SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COMANDANTE GERAL

DIRETRIZ POLICIAL MILITAR

DIRETRIZES DE AÇÃO OPERACIONAL
(D-3-PM)

2ª EDIÇÃO

2008

RESOLUÇÃO Nº 169, DE 18 DE JANEIRO DE 2008

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

LISTA DE ABREVIATURAS

CÓDIGO DE CONDUTA PARA OS ENCARREGADOS PELA APLICAÇÃO DA LEI

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 01/CPO-2007
Organização e Utilização das Diretrizes de Ação Operacional

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 02/CPO-2007
Características e Princípios de Ação do Policiamento Ostensivo – Filosofia Básica do Sistema

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 03/CPO-2007
Articulação dos Meios e Planejamento das Ações de Policiamento Ostensivo

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 04/CPO-2007
Centro de Operações

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 05/CPO-2007
Classificação das Ocorrências PM

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 06/CPO-2007
Policiamento Ostensivo Geral

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 07/CPO-2007
Operações Policiais Militares - Bloqueio de vias de tráfego, varredura, cerco

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 08/CPO-2007
Técnicas Policias Militares mais Usuais

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 09/CPO-2007
Policiamento Ostensivo em Praças Desportivas

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 10/CPO-2007
Policiamento Ostensivo em Festas e Clubes Sociais

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 11/CPO-2007
Policiamento Ostensivo em Órgãos Públicos

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 12/CPO-2007

Bombas e Outros Artefatos Explosivos – Procedimento Padrão de Atendimento

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 13/CPO-2007
Policiamento Ostensivo e Fiscalização de Trânsito Urbano

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 14/CPO-2007
Atendimento Policial Militar à Ocorrência de Acidentes de Trânsito

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 15/CPO-2007
Guardas de Estabelecimentos Penais. Guarda de Presos em Outros Locais. Escolta

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 16/CPO-2007
Movimentos Populares de Perturbação da Ordem Pública

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 17/CPO-2007
Serviços de Coordenação e Supervisão

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 18/CPO-2007
Atuação do Policiamento Ostensivo em Relação à Criança e ao Adolescente

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 19/CPO-2007
Ocorrências Policiais Envolvendo Militares, Policias de Outras Forças, Detentores de Imunidade Diplomática ou Parlamentar, Advogados e Autoridades Diversas

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 20/CPO-2007
Atuação da Policia Militar Durante o Processo Eleitoral

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 21/CPO-2007
Atuação da Policia Militar nas Invasões de Imóveis

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 22/CPO-2007
Utilização da Força e de Armas de Fogo

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 23/CPO-2007
Escalonamento do Emprego da Força

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 24/CPO-2007
Isolamento e Preservação do Local de Crime

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 25/CPO-2007
Atuação Relativa a Grupos Vulneráveis

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 26/CPO-2007
Ocorrências de Alta Complexidade

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 27/CPO-2007
Emprego da Tropa de Choque

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 28/CPO-2007
Atendimento de Ocorrência em Horário de Folga

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 29/CPO-2007
Serviço Velado

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 30/CPO-2016
J4 da tropa

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 029/CPO-2007

LISTAS DE ABREVIATURAS

BOP – Boletim de Ocorrência Policial
BPC – Base de Policiamento Comunitária
BPM – Batalhão de Polícia Militar
CCO – Coordenador do Centro de Operações
Cia – Companhia
Cia Ind – Companhia Independente
CIOP – Centro Integrado de Operações Policiais
Cmdo – Comando
Cmt – Comandante
CO – Centro de Operações
COE – Companhia de Operações Especiais
CP – Carro Presídio
CPO – Coordenadoria de Planejamento Operacional
CPP – Código de Processo Penal
CRP – Coordenadoria Regional de Policiamento
DAO – Diretriz de Ação Operacional
DP – Delegacia de Polícia
DPCA – Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
FFAA – Forças Armadas
GLBT – Gays, Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais
Gu – Guarnição
Gp – Grupo
IGPM – Inspetoria Geral dos Polícias Militares
MBPO – Manual Básico de Policiamento Ostensivo
MLPB – Mapa de Localização de Ponto Base
Mot – Motorista
MP – Ministério Público
NGA – Norma Geral de Ação
OM – Organização Militar
ONG – Organização Não Governamental

OP – Ocorrência Policial
OPM – Organização Policial Militar
PB – Ponto Base
PCTRAN – Ponto de Controle de Trânsito
Pel – Pelotão
PM – Policial Militar
PO – Policiamento Ostensivo
PPMM – Policiais Militares
PS – Pronto-socorro
Ptr – Patrulheiro
QO – Quadro de Organização
RISG – Regulamento Interno dos Serviços Gerais do Exército
RP – Radiopatrulha
SGp PM – Subgrupo PM
SUop – Subunidades Operacionais
Uop – Unidades Operacionais
Vtr – Viatura

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
COODENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 01/CPO-2007

ASSUNTO: ORGANIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS DIRETRIZES DE AÇÃO OPERACIONAL

1 FINALIDADE

Estabelecer normas para difusão, organização, posse, conhecimento e utilização obrigatória das Diretrizes de Ação Operacional.

2 DAS DIRETRIZES

2.1 Conceito

As Diretrizes de Ação Operacional (DAO) são normas gerais de ação, destinadas a regular, precipuamente, a conduta pertinente às atividades de POLICIAMENTO OSTENSIVO desenvolvidas na PMRO.

2.2 Objetivos

a) Estabelecer normas de planejamento, execução e controle do policiamento ostensivo;

b) Uniformizar conceitos e fixar a doutrina policial militar, tendo em vista a orientação do Comando para o emprego operacional da Corporação;

c) Dar aos comandos operacionais a interpretação do Comando em relação a determinados aspectos da legislação de segurança pública, dos atos e recomendações de outras autoridades que interfiram ou venham a interferir na atividade do policiamento ostensivo;

d) Estabelecer normas gerais de elaboração dos PLANOS OPERACIONAIS, para a execução do policiamento ostensivo, padronizando-os em relação aos aspectos gerais e doutrinários;

e) Fortalecer o sistema operacional por meio da sistematização dos registros estatísticos, padronização dos métodos de ação e consolidação dos procedimentos operacionais, tendo em vista as prioridades estabelecidas pelo Comando para o policiamento ostensivo.

2.3 Organização das diretrizes de ação operacional

As DAO serão expedidas pelo Comando, através da Coordenadoria de Planejamento Operacional, e endereçadas às unidades operacionais, em numeração ordinária e crescente.

As DAO serão colecionadas pelas diversas UOp que compõem os órgãos da PMRO, acondicionadas a um único volume, dotado de relação de documentos que permita o acréscimo e/ou a substituição de folhas, de modo a mantê-las permanente atualizadas.

2.4 Distribuição das diretrizes de ação operacional

a) As DAO serão distribuídas às OPM, Chefias e Diretorias, registrando-se o necessário controle de expedição;

b) É obrigação dos Cmt de UOp a verificação de sua plena execução;

c) A guarda das DAO, na forma citada, é responsabilidade dos Cmt de UOp, ficando os mesmos obrigados a exibir a coletânea sempre que solicitado pelos comandos superiores.

2.5 Modificação ou alteração

a) As modificações do conteúdo das DAO são de competência exclusiva do Comando, que as determinará mediante a elaboração de substitutivo correspondente;

b) Entender-se-á como modificação a expressa intenção do Cmdo de rever determinado assunto já conceituado em Diretriz. Para tanto, determinará a elaboração de substitutivo das folhas cujos conceitos ou procedimentos devam ser alterados. Desse modo, garantir-se-á a contínua atualização da coleção de diretrizes;

c) A paginação das diretrizes será identificada por números, sendo o primeiro correspondente ao numero da diretriz e o segundo à localização da pagina dentro da diretriz.

2.6 Unidade doutrinária

Estas diretrizes embasarão, sempre que fornecerem subsídios pertinentes, a estratégia, a tática e a técnica policial militar a serem utilizadas na PMRO, cabendo aos comandos operacionais o emprego desta doutrina em todas as ações e/ou operações que venham a desenvolver, **sem prejuízo da observância de técnicas específicas firmadas, reconhecidas e aceitas na doutrina policial militar**, bem como do Manual Básico de Policiamento Ostensivo – IGPM, no que não contrariar o presente documento.

2.7 Instrução técnica policial militar

a) o conhecimento das DAO é obrigatório a todos os policiais militares das OPM, Chefias e Diretorias, a partir do recebimento e instrução das mesmas;

b) todas as matérias referentes a policiamento ostensivo ministradas nos cursos realizados na Corporação **deverão, obrigatoriamente, basearem-se nestas diretrizes;**

c) os comandos operacionais deverão envidar o máximo de esforço pessoal para estender o conhecimento das DAO e sua correta interpretação aos seus comandados, determinando, para isso, sua constante consulta como fonte didática para as instruções de manutenção sobre policiamento ostensivo ministradas em sua OPM.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA - Cel PM

Comandante Geral PMRO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 02/CPO-2007

ASSUNTO: CARACTERÍSTICAS E PRINCÍPIOS DE AÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO – FILOSOFIA BÁSICA DO SISTEMA

1 FINALIDADE

Estabelecer as características de que se reveste a atividade policial militar, definindo-lhe o campo de atuação e as razões de seu desencadeamento, bem como os princípios essenciais considerados no planejamento e na execução, visando à eficácia operacional.

2 CARACTERÍSTICAS DO POLICIAMENTO OSTENSIVO

2.1 Identificação

O policiamento ostensivo é a atividade de preservação da ordem pública, em cujo emprego o homem ou a fração é identificada, de relance, principalmente pela farda.

2.2 Ação pública

O policiamento ostensivo será exercido visando a preservar o interesse geral de segurança pública das comunidades, resguardando o bem comum em sua maior amplitude.

Sua ação não se confunde com zeladorias, atividades de vigilância particular de bens ou áreas privadas, nem com a segurança de pessoas sob ameaça.

A ação do policiamento ostensivo nessas duas situações poderá ocorrer eventualmente, por conta das excepcionalidades, só se efetivando, no entanto, após permissão expressa do escalão superior.

Não se empregará o policiamento ostensivo em recintos não públicos, para a garantia de atividades lucrativas particulares.

No policiamento ostensivo especial, que se caracteriza pelo emprego temporário de meios operacionais, em eventos previsíveis que exijam esforço especial, serão obedecidos os seguintes critérios:

a) existência notória de risco que justifique o policiamento ostensivo especial;

b) a impossibilidade de o evento ser coberto pelos elementos do patrulhamento rotineiro da área.

2.3 Competência para a ação

O policiamento ostensivo é uma atividade essencialmente dinâmica, que tem origem na necessidade comum de segurança da comunidade. Essa atividade será desenvolvida sob os aspectos preventivo ou repressivo.

Os executores do policiamento ostensivo intervirão por iniciativa própria, sempre que verificarem ou tomarem conhecimento do cometimento de crimes, contravenções ou infrações de trânsito. Intervirão também por solicitação.

2.4 Legalidade

As atividades de policiamento ostensivo desenvolvem-se dentro dos limites que a lei estabelece. O exercício do poder de polícia é discricionário, mas não arbitrário. Seus parâmetros são a própria lei.

2.5 Ação de presença

É a manifestação que dá à comunidade a sensação de segurança, pela certeza de cobertura policial militar. Ação de presença real consiste na presença física do policial militar nos locais onde a probabilidade de ocorrência seja grande. Ação de presença potencial é a capacidade do policiamento ostensivo, num espaço de tempo mínimo, acorrer a local onde uma ocorrência policial militar é iminente ou já se tenha verificado.

2.6 Dinâmica

A execução do policiamento ostensivo se fará com prioridade, no cumprimento e no aperfeiçoamento dos planos de rotina das Subunidades, com o fim de manter o engajamento continuado e íntimo da tropa com o terreno, além de conhecer os hábitos da população, a fim de melhor servi-la.

Todo esforço será desenvolvido para manter os efetivos e os meios disponíveis na execução dos planos que conterão rol de prioridades, assegurando a presença continuada do policial no seio da comunidade, meio capaz de criar e manter na população a sensação de segurança, que resulta na tranqüilidade pública, objetivo final do policiamento ostensivo.

As operações policiais militares serão realizadas esporadicamente, em caráter supletivo, em determinados locais, onde a incidência de delitos as justifiquem, devendo, entretanto, atender aos seguintes requisitos:

a) não podem causar prejuízo ao plano de policiamento ordinário;

b) a vantagem do êxito não pode ser superada pela desvantagem na intranqüilidade pública e interferência na vida normal da comunidade envolvida;

c) a freqüência e a força policial empregadas devem ser compatíveis com o grau de anormalidade apresentada;

d) sempre que possível devem ser comandadas e coordenadas por oficial, sob a supervisão do Cmt da OPM operacional.

3 PRINCÍPIOS DO POLICIAMENTO OSTENSIVO

3.1 Princípio da universalidade

O policiamento ostensivo se desenvolve para a manutenção da ordem pública, tomada no seu sentido amplo. A natural, e às vezes imposta, tendência à especialização, não constitui óbice à preparação do policial militar capaz de dar tratamento adequado aos diversos tipos de ocorrências. Aos policiais militares especialmente preparados para determinado tipo de policiamento caberá a adoção de medidas, ainda que preliminares, em qualquer ocorrência policial militar. A preparação para tarefas policiais militares específicas não desobriga o policial militar do atendimento a outras ocorrências, que presencie ou para as quais seja chamado ou determinado.

3.2 Responsabilidade territorial

Os elementos com tropa desdobrada no terreno são responsáveis, perante o escalão imediatamente superior, pela manutenção da ordem pública na circunscrição territorial que lhes estiver afeta, especialmente pelo que decorre do policiamento ostensivo. Como dever, compete-lhes a iniciativa de todas as providências legais e regulamentares para ajustar os meios que a Corporação aloca ao cumprimento da missão naquele espaço territorial considerado.

O desdobramento constitui a distribuição das unidades operacionais no terreno, devidamente articuladas até o nível de Gp PM ou, eventualmente, de destacamento, com limites de responsabilidades perfeitamente definidos, nos sucessivos e distintos níveis da cadeia de comando.

A circunscrição de Batalhão ou Companhia PM Independente constituirá a sua ÁREA de Policiamento Ostensivo, e permanece sob sua responsabilidade a polícia ostensiva e a presença da ordem pública.

A ÁREA do BPM será subdividida em tantas SUBÁREAS quantas forem as Subunidades, cabendo a cada uma a responsabilidade pela preservação da ordem pública, na circunscrição que lhe for atribuída.

Cada Subárea será fracionada em SETORES, que deverão ser ocupados por pelotões PM.

Os setores poderão, ainda, ser subdivididos em SUBSETORES, cabendo a ocupação do terreno correspondente, aos Gp PM ou S Gp PM.

Os Comandos Operacionais em todos os níveis são os responsáveis, perante o escalão imediatamente superior, pela preservação da ordem pública na extensão territorial que lhe couber, sobretudo com relação ao policiamento ostensivo.

3.3 Princípio da aplicação

O policiamento ostensivo, por ser uma atividade facilmente identificada pela farda, exige atenção e atuação ativas de seus executores, de forma a proporcionar o desestímulo ao cometimento de atos anti-sociais, pela atuação preventiva a repressiva. A omissão, o

desinteresse e a apatia são fatores geradores de descrédito e desconfiança por parte da comunidade e revelam falta de preparo individual e de espírito de corpo.

3.4 Princípio da isenção

No exercício profissional, o policial militar, através de condicionamento psicológico, atuará sem demonstrar emoções ou concepções pessoais. Não deverá haver preconceito quanto à profissão, nível social, raça ou posição política das partes envolvidas. Ao policial militar cabe observar a igualdade do cidadão quanto ao gozo de seus direitos e cumprimento de seus deveres perante a lei, agindo com imparcialidade e impessoalidade.

3.5 A centralização da direção e descentralização da execução

A direção é sempre mais ampla, geral, enquanto que os órgãos da execução são mais restritos, particulares - àquela cabe decidir “o que fazer”; a estes compete detalhar o “como fazer”. Logo, toda vez que o órgão de direção usurpa as atribuições do órgão de execução, ele:

a) Perde a visão de conjunto da organização, do todo, pelo envolvimento no problema particular da parte;

b) Inibe a iniciativa de ação do responsável pela execução;

c) Leva o escalão subordinado à irresponsabilidade, eliminando a gradação de responsabilidade pelos vários níveis, tornando-se o único responsável;

d) Executa mal a função, pelo desconhecimento das rotinas de execução e/ ou falta de prática e de reflexos perdidos ou não adquiridos na sua ascensão à função superior.

A direção e a execução existem praticamente em todos os escalões, distinguindo-se uns dos outros pela intensidade dos tipos de ações que se praticam, se de direção ou se de execução. O que é execução para um órgão em relação ao seu órgão superior é de direção em relação ao seu órgão subordinado.

3.6 Emprego lógico

A disposição de meios para execução do policiamento ostensivo deve ser o resultado de julgamento criterioso das necessidades, escalonadas em prioridade de atendimento, da dosagem do efetivo e do material, compreendendo o uso racional do que estiver disponível, bem como de um conceito de operação bem claro e definido, consolidado em esquemas exeqüíveis.

3.7 Antecipação

A fim de ser estabelecido e alcançado o espírito predominantemente preventivo do policiamento ostensivo, devem ser adotadas providências táticas e técnicas destinadas a minimizar a surpresa, fazendo face ao fenômeno da evolução da criminalidade.

3.8 Profundidade

A cobertura de locais de risco não ocupados e/ou o reforço a pessoal empenhado devem ser efetivados ordenadamente seja pelo judicioso emprego da reserva, seja pelo remanejamento dos recursos imediatos, ou mesmo, se necessário, pelo progressivo e crescente apoio, que assegure o pleno exercício da atividade. A supervisão e a coordenação, realizadas por oficiais e graduados, também integram este princípio que corrigem distorções e elevam o moral do executante.

3.9 Simplicidade, Flexibilidade, a Economia e a Continuidade

a) simplicidade - é a utilização das estruturas já existentes, procurando explorá-las ao máximo de sua potencialidade. Não se deve “inventar“, simplesmente pelo prazer de inovar;

b) flexibilidade - os sistemas, sejam operacionais ou de apoio, devem ser úteis, visando a atender todas as expectativas de emprego: devem ser passíveis de modificações e adequações às novas realidades;

c) economia - especialmente nos dias atuais, esta característica merece grande importância. Combinando-a com a flexibilidade, deve-se escolher meios não só materiais, mas também humanos, que possam atender maior gama de atividades, evitando-se ter um

meio para cada tipo de policiamento ou manter estoques e reservas variadas. No caso de emprego operacional, aplicar os efetivos na justa medida do evento presumível, orientando-se pelas seguintes regras:

- eliminação de etapas desnecessárias, quer no fluxo administrativo, quer no fluxo operacional;
- descentralização das atividades e meios comuns e centralização das atividades e meios especializados;
- estabelecimento de rotinas, onde possível, para padronizar procedimentos.

d) continuidade - tanto as atividades de apoio quanto as operacionais devem ser realizadas de forma ininterrupta. O planejador operacional deverá ter sempre em mente que o policiamento realiza-se de forma permanente, ininterrupta, e não na base de " operações". A ação do policiamento ostensivo realiza-se no dia-a-dia, conforme rotinas programadas, mas dinâmicas e flexíveis. As operações devem ser esporádicas, cingindo-se a ocasiões determinadas ou como medidas de reforço ao policiamento normal.

4 FILOSOFIA BÁSICA DO SISTEMA DE POLICIAMENTO

4.1 Respeito ao compromisso profissional

Na execução das diversas missões de polícia, o policial militar deve pautar sua conduta pelos estritos parâmetros ditados pela lei, como verdadeiro servidor a serviço da sociedade. Não adota postura parcial, discriminatória ou preconceituosa, dando cumprimento, assim, ao compromisso, previsto no Estatuto dos Policiais Militares, que prestou ao ingressar na Corporação.

4.2 O policiamento ostensivo como atividade eminentemente comunitária

Para o êxito maior dessa atividade preventiva, a ação do policiamento ostensivo deve estar sintonizada com os interesses e as aspirações da comunidade onde ele é exercido. Os meios policiais a serem utilizados (modalidades de policiamento) devem ser

adequados aos aspectos sociais da comunidade. Na maioria das vezes, o policial, desenvolvendo contatos primários e informais, consegue seus maiores sucessos.

Mesmo a ação repressiva deverá, sempre que possível, ser desenvolvida atentando e respeitando as características da comunidade: “tem-se maior apoio quando se é aceito pela comunidade como um de seus membros”. Somente se justificam ações policiais por elementos estranhos se eminentemente repressivas, como as de controle de distúrbios, quando o efetivo policial local deverá ser preservado.

4.3 Ênfase à ação preventiva

Toda a ação de prevenção deve ser incentivada, de modo a evitar ou reduzir a ocorrência de infrações penais, por meio da identificação, avaliação, remoção ou redução das circunstâncias propiciadoras dos eventos delituosos, de modo a manter preservada a vida, a integridade física, a propriedade das pessoas e o patrimônio público.

4.4 Organização sistêmica do policiamento ostensivo

O policiamento deve ser organizado de maneira integrada, de modo que todos os tipos, processos e modalidades de policiamento ostensivo estejam interligados por rádio e dispostos em condições de garantir o apoio permanente e eficaz a cada integrante do todo.

REFERÊNCIAS

MOREIRA, Juceli dos Santos & Abreu, Luis Fernando Silveira. Manual Básico de Policiamento Ostensivo Atualizado. Porto Alegre: Polost, 2006.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diretriz nº PM3-008\02\06 - Institui Normas para o Sistema Operacional de Policiamento, 2006.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. M-14-PM. Manual Básico de Policiamento Ostensivo.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 03/CPO-2007

ASSUNTO: ARTICULAÇÃO DOS MEIOS E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO

1 FINALIDADE

Estabelecer conceitos organizacionais que padronizem o desdobramento e a articulação dos meios operacionais e orientem a elaboração dos planos de policiamento ostensivo.

2 CONCEITOS

2.1 Competência para determinar o desdobramento operacional

É de competência do Comando Geral, via Coordenadoria de Planejamento Operacional, por intermédio do Plano de Articulação da PMRO, determinar as circunscrições das coordenadorias regionais de policiamento, dos batalhões e demais frações destacadas, ficando sob a responsabilidade dos comandos a delimitação das circunscrições dos demais elementos subordinados.

2.2 Regional de policiamento ostensivo

É o espaço geográfico delimitado, no qual a responsabilidade pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública são atribuídos a uma Coordenadoria Regional de Policiamento.

2.3 Área de policiamento ostensivo

É o espaço geográfico delimitado, no qual a responsabilidade pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública é atribuída a um batalhão de policiamento ostensivo ou companhia de policiamento ostensivo independente.

2.4 Subárea de policiamento ostensivo

É o espaço geográfico delimitado, no qual a responsabilidade pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública é atribuída a uma companhia de policiamento ostensivo.

2.5 Setor de policiamento ostensivo

É o espaço geográfico delimitado, no qual a responsabilidade pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública é atribuída a um pelotão de policiamento ostensivo.

2.6 Subsetor de policiamento ostensivo

É o espaço geográfico delimitado, no qual a responsabilidade pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública é atribuída a um grupo de policiamento ostensivo ou destacamento de policiamento ostensivo.

2.7 Posto policial

É um ponto no terreno, normalmente dotado de instalações em alvenaria, atribuído a uma fração elementar que atua na modalidade de permanência, com dupla função operacional: atender as solicitações da comunidade e apoiar as guarnições de serviço no posto de policiamento no qual estiver instalado.

2.8 Posto de policiamento

É o espaço físico no terreno, com circunscrição delimitada, atribuída à responsabilidade de uma fração elementar ou constituída (respectivamente: fração de tropa, de até três policiais militares, que não constitua GP, para emprego coordenado; tropa com efetivo mínimo de um GP) , atuando em permanência e/ou patrulhamento dentro de sua abrangência, cuja dimensão máxima coincidirá com o Subsetor em que se localiza.

2.9 Quadrilátero comercial

É o espaço físico no terreno, com circunscrição delimitada, inserido na área, subárea, setor ou subsetor, onde estão localizados, de forma concentrada, estabelecimentos comerciais, bancários ou de prestação de serviços, constituindo-se num posto de policiamento especial.

2.10 Ponto base

É constituído por um ponto dentro do posto de policiamento que, por suas características, apresenta elevada probabilidade de ocorrência policial. Num posto de policiamento poderão existir vários pontos bases, os quais serão ocupados sempre que houver disponibilidade de guarnição.

2.11 Mapa de localização de Pontos Base (MLPB)

Documento de posse obrigatória por uma fração que está com a responsabilidade sobre um determinado posto de policiamento, indicando a localização dos PB, itinerários entre PB, horários a serem observados e outros dados considerados de importância para o serviço no referido posto.

2.12 Ocorrência policial

É todo fato que exige intervenção da Polícia Militar por meio de ações ou operações policiais militares.

2.13 Ação policial militar

É a execução de missões rotineiras, desempenhada isoladamente por fração elementar ou constituída.

2.14 Operação policial militar

É conjugação de ações executadas por fração constituída, no mínimo, que exige planejamento específico.

2.15 Fração elementar

É a fração de tropa de até três policiais militares, que não constitua grupo PM, para emprego coordenado.

2.16 Fração constituída

É a tropa com efetivo mínimo de um grupo PM.

3 ASPECTOS SOBRE PLANEJAMENTO, ARTICULAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

3.1 Do planejamento das ações de policiamento ostensivo

O Plano de Policiamento será desenvolvido em todo o Estado, por todos os níveis de comandos operacionais, obedecendo a planejamento em escalonamento vertical, que terá início com a expedição do **"Plano de Policiamento Ostensivo do Estado de Rondônia"**, expedido pelo Comando Geral, por intermédio da CPO, e será operacionalizado por todos os demais níveis de comandos subordinados, com elaboração obrigatória dos respectivos planos de policiamento.

3.2 Da articulação de recursos

a) Estado de Rondônia será dividido em tantas Coordenadorias Regionais de Policiamento quantas forem necessárias para cobertura de todo o seu território;

b) Cada Regional poderá ser dividida em até 04 (quatro) Áreas;

c) Cada Área poderá ser dividida em até 04 (quatro) Subáreas;

d) Cada Subárea poderá ser dividida em até 04 (quatro) Setores;

e) Cada Setor poderá ser dividido em até 04 (quatro) Subsetores.

3.3 Da definição da autoridade e responsabilidade

Todos os policiais militares em comando de fração constituída terão autoridade e responsabilidade sobre sua circunscrição, em eventos que exijam o desenvolvimento de ações e operações policiais militares, competindo-lhes estudo de situação, articulação dos recursos disponíveis, definição das formas de atuação para a execução das missões de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, em conformidade com a legislação vigente e demais normas baixadas pelo Comando.

3.4 Representante de Comando

Cada comandante de fração manterá diuturnamente em regime de escala, até o nível Setor, inclusive, um representante, para o qual definirá autoridade e responsabilidade de ação, conforme definido no Plano de Policiamento respectivo.

3.5 Da identificação circunscricional para articulação e desdobramento

3.5.1 Da Área

Será identificada pela letra “A”, seguida do número, em ordem crescente, correspondente ao indicativo do batalhão nela locado:

Ex.: Área do 1º BPM - A1;
Área do 2º BPM - A2.

3.5.2 Da Subárea

Será identificada pelas letras “SA”, seguidas da identificação numérica da área a que pertence, mais o número correspondente ao indicativo da companhia nela locada:

Ex.: Subárea da 1ª Cia do 2º BPM - SA21;
Subárea da 3ª Cia do 7º BPM - SA73.

3.5.3 Do Setor

Será identificado pelas letras “ST”, seguidas da identificação numérica da Área a que pertence, Subárea, mais o número, correspondente ao indicativo do pelotão nela locado.

Ex.: Setor do 1º Pel da 2ª Cia do 3º BPM – ST321;
Setor do 3º Pel da 2ª Cia do 4º BPM - ST423.

3.5.4 Do Subsetor

Será identificado pelas letras “SS”, seguidas da identificação numérica da Área a que pertence, mais o número, correspondente ao indicativo da Subárea, do Setor e do grupo, nela locado.

Ex.: Subsetor do 1º Grupo do 2º Pel da 3ª Cia do 4º BPM – SS4321.

3.5.5 Do posto policial

Receberá, normalmente, a denominação do local onde o mesmo estiver instalado e quando se tratar de posto policial isolado dotado de instalações capazes de apoiar as guarnições de serviço, no que se refere a local para alimentação, necessidades fisiológicas, descanso, etc, receberá a denominação de base de policiamento comunitário (BPC), seguida do nome do bairro onde estiver locado.

Ex.: - Posto Policial da Rodoviária
- BPC Centro

3.6 Instruções para elaboração do MLPB

a) Cada posto de policiamento deverá ter o seu mapa de localização de PB, que será dividido em quatro períodos a saber:

- Manhã: 06:00h às 12:00h;
- Tarde: 12:00h às 18:00h;
- Noite: 18:00h às 24:00h;
- Madrugada: 00:00h às 06:00h.

b) Em cada período considerado deverão ser designados, obrigatoriamente, ocupação de PB em todas as escalas do posto de policiamento que tiverem atividades escolares no referido período (manhã, tarde e noite), que serão priorizados pelo policiamento, sem prejuízo do atendimento de ocorrências;

c) Além das escalas, deverão constar do MLPB outros locais específicos para serem policiados em dias e horários em que não haja atividades escolares ou para complementação de emprego total da capacidade de policiamento disponível;

d) Considera-se como local específico, constante do subitem anterior, os logradouros públicos, áreas externas de locais de diversão noturna, hospitais, pronto-socorros, terminais rodoviários, aeroportos, portos fluviais, e outros locais peculiares dentro de cada posto de policiamento, cuja a afluência de público recomende a presença da Polícia Militar;

e) Deve ser evitada a localização de PB em cruzamento de vias sem fato ou evento que justifique a necessidade da presença do policiamento no local;

f) Os PB de cada posto de policiamento deverão ser numerados em ordem crescente seqüencial, a partir de “01”, independente do período, o que significa dizer que um mesmo local pode aparecer em períodos diferentes recebendo para cada um uma nova numeração;

g) Os PB nas escolas cujo índice de ocorrências e outros problemas de segurança pública recomendem sua prioridade de policiamento, deverão receber ao lado da numeração um asterisco (*). Exemplo: *20 - Escola Carmela Dutra;

h**)** Os PB que só devem ser executados em um determinado dia da semana ou período deverão ser definidos no MLPB;

i) O mapa do PB deverá ser confeccionado em no mínimo duas vias, permanecendo uma na central de operações e outra na pasta referente ao posto de policiamento onde o

mesmo estiver localizado, a qual deverá ser entregue ao comandante da guarnição que cobrirá naquele dia e turno o referido posto de policiamento;

j) A permanência mínima desejável de uma guarnição no PB deverá ser de 15 (quinze) minutos;

l) O mapa de PB poderá ser modificado a qualquer tempo, a critério das frações com responsabilidade territorial definida pelo plano de articulação da Corporação;

3.7 Orientações para localização de posto policial e delimitação de território de posto de policiamento

3.7.1 Posto policial

Os postos policiais serão instalados nos locais de risco intenso ou naqueles reivindicados pelas comunidades, com participação destas, mediante estudo elaborado pelos comandos operacionais, considerando os seguintes fatores:

a) localização ideal dentro do posto de policiamento, para o caso de BPC;

b) índice de criminalidade no posto de policiamento;

c) fluxo de pessoas no local;

d) índice de ocorrências no local;

e) condições físicas das instalações (um posto policial deverá dispor de local para refeição e necessidades fisiológicas).

3.7.2 Posto de policiamento

A delimitação dos postos de policiamento no espaço territorial sob a responsabilidade das diversas frações de tropa da polícia militar deverá, obrigatoriamente, ser fundamentada em estudo de situação minucioso, onde serão considerados, no mínimo, os seguintes aspectos:

a) poderá englobar um ou mais bairros, tendo como extensão máxima os limites de subsetor;

b) seus limites devem ser caracterizados por ruas, avenidas ou outros pontos nítidos no terreno e não devem cruzar os limites dos bairros, e de preferência coincidir com os limites dos distritos policiais;

c) deverão ser considerados, ainda, os seguintes fatores:

- população dos bairros;
- índice de criminalidade;
- condições sócio-econômicas;
- frota de veículos;
- vias de acesso e de trânsito, inclusive sua condição de tráfego;
- órgãos públicos instalados;
- instalações vitais para a população (ponto de captação de água, subestações elétricas, usinas hidro ou termoelétricas, etc.);
- outros julgados importantes pelo comando da fração considerada.

3.8 Orientações para elaboração dos planos de policiamento ostensivo

a) Deverão ser desenvolvidos em conformidade com o prescrito no plano emitido pelo comando superior imediato e com base num criterioso estudo de situação, devendo objetivar o equacionamento dos problemas de segurança pública;

b**)** É fator preponderante de decisão na distribuição dos meios operacionais disponíveis o levantamento completo das atividades de contravenção e do crime, os fatores demográficos e os riscos decorrentes da execução do policiamento;

c**)** As ações de policiamento ostensivo deverão desenvolver-se de maneira coordenada em toda a circunscrição, em caráter permanente, com aplicação de esforços nos momentos precisos e locais adequados (levantados estatisticamente pela seção operacional da fração considerada);

d**)** Os meios devem cobrir o terreno através de um critério de prioridade de policiamento, atuando da forma mais integrada possível;

e) Não haverá especialização na execução do policiamento ostensivo geral. A tropa será lançada no terreno para desenvolver ações de patrulhamento e/ou permanência, com missões bem definidas e integradas;

f) A atuação será permanente, com ênfase no cumprimento das missões de policiamento ordinário, de modo a estabelecer um esquema contínuo de ação e favorecer o entrosamento do homem com o local de atuação e a comunidade assistida;

g) Aos executores do policiamento ostensivo, em qualquer escalão, deverá ser garantido o imediato, progressivo e crescente apoio quando necessário ao exercício de seus deveres legais, pelo deslocamento de elementos mais próximos até o acionamento das reservas do Comando.

3.9 Formalização dos planos de policiamento ostensivo

a) O Plano de Policiamento Ostensivo de cada fração constituída deverá seguir o mesmo molde do Plano de Policiamento Ostensivo Estadual, contendo, no mínimo:

- As missões de policiamento ostensivo para cada uma das frações subordinadas;
- O esquema geral das ações e operações policiais militares;
- O esquema geral de planejamento, supervisão e avaliação do policiamento ostensivo;
- A previsão de ocupação dos pontos sensíveis da cidade sob sua responsabilidade, assim considerados os essenciais à comunidade;
- O esquema de bloqueio de vias da cidade sede da fração;
- A distribuição dos meios operacionais disponíveis, considerando as ações de permanência e/ou patrulhamento de acordo com os diversos processos e modalidades de policiamento a serem adotados;
- O esquema de realização do patrulhamento rural, quando for o caso.

3.9.1 Plano de Policiamento Ostensivo das OPMs especializadas

As OPMs especializadas elaborarão seu Plano de Policiamento Ostensivo para o tipo de policiamento especializado que realizam, definindo seus procedimentos e mantendo sua coerência com o Plano de Policiamento Ostensivo Estadual.

Os Planos de Policiamento Ostensivo deverão ser submetidos à aprovação do escalão superior e atualizados periodicamente, em face das mudanças ocorridas.

REFERÊNCIAS

MOREIRA, Juceli dos Santos & Abreu, Luís Fernando Silveira. Manual Básico de Policiamento Ostensivo Atualizado. Porto Alegre: Polost, 2006.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. M-14-PM Manual Básico de Policiamento Ostensivo.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral da PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 04/CPO-2007

ASSUNTO: CENTROS DE OPERAÇÕES

1 FINALIDADE

Regular procedimentos para montagem e atuação dos Centros de Operações das OPM. No que for pertinente, os PPMM que atuarem nos Centros Integrados de Operações Policiais regularão suas ações por esta DAO.

2 CENTROS DE OPERAÇÕES

Em cada uma das cidades sedes de OPM (Btl, Cia, Pel, Grupo ou Destacamento) onde for mantido o policiamento rádio-motorizado, será, em regra, organizado e conservado em funcionamento permanente um Centro de Operações , órgão auxiliar, dotado de recursos de comunicações, através do qual o Coordenador do Policiamento Ostensivo aciona as patrulhas, orienta policiais e registra o atendimento de ocorrências pelo policiamento ostensivo no espaço físico de sua responsabilidade.

O Centro de Operações das OPM, como repartição, é área restrita e reservada, subordinada, nas sedes de BPM e Companhias Independentes de Policiamento Ostensivo aos P-3 e nas sedes de Cia destacadas, Pel destacados e Gp destacados aos respectivos comandantes.

As equipes de serviço nos Centros de Operações terão, para executar sua missão por meio de rádio, as funções de:

a) Coordenador do Centro de Operações (Oficial, no interior excepcionalmente Sgt);

b) Despachador de Patrulhas (ST ou Sgt, excepcionalmente Cb);

c) Telefonista (Cb ou PM).

Nos Centros de Operações deverão ser mantidos os seguintes documentos:

a) Cadastro atualizado dos principais locais de risco de ocorrência;

b) Relações atualizadas com características (quando não houver possibilidade de consulta imediata ao órgão responsável pela prestação de informações):

- De veículos furtados ou roubados;
- De pessoas desaparecidas;

- **De pessoas procuradas (mandados de prisão).**

c) Diretrizes recebidas e outros documentos normativos de planejamento e de implementação, recebidos e/ou expedidos pelo escalão considerado;

d) Listas dos telefones úteis;

e) Mapas atualizados da cidade e do Estado;

f) Formulários de documentos a serem preenchidos.

Os Centros de Operações terão como equipamentos mínimos:

a) Telefone exclusivo “190”;

b) Meio de comunicação centralizado, de forma a manter permanente o contato das patrulhas.

2.1 Competência dos CO

a) Acionar as guarnições, orientá-las, controlá-las e registrar o atendimento de ocorrências pelo patrulhamento motorizado, aéreo, a pé e demais modalidades existentes, suplementadas com rádio;

b) Atender ao público externo e interno, principalmente de telefones fixos divulgados na imprensa;

c) Coordenar e disciplinar o funcionamento de todas as estações de rádio-fixas, móveis e portáteis dos órgãos subordinados ao respectivo comando;

d) Acionar os meios disponíveis para atender situações emergenciais ou extraordinárias;

e) Gerir os recursos disponíveis para atender a situações emergenciais ou extraordinárias;

f) Acionar, coordenar, controlar e fiscalizar a execução de todo o policiamento motorizado por meio de rádio, na área de sua circunscrição;

g) Atender às solicitações das autoridades e do público em geral, acionando os meios disponíveis adequados;

h) Autorizar o transporte de pessoas quando em apoio ao serviço;

i) Autorizar o transporte de doentes, menores abandonados, etc, quando os recursos materiais próprios para estas situações estiverem esgotados;

j) Tomar ciência do transporte de componentes da Corporação, doentes ou feridos;

l) Orientar as guarnições de serviço;

m) Avaliar da necessidade ou conveniência do recolhimento de viaturas;

n) Autorizar o patrulhamento a ser efetuado pelas viaturas de RP, colaborando para que seja executado nos itinerários previstos;

o) Acusar e registrar a entrada em operação policial de todas as guarnições operacionais;

p) Manter atualizado, em cada quarto de serviço, o quadro de viaturas que se encontram operando;

q) Acionar, quando necessário, o apoio indispensável a outra guarnição ou ao policiamento em geral;

r) Manter disponíveis informações sobre o número de viaturas operacionais em serviço e sobre as áreas que, por qualquer motivo, ficarem desguarnecidas;

s) Remeter à seção competente, para o devido processamento, as fichas de atendimento a ocorrências preenchidas pelos controladores.

2.2 Atendimento telefônico emergencial – 190

a) O telefonista utilizará a verbalização padrão:

“Polícia Militar, emergência, policial militar _____ , bom dia! (ou saudação correspondente)”;

b) O tom de voz deve ser claro e natural;

c) Não havendo resposta, repetir a verbalização padrão mais uma vez antes de desligar;

d) Ouvir o solicitante. Se necessário interromper, usar o tratamento **“Senhor(a)”,** antes das considerações;

e) Colher as informações necessárias ao preenchimento da documentação respectiva;

f) **Discernir se a ocorrência merece atendimento prioritário ou ordinário**. No primeiro caso, informar imediata e verbalmente ao despachador de viaturas. Em caso de dúvida, considerar a ocorrência prioritária;

g) Atender ao telefone com a maior brevidade possível;

h) No caso de trote, liberar a linha e registrar o evento para fins estatísticos ou administrativos;

i) Em caso de ofensas, não retribuí-las, apenas interromper a ligação;

j) Não usar gírias próprias da Corporação ou termos técnicos que dificultem a compreensão do solicitante;

l) Não fornecer dados pessoais dos integrantes da Corporação.

2.3 Observações

a) Uma vez cadastrada para o serviço, qualquer viatura só entrará em indisponibilidade com o conhecimento prévio e autorização do Centro de Operações respectivo;

b) O atendimento às ocorrências será feito por acionamento direto do Centro de Operações ou por iniciativa própria, com conhecimento daquele;

c) Nenhum conflito de ordens poderá ser discutido na rede rádio;

d) Em caso de exorbitância, o encarregado da coordenação do Centro de Operações deverá intervir;

e) As dúvidas existentes ou assuntos pertinentes a apoio administrativo serão solucionados pelo telefone, pessoalmente ou através de freqüência administrativa, sendo vedado o uso do rádio para assuntos alheios ao serviço;

f) Deverão ser usados os códigos próprios da rede. (Código Fonético Internacional, Código “Q” adaptado às necessidades da Polícia Militar e Código “J” para situações de serviço).

2.4 Liberação de pessoal ao término do turno

a) As guarnições das viaturas do radiopatrulhamento que não estiverem empenhadas solicitarão permissão ao Coordenador do Centro de Operações para recolherem-se aos respectivos quartéis após o encerramento do turno;

b) O despachador de viaturas providenciará para que as guarnições que saem de serviço não se recolham todas simultaneamente, deixando a comunidade desguarnecida;

2.5 Prescrições diversas

a) A cada chamada telefônica ou comunicação ao Centro de Operações que deva resultar numa ação policial deverá corresponder o preenchimento de uma **FICHA DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA** (modelo padronizado, conforme Anexo “A”), permitidas as adaptações necessárias, como no campo destinado à ÁREA, por exemplo.

b) As ocorrências do 3º grupo, ou outras que não ensejam o registro em BOP, são apontadas em documento interno próprio, gerado por cada CO, para controle estatístico.

c) Os COs não devem permitir a entrega de produtos de crimes, como veículos, por exemplo, ao respectivos proprietários.

d) O campo “cor da pele”, constante da Ficha de Atendimento de Ocorrência, deve seguir a terminologia empregada pela SENASP.

e) Os COs não devem permitir que diligências avancem durante o tempo em que o flagrante já esteja descaracterizado.

f) A ocorrência sem efeito não se confunde com a demanda reprimida. Naquela, a guarnição chega ao local do evento em tempo hábil a, de alguma forma, prestar serviço, embora nada constate no local. Nesta, a guarnição não comparece ao local por estar empregada em ocorrências mais graves. O comparecimento ao local dos fatos após decorrido tempo demasiado – o qual será avaliado pelo discernimento do despachador de viaturas – poderá caracterizar demanda reprimida.

REFERÊNCIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão. 2ª ed., 2005.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

ANEXO A

FICHA DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA N.º _____

Ano: ..... Mês: ..... Dia: ..... Turno:	Viatura: ..... Posto: .....
Área do 1º BPM 5º BPM	Delegacia de registro da ocorrência: .....
Solicitante:.....	Solução da ocorrência: ....
Endereço:	....
.....	BOP n.º ..... BOAT n.º .....
.....	Tipificação da ocorrência: .....
Apto: ..... Tel.:	Código da ocorrência: .....
Bairro:	Vitima fatal Sv. Assistencial
Cidade:	Agente evadiu-se Oc. Policial
Ponto de referência:	Ag. preso em flagrante Oc. de trânsito
.....	Dem. Reprimida Oc. Sem efeito
.....	Ag. morto em confronto com PM
Situação no local:	PM morto em confronto com agente
.....	Adolesc. apreend. em flagr. ato infracional: _____
.....	
.....	1º Agente: ..... Sexo:.....
.....	Cor da pele:..... DN:___/___/___
Características dos suspeitos e/ou veículos envolvidos:	2º Agente: ..... Sexo:.....
.....	Cor da pele:..... DN:___/___/___

.....
.....
.....
.....

Modus Operandis:

Rev. Cal.	Moto	1 Agente
Pistola	Bicicleta	2 Agentes
Espingarda	Veic. Passeio	3 Agentes
Faca	Camioneta	+ 4 Agentes
Outros	Caminhão	Uso de capuz
	A pé	

Solicitação realizada pelo: Telefone 190
Telefone direto
Rádio
Iniciativa própria
Outro

Atendente: .....
Despachador de viatura: .....

.....

3º Agente: ..... Sexo:.....
Cor da pele:..... DN:___/___/___
1ª Vítima:.....Sexo:.....
Cor da pele:..... DN:___/___/___
2ª Vítima:.....Sexo:.....
Cor da pele:..... DN:___/___/___
1º Infrator: .....
..... DN: ___/___/___
2º Infrator: .....
..... DN: ___/___/___
Doente(s):
.....
..... DN: ___/___/___
Parturiente(s):
.....
.....DN: ___/___/___
Pessoa encontrada:.....
..... DN: ___/___/___
Veículo localizado/recuperado:.....
.....
Carga localizada/recuperada:.....
.....

H.S.:	H.D.:	H.I.:	H.F.:	Tempo Resposta:
H. de chegada ao DP:			H. de saída do DP	Tempo de permanência do DP:

Informações complementares: (incluir informações detalhadas sobre drogas e armas apreendidas).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 05/CPO-2007

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS PM

1 FINALIDADE

Classificar por grupos e identificar por códigos as ocorrências atendidas pela Polícia Militar.

2 CLASSIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIAS

A codificação das ocorrências objetiva facilitar o registro escrito e a emissão de mensagens por rádio.

As ocorrências são codificadas de modo a que cada uma delas corresponda a uma letra seguida de um número com três dígitos.

2.1 Classificação das ocorrências por grupos

1º GRUPO (G100): De Apoio e Assistência (“A”)

É todo auxílio essencial prestado ao público, entidades e órgãos públicos.

2º GRUPO (G200): Ocorrência Policial (“C”)

É todo fato que exige intervenção policial, por intermédio de ações ou operações.

É dividido em 11 (onze) subgrupos, sendo:

G201 - Contra a Pessoa	(C001 a C050)
G202 - Contra o Patrimônio	(C051 a C100)
G203 - Contra a Organização do Trabalho	(C101 a C150)
G204 - Contra o Sentimento Religioso/Respeito aos Mortos	(C151 a C200)
G205 - Contra os Costumes e Contra a Família	(C201 a C250)
G206 - Contra a Incolumidade Pública	(C251 a C300)
G207 - Contra a Paz Pública	(C301 a C350)
G208 - Contra a Fé Pública	(C351 a C400)
G209 - Contra a Administração Pública	(C401 a C450**)**
G210 - Contra o Meio Ambiente	(C451 a C500)
G211 - Crimes Previstos na Legislação Complementar	(C501 a C550**)**

3º GRUPO (G300): Ocorrência de Informação (“I”)

São as informações prestadas ao público pelo Centro de Operações, advindas de solicitações que, por sua natureza, não são da competência de atendimento policial militar, mas que requerem orientações ao solicitante quanto à solução ou encaminhamento.

4º GRUPO (G400): Ocorrência de Ligação (“L”)

São todas as solicitações ao Centro de Operações que recebem por parte da PM encaminhamento ao órgão responsável pela sua solução.

5º GRUPO (G500): Ocorrência de Trânsito (“T”)

São ocorrências policiais resultantes de crimes, acidentes e infrações de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

É dividido em 02 (dois) Subgrupos, sendo:

G501 - Crimes de Trânsito (T001 a T050)

G502 - Acidentes de Trânsito (T051 a T100**)**

3 CODIFICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS

1º GRUPO

G100 - De Apoio e Assistência (“A”)

A001 AUXILIO À DOENTE
A002 AUXILIO À PARTURIENTE
A003 AUXILIO À DOENTE MENTAL
A004 APOIO À POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL
A005 APOIO À AUTORIDADE
A006 APOIO A ÓRGÃOS DE JUSTIÇA
A007 APOIO A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO POLICIAIS
A008 APOIO A ÓRGÃOS INTERNOS PM
A009 APOIO À POLICIAL MILITAR
A010 APOIO À POLÍCIA FEDERAL
A011 APOIO À POLÍCIA CIVIL
A012 DOCUMENTO ENCONTRADO
A013 PESSOA DESAPARECIDA (SEXO F)
A014 PESSOA DESAPARECIDA (SEXO M)
A015 PESSOA ENCONTRADA (SEXO F)

A016 PESSOA ENCONTRADA (SEXO M)
A017 OBJETO ENCONTRADO
A018 RECAPTURA DE PRESO
A019 OUTROS

2º GRUPO
G200 - Das Ocorrências Policiais
G201 - Contra Pessoa
C001 HOMICÍDIO
C002 TENTATIVA DE HOMICÍDIO
C003 CADÁVER ENCONTRADO
C004 MORTE EM ACIDENTE (EXCETO VEIC. OU AFOGAMENTO)
C005 INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXILIO AO SUICÍDIO
C006 SUICÍDIO
C007 TENTATIVA DE SUICÍDIO
C008 INFANTICÍDIO
C009 TENTATIVA DE ABORTO
C010 ABORTO
C011 LESÃO CORPORAL
C012 PERIGO DE CONTÁGIO OU MOLÉSTIA GRAVE
C013 ABANDONO DE INCAPAZ
C014 EXPOSIÇÃO OU ABANDONO DE RECÉM-NASCIDO
C015 OMISSÃO DE SOCORRO
C016 MAUS TRATOS
C017 RIXA
C018 CALUNIA
C029 DIFAMAÇÃO
C020 INJÚRIA
C021 AMEAÇA
C022 CONSTRANGIMENTO ILEGAL
C023 SEQÜESTRO E CÁRCERE PRIVADO

C024 VIOLAÇÃO DE DOMICILIO
C025 REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO
C026 OUTROS

G202 - Contra o Patrimônio

C051 FURTO A TRANSEUNTE
C052 TENTATIVA DE FURTO
C053 FURTO EM RESIDÊNCIA
C054 DISPARO DE ALARME DE RESIDÊNCIA
C055 FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL
C056 DISPARO DE ALARME DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL
C057 FURTO DE VEÍCULO
C058 FURTO EM VEÍCULO
C059 DISPARO DE ALARME DE VEÍCULO
C060 RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO FURTADO
C061 VEÍCULO ABANDONADO
C062 VEÍCULO ENCONTRADO
C063 TENTATIVA DE ROUBO
C064 ROUBO EM RESIDÊNCIA
C065 ROUBO A TRANSEUNTE
C066 ROUBO COM BREVE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (SEQUESTRO RELÂMPAGO)
C067 ROUBO À BANCO
C068 ROUBO DE VEÍCULO (EXCETO DE TRANSPORTE DE CARGA, CARREGADO)
C069 ROUBO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇOS
C070 ROUBO À MOTORISTA DE TÁXI
C071 ROUBO DE CARGA
C072 ROUBO EM TRANSPORTE COLETIVO
C073 LATROCÍNIO
C074 EXTORSÃO

C075 EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO

C076 ALTERAÇÃO DE LIMITES

C077 ESBULHO POSSESSÓRIO

C078 FURTO DE CARGA

C079 DANO CONTRA PROPRIEDADE PARTICULAR

C080 DANO CONTRA PATRIMONIO PÚBLICO

C081 APROPRIAÇÃO INDÉBITA

C082 APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA

C083 ESTELIONATO

C084 ROUBO A VEICULO DE TRANSPORTE DE VALORES (CARRO-FORTE)

C085 FURTO DE CARGA

C086 OUTRAS FRAUDES

C087 RECEPTAÇÃO

C088 VIOLAÇÃO DE LUGAR OU OBJETO

C089 OUTROS

G203 - Contra a Organização do Trabalho

C101 ATENTADO CONTRA A LIBERDADE DE TRABALHO

C102 PARALIZAÇÃO DE TRABALHO SEGUIDO DE VIOLÊNCIAC103 PARALISAÇÃO DE TRABALHO DE INTERESSE COLETIVO

C104 INVASÃO DE ESTABELECIMENTO DE TRABALHO

C105 ALICIAMENTO DE TRABALHADORES

C106 OUTROS

G204 - Contra o Sentimento Religioso e Respeito aos Mortos

C151 ULTRAJE OU IMPEDIMENTO A CULTO

C152 IMPEDIMENTO/PERTURBAÇÃO DE CERIMONIA FUNERÁRIA

C153 VIOLAÇÃO DE SEPULTURA

C154 DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER

C155 VILIPENDIO A CADÁVER

C156 OUTROS

G205 - Contra os Costumes e contra a Família

C201 ESTUPRO
C202 TENTATIVA DE ESTUPRO
C203 ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
C204 SEDUÇÃO
C205 CORRUPÇÃO DE MENORES
C206 CASA DE PROSTITUIÇÂO
C207 ATO OBSCENO
C208 JOGOS DE AZAR
C209 RUFIANISMO
C210 JOGO DO BICHO
C211 VADIAGEM
C212 MENDICÂNCIA
C213 EMBRIAGUEZ
C214 TRÁFICO DE PESSOA
C215 IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR
C216 BIGAMIA
C217 ADULTÉRIO
C218 SUBTRAÇÃO DE INCAPAZES
C219 OUTROS

G206 - Contra a Incolumidade Pública
C251 CAUSAR INCÊNDIO
C252 EXPOR A PERIGO OUTREM, POR EXPLOSÃO
C253 AMEAÇA DE BOMBA
C254 ARREMESSO DE PROJÉTIL
C255 EXPÔR A PERIGO OUTREM, POR GÁS TOXICO/ASFIXIANTE
C256 CAUSAR DESABAMENTO OU DESMORONAMENTO
C257 ATENTAR CONTRA A SEGURANÇA DE TRANSP. PÚBLICO
C258 ATENTAR CONTRA SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA
C259 EXERCÍCIO ILEGAL DE MEDICINA
C260 CHARLATANISMO

C261 CURANDEIRISMO
C262 EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE
C263 OUTROS

G207 - Contra a Paz Pública
C301 INCITAÇÃO AO CRIME
C302 APOLOGIA AO CRIME OU CRIMINOSO
C303 FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO
C304 PROVOCAR TUMULTO
C305 FALSO ALARME
C306 PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO
C307 PERTURBAÇÃO DA TRANQÜILIDADE
C308 OUTROS

G208 - Contra a Fé Pública
C351 MOEDA FALSA
C352 FALSIFICAÇÃO DE PAPEL PÚBLICO
C353 FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
C354 FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR
C355 USO DE DOCUMENTO FALSO
C356 FALSIDADE IDEOLÓGICA
C357 FALSA IDENTIDADE
C358 RECUSA DE MOEDA DE CURSO LEGAL
C359 OUTROS

G209 - Contra a Administração Pública
C401 PECULATO
C402 CONCUSSÃO
C403 CORRUPÇÃO PASSIVA
C404 VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA
C405 PREVARICAÇÃO

C406 RESISTÊNCIA
C407 DESOBEDIÊNCIA
C408 DESACATO
C409 CORRUPÇÃO ATIVA
C410 CONTRABANDO OU DESCAMINHO
C411 EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES
C412 FAVORECIMENTO PESSOAL
C413 FAVORECIMENTO REAL
C414 FUGA DE PRESO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA
C415 ARREBATAMENTO DE PRESO
C416 MOTIM DE PRESOS
C417 MOTIM DE PRESOS COM REFÉNS
C418 ESTRANGEIRO ILEGAL NO PAÍS
C419 RECUSA DE DADOS
C420 RECEPTAÇÃO
C421 OUTROS

G210 - Contra o Meio Ambiente

C451 TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA BRUTA
C452 TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA BENEFICIADA
C453 CORTE ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
C454 COMÉRCIO/UTILIZAÇÃO ILEGAL DE MOTO-SERRA
C455 QUEIMADA ILEGAL
C456 VENDA/GUARDA ILEGAL DE PRODUTO VEGETAL
C457 DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
C458 CORTAR ÁRVORE PROTEGIDA POR LEI
C459 DESTRUIÇÃO DE PLANTAS DE ORNAMENTAÇÃO
C460 CAÇA/CAPTURA DE ANIMAL SILVESTRE
C461 ANIMAL SILVESTRE EM CATIVEIRO
C462 MAUS TRATOS A ANIMAIS
C463 COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE ANIMAL SILVESTRE

C464 PESCA EM PERÍODO PROIBIDO
C465 CONDUÇÃO OU USO DE EQUIPAMENTO DE CAÇA
C466 PESCA DE ESPÉCIES A SEREM PRESERVADAS
C467 PESCA DE ESPÉCIES DE TAMANHO INFER. AO PERMITIDO
C468 COMERCIO / TRANSP. ESPÉCIE DE PESCA ILEGAL
C469 PESCA EM LOCAL PROIBIDO
C470 PESCA COM EXPLOSIVO OU SUBSTÂNCIA TÓXICA
C471 PROVOCAÇÃO DE MORTANDADE DA FAUNA AQUÁTICA
C472 PESCA ACIMA DA QUANTIDADE PERMITIDA
C473 PESCA COM APETRECHO/TÉCNICA/MÉTODO PROIBIDO
C474 PESCA DE CETÁCEO
C475 POLUIÇÃO AMBIENTAL
C476 EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSOS MINERAIS
C477 DESTRUIÇÃO PATRIMÔNIO DE VALOR HISTÓRICO
C478 PICHAR MONUMENTOS URBANOS
C479 DIFICULTAR OU IMPEDIR AÇÃO FISCALIZADORA
C480 OUTROS

G211 – Principais Crimes Previstos na Legislação Complementar

C501 TRÁFICO (OU SIMILAR) DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
C502 SINAIS DE PERIGO
C503 POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
C504 CONDUTA INCOVENIENTE
C505 PORTE DE ARMA DE FOGO
C506 PORTE DE ARMA BRANCA
C507 DISPARO DE ARMA DE FOGO
C508 TORTURA
C509 RACISMO
C510 OUTROS

3º GRUPO

G300 - De Informação (“I”)

I001 SOLICITAÇÃO DE ENDEREÇO
I002 DOCUMENTOS ACHADOS E PERDIDOS
I003 SOLICITAÇÃO DE NÚMERO TELEFÔNICO
I004 OUTROS

4º GRUPO

G400 - De Ligação (“L”)

L001 PESSOA COM DOENÇA CONTAGIOSA EM VIA PÚBLICA
L002 MATERIAL DE OBRAS NO PASSEIO
L003 LIXO/ENTULHO EM VIA PÚBLICA
L004 EXECUÇÃO DE OBRAS CLANDESTINAS
L005 ANIMAL MORTO EM VIA PÚBLICA
L006 SEMÁFOROS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DANIFICADOS
L007 BURACO EM VIA PÚBLICA
L008 COMÉRCIO DE CAMELÔ EM PORTA DE ESTABELECIMENTO
L009 MESAS DE BAR INSTALADAS EM PASSEIO
L010 VAZAMENTO DA REDE D’ÁGUA E ESGOTO
L011 FIOS DE ALTA TENSÃO SOLTOS EM VIA PÚBLICA
L012 ARVORE CAÍDA (OU QUASE) EM VIA PÚBLICA
L013 TELEFONE PÚBLICO DANIFICADO
L014 CÃO HIDRÓFOBO
L015 POCILGAS/ESTÁBULOS EM LOCAIS IMPRÓPRIOS
L017 ANIMAL VIVO EM VIA PÚBLICA
L018 FOSSAS EM LOCAIS IMPRÓPRIOS
L019 QUEIXA DA ATUAÇÃO DA PM
L020 AGRADECIMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS
L021 SOLICITAÇÃO DE POLICIAMENTO
L022 INTOXICAÇÃO E OU ENVENENAMENTO
L023 OUTROS

5º GRUPO

G500 - De Trânsito (“T”)

G501 - Crimes de Trânsito

T001 CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO

T002 CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA SOB EFEITO DE ÁLCOOL OU SIMILAR

T003 HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO

T004 MENOR NA DIREÇÃO DE VEÍCULO

T005 ENTREGAR A DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA OU SEM CONDIÇÕES DE DIRIGIR

T006 LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO

T007 OMISSÃO DO LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO PARA EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE

T008 OMISSÃO DE SOCORRO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO

T009 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA

T010 TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA

T011 VIOLAÇÃO DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER CNH

T012 MODIFICAÇÃO DE LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA PARA INDUZIR A ERRO O AGENTE POLICIAL

T012 DIREÇÃO PERIGOSA

T013 OUTROS

G502 - Acidentes de Trânsito

T051 ACIDENTE DE VEÍCULOS COM DANOS MATERIAS

T052 ACIDENTE DE VEÍC. COM DANOS MATERIAS VTR PM/BM

T053 ACIDENTE DE VEÍCULOS COM LESÕES CORPORAIS

T054 ACIDENTE DE VEÍC. COM LESÕES CORPORAIS VTR PM/BM

T055 ACIDENTE DE VEÍCULOS COM MORTE DE PESSOA

T056 ACIDENTE DE VEÍC. COM MORTE DE PESSOA VTR PM/BM

T057 ATROPELAMENTO COM LESÕES CORPORAIS

T058 ATROPELAMENTO COM MORTE DE PESSOA

T059 CONFLITO DE CIRCULAÇÃO

T060 OUTROS

4 CONSIDERAÇÃO FINAL

Algumas ocorrências admitem mais de uma classificação. Será usada, entretanto, a mais específica. Por exemplo: homicídio antecedente de subtração de bens se classificará como latrocínio; direção perigosa será caracterizada quando a ação do agente não encontrar capitulação precisa entre as demais. Outros delitos eventualmente praticados serão descritos no histórico da ocorrência

REFERÊNCIAS

Brasil Decreto-lei Nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 – Contravenções Penais.

Brasil. Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Brasil. Lei Nº 9.455, de 7 de abril de 1997 – Crimes de Tortura.

Brasil. Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito.

Brasil. Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Crimes Ambientais.

Brasil. Lei Nº 10.826, de 5 de janeiro de 1989 – Crimes Resultantes de Preconceito de Raça ou Cor.

Brasil. Lei Nº 11.343 de 23 de agosto de 2006 – Tráfico Ilícito de Drogas.

MOREIRA, Juceli dos Santos & Abreu, Luis Fernando Silveira. Manual Básico de Policiamento Ostensivo Atualizado. Porto Alegre: Polost, 2006.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº06/CPO-2007

ASSUNTO: POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

O policiamento ostensivo geral, em sua maior intensidade, manifesta-se pelo emprego das frações elementares e/ou constituídas, a fim de realizar observação, reconhecimento ou proteção, atuando sistemática e permanentemente na proteção do patrimônio público e/ou privado e da integridade do indivíduo, a fim de garantir respeito os dispositivos legais que regulam a vida da comunidade.

2 CONCEITO

Tipo de policiamento que objetiva satisfazer as necessidades basilares de segurança pública, inerentes à coletividade ou a qualquer cidadão individualmente considerado.

Fundamentalmente, apresenta-se na PMRO pela combinação dos seguintes processos:

a) Policiamento ostensivo a pé;

b) Policiamento ostensivo motorizado:

- Automóvel;
- Motocicleta;

c) Policiamento ostensivo com embarcação;

d) Policiamento ostensivo com bicicleta;

e) Policiamento ostensivo aéreo

3 EXECUÇÃO

3.1 Policiamento ostensivo a pé

a) É empregado em postos situados:

- Em logradouros públicos, onde a presença de pedestres é maciça ou a demanda demográfica elevada;
- Particularmente onde o trânsito de veículos é proibido;
- Em zonas de grande concentração comercial;
- Na cobertura a eventos de diversão pública.

b) O turno de serviço será de, no máximo, 06 (seis) horas;

c) Cada patrulha será constituída por 02 (dois) PPMM, no mínimo;

d) A modalidade patrulhamento será executada em postos estabelecidos de acordo com o índice de ocorrências (quantidade) e a incidência (dia, horário, local e tipo), fatores que irão determinar, ainda, a prioridade de cobertura;

e) A modalidade permanência será executada em locais de risco, tais como:

- Local interditado em cumprimento de mandado judicial;

- Locais de crime, visando sua preservação até a chegada da Polícia Civil, quando por o caso;

- Confluências de vias para controle de fluxo de veículos;

- Outros locais que forem determinados pelo escalão superior.

f) Os componentes de uma patrulha a pé, em dupla, devem andar juntos;

g) Cada componente de patrulha deve ter constantemente em vista o seu companheiro, objetivando a segurança e o mútuo apoio em ocorrências;

h) No caso de utilização de sanitários, um dos PM deverá permanecer atento ao espaço físico que estão policiando, postado em local que possa ser visto pelos transeuntes;

i) Evita-se a reunião de patrulhas e/ou patrulheiros na via pública ou junto à vtr, exceto sob o comando do responsável pelo policiamento, quando da distribuição ou recolhimento do policiamento;

3.2 Policiamento ostensivo motorizado

Apresenta-se pela utilização de:

3.2.1 Automóvel (radiopatrulha)

a) Patrulha motorizada que utiliza armamento, equipamento e vtr com especificações adequadas, dotadas de comunicação-rádio e ligada a uma central de operações que ofereça apoio, coordenação e suporte de dados sistematizados;

b) A patrulha motorizada será constituída, no Estado de Rondônia, em regra, por comandante, motorista e patrulheiro. É recomendável que as patrulhas apresentem sempre um graduado como cmt (Sgt ou Cb);

c) O primeiro policial é o comandante, responsável pela coordenação e controle de sua guarnição, cabendo a ele toda iniciativa para resolução de ocorrências, bem como a escrituração da documentação, anotações e relatórios, sendo auxiliado pelo 2º policial e/ou 3º policial;

d) A área de patrulhamento do primeiro policial é a parte frontal da vtr, lateral direita e retaguarda pelo espelho retrovisor direito; é o encarregado das comunicações via rádio e com terceiros, quando nas abordagens;

e) O segundo policial é o motorista da guarnição, responsável pela viatura, sua manutenção, limpeza, condução e segurança;

f) A área de patrulhamento do segundo policial é a parte frontal da vtr, e a retaguarda pelo espelho retrovisor esquerdo, além da lateral esquerda;

g) O terceiro policial é responsável pelo equipamento e armamento da vtr. Quando desembarcado, é o segurança do comandante da guarnição; quando em patrulhamento é o segurança do motorista;

h) A área de patrulhamento do 3º policial é pela parte lateral esquerda e retaguarda. Quando a viatura for de camburão fechado, deverá permanecer com o rosto voltado para o lado esquerdo.

i) O regime de trabalho básico é de 12x 24 (diurnas), 12x72 horas (noturnas);

j) Cada vtr de radiopatrulha deve contar com material próprio para isolamento de local de crime, além de luvas descartáveis, para o socorro de vítimas, corda, lanterna e lona para cobrir vítimas fatais 11.

l) É empregada em espaços físicos urbanos e rurais:

- Realizando patrulhamento e permanência em zonas comerciais, residenciais e em logradouros públicos;
- Cobrindo locais de risco;
- Atuando em eventos especiais;
- Realizando escoltas e diligências.

m) Na modalidade patrulhamento deve ser observado o seguinte:

- Baixa velocidade e atitude expectante dos patrulheiros, **observando o cumprimento das regras de trânsito para trafegar ou para estacionar**, o que transmitirá confiança ao público;

---

1. Consta dos comentários ao artigo 8º do *Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei*: "Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei que cumpram as disposições deste Código merecem o respeito, o total apoio e a colaboração da comunidade em que exercem as suas funções, do organismo de aplicação da lei no qual servem e dos demais funcionários responsáveis pela aplicação da lei."

- A sirene somente deverá ser utilizada em **casos de emergência**, para que seja obtida prioridade de trânsito, evitando-se a vulgarização de recurso, o que levará ao descrédito e, consequentemente, a desmoralização;

- Não se justifica em zonas despovoadas ou em lugares que não configurem local de risco;

- Considerando que a guarnição chama a atenção dos populares, aos policiais é vedado:

  Permanecer descoberto;

  Ficar com o braço pendurado para fora da viatura;

  Expor sua arma sem necessidade;

  Jogar lixo pela janela;

  Assediar mulheres/homens com gracejos, corresponder a gracejos, fazer gestos obscenos ou dizer palavras de baixo calão;

  Dormir ou ficar sentado no interior da vtr no ponto de estacionamento;

  Ultrapassar sinal semafórico fechado para viatura, **exceto quando houver a certeza** de que tal ação não ofereça riscos à guarnição, aos outros veículos e pedestres.

n) O policiamento motorizado, modalidade permanência, observará o seguinte:

- A vtr deverá estar estacionada de forma que, havendo necessidade de deslocamento, poder-se-á fazê-lo em qualquer direção de saída sem realizar manobras;

- A patrulha se manterá em vigilância visual sobre a circunvizinhança, atenta à comunicação com o Centro de Operações;

- Será permitido aos patrulheiros saírem da vtr num raio aproximado de 20 (vinte) metros, porém, não poderão manter outra atividade que os distraia da vigilância e atenção à comunicação rádio, nem poderão deixar armas dentro do veículo.

o) São consideradas condutas obrigatórias dos patrulheiros durante o atendimento de qualquer ocorrência ou pedido de auxílio policial:

- Comunicar ao Centro de Operações o fato, com solicitação para o deslocamento ou interrupção do patrulhamento (quando a comunicação não partir do Centro de Operações);

- Traçar o melhor itinerário para o local da ocorrência, evitando congestionamentos e pistas em más condições de conservação;

- Utilizar **velocidade compatível com a via e com a segurança do trânsito**. O objetivo dos policiais é chegar ao local no menor tempo possível, com segurança. A **velocidade compatível** leva em conta a fluidez do trânsito, as condições climáticas, a características da via, etc. A guarnição não deve exceder o limite de velocidade máxima para a via ou cometa outras infrações de trânsito;

- Manter aceso o dispositivo de luz intermitente durante todo o percurso à noite. Se houver urgência, a sirene também deve ser acionada. **Situação de urgência** é aquela em que há risco iminente à vida ou à integridade física.

- Comunicar ao Centro de Operações a chegada ao local da ocorrência e em rápidas palavras relatar a situação encontrada;

- Estacionar a vtr em local seguro e visível e, se necessário, com sinalização. **Local seguro** é aquele visível a todos e que propicia a rápida retirada da guarnição, se necessário;

- Os policiais devem descer da vtr equipados em condições de imediata defesa;

- Preocupar-se, prioritariamente, em atender possíveis vítimas;

- Utilizar as algemas nos casos de reconhecida necessidade;

- Comunicar ao Centro de Operações a solução e as medidas tomadas;

- Conduzir vítimas, testemunhas e os presos imediatamente à delegacia de Polícia e, junto com os objetos e pertences dos últimos entregá-los ao funcionário da Polícia Judiciária, mediante BOP, discriminando os objetos apreendidos e estado físico aparente do preso;

p) As guarnições de serviço de radiopatrulha classificam-se, quanto à quantidade de policiais militares, em:

- Guarnição do **tipo A**: 02 (dois) Policiais Militares (Cmt e Mot);

- Guarnição do **tipo B**: 03 (três) Policiais Militares (Cmt, Mot e Ptr);

- Guarnição do **tipo C**: 04 (quatro) Policiais Militares (Cmt, Mot, Ptr , Ptr1 e Ptr2);

Em nosso Estado, geralmente não se utiliza a guarnição do **tipo "C"** no serviço ordinário. Esse tipo de guarnição é melhor empregada nas operações policiais militares e nas guarnições especiais. A guarnição para o serviço de radiopatrulha deverá ser do tipo "B". **A guarnição do tipo "A" é inviável para a realidade do Estado de Rondônia,** visto que não há numero suficiente de viaturas para, em tempo aceitável, prestar reforço em caso de necessidade.

3.2.2 Motocicleta

O policiamento motorizado com motocicleta será empregado nas modalidades patrulhamento ou permanência, com observância das técnicas doutrinárias próprias, bem como das regras anteriormente expostas para o policiamento ostensivo em automóvel, quando pertinentes.

As motocicletas serão empregadas:

- Como unidades de patrulha, em cobertura aos demais processos de policiamento, em vista da flexibilidade e sua extrema mobilidade;

- Em princípio, durante o período diurno, em vias pavimentadas e que ofereçam condições de segurança. Não convém serem empregados em condições climáticas adversas (chuva, cerração, neblina, vento excessivo etc.);

- Em praças, jardins, colégios, parques, e mesmo em cruzamentos que necessitam ser controlados com PCTRAN, bem como em conglomerados residenciais;

- Como unidades isoladas com postos determinados.

Detalhes relativos à postura dos motociclistas, funções de cada um e formação das guarnições serão definidas pelos CMTs das OPMs, segundo a doutrina específica. No que for pertinente, as normas válidas para o patrulhamento com automóvel serão observadas.

3.3 Policiamento ostensivo com bicicleta

O uso de bicicleta no policiamento ostensivo obedece às mesmas prescrições para o policiamento a pé, observadas as técnicas próprias. Atua em postos de maior extensão, normalmente em terrenos pouco acidentados. A fração elementar é constituída de 2 (dois) policiais militares, no mínimo.

É desaconselhável seu emprego em condições climáticas adversas (chuva, granizo, etc.) e em locais onde o fluxo de veículos motorizados é intenso, desde que não existam pistas especiais (ciclovias).

3.4 Policiamento com embarcações

1) É empregado:

a) em vias aquáteis e tem as missões previstas para o policiamento a pé;

b) no espaço físico atribuído a sua responsabilidade, coopera com o policiamento ambiental, preservando a fauna, a flora e as extensões d'água;

c) na disciplina e balizamento das extensões d'água;

d) em operações conjuntas com órgãos afins e em apoio as operações terrestres;

e)no apoio à população ribeirinha, em calamidades públicas ou emergência.

2) As embarcações devem satisfazer necessidades de segurança, estabilidade, velocidade em deslocamentos e manobras, abordar ou atracar sob as mais variadas condições. Toda embarcação policial militar deverá ser inscrita na capitania, delegacia ou agência da Marinha do Brasil, de acordo com o regulamento para o tráfego marítimo, e deverá sofrer inspeção anual pela autoridade naval, para a verificação das condições de segurança exigidas.

3) A embarcação deve ser equipada com rádio, bússola, binóculo, âncora, choque-sonda, remo, cabo, coletes salva-vidas, extintor de incêndio, apito ou sirene, material de

pronto socorro e aparelho GPS (global positioning system – sistema de posicionamento global), corda, maleta de ferramentas.

4) Na observação continuada, a patrulha detectará os fatos possíveis de averiguação ocorridos no seu serviço, tomando as providências cabíveis e informando ao escalão imediato superior, se julgado conveniente.

5) Cooperando com a proteção a proteção ao meio ambiente, a guarnição fluvial:

a) Fará levantamento de animais mortos (espécie e quantidade), verificando as possíveis causas, pela análise de indícios (armadilha, tiro, envenenamento, etc.). Especial atenção será dada às espécies em extinção. Se possível, coletará amostras de pescado acondicionado em recipiente com gelo para posterior análise.

Os locais habitualmente freqüentados por caçadores e pescadores devem ser constantemente inspecionados, identificados seus usuários e examinados os equipamentos e as peças abatidas e/ou capturadas. Tomar as providências cabíveis ao se constatar que a legislação, federal ou estadual, está sendo infringida;

b) Prevenirá e coibirá os desmates, queimadas e outros danos causados por ação ilegal, principalmente nas áreas de mata ciliar;

c) Observará indícios de poluição em mananciais hídricos, tais como manchas, cheiro e coloração da água, peixes mortos e outros sintomas. A anormalidade e sua possível origem devem ser comunicadas ao escalão superior com brevidade.

d) Efetuará trabalho educativo junto às populações ribeirinhas no tocante à educação ambiental na preservação dos mananciais, ictiofauna e flora, bem como ressaltar a importância destes para a vida.

6) A patrulha deve manter-se sempre em condições de realizar ações de emergência, pois uma ação rápida pode salvar vidas e bens e evitar ferimentos e pânicos, por ocasião de incêndios, enchentes, explosões, desmoronamentos, quedas de pontes, vendavais e naufrágios. A ação adequada no salvamento de vidas, na evacuação de ilhados, na prestação de primeiros socorros e na proteção dos bens em localidades evacuadas sujeitas à ação de aproveitadores e saqueadores, são as primeiras providencias a serem tomadas.

7) O policiamento de balneários é feito com as finalidades de:

a) patrulhar as áreas demarcadas para o local de banho;

b) orientar os banhistas que tenham ultrapassado a área demarcada para banho para que retornem sob pena de incorrerem em crime de desobediência,

c) encaminhar à autoridade competente os banhistas que tenham ultrapassado a área demarcada, pondo em risco a própria vida, e os que apresentarem sintomas de embriaguez, uso de entorpecentes ou euforizantes;

d) prestar socorro imediato em caso de afogamento, aplicando os primeiros socorros e removendo a vítima para local adequado;

e) auxiliar nas buscas iniciais para localização de pessoas afogadas;

f) efetuar a prisão de infratores nos casos de condução perigosa de embarcação que ponha em risco a segurança de banhistas e encaminha-los à autoridade competente.

8) A guarnição deverá prestar auxílio às comunidades e ao público localizado às margens das vias aquáteis, realizando o transporte de doentes e feridos, de médicos, de parteiras e outros considerados de urgência.

9) A patrulha desembarcada atuará como o faz no processo a pé. Junto à embarcação, fundeada ou atracada, deverá permanecer um patrulheiro em condições de manter a escuta permanente do rádio e a guarda do material e equipamento.

10) Quando necessária à condução de infratores na embarcação, deve-se atentar para o uso de equipamento de salvatagem e posicionamento do mesmo na embarcação para que não ofereça risco aos componentes da patrulha. Deve-se evitar o uso de algemas quando embarcado, salvo se estritamente necessário.

a) os materiais encontrados e/ou apreendidos por infração administrativa, no transcorrer da operação fluvial, deverão ser conduzidos, quando possível, até uma unidade terrestre (sede do quartel) para a entrega dos mesmos mediante termo de apreensão e depósito;

3.5 Policiamento aéreo

Diretriz específica será elaborada quando da ativação deste processo de policiamento na PMRO.

3.6 Aspectos relevantes na execução do policiamento ostensivo

a) A principal preocupação do PM na execução do policiamento ostensivo geral deve ser "o que ver**" e "** onde e como atuar**", percebendo a diferença entre o cidadão honesto e o delinqüente, empregando adequadamente os meios disponíveis, atuando dentro da lei, granjeando respeito e a confiança da população, tornando-se, em conseqüência, parte integrante e atuante da sociedade, responsável pela sua segurança;**

b) O PM deve ser um profissional desencorajador àquele ou aqueles que tenham em mente a perpetração de ilícito penal ou mesmo de um ato anti-social. Esta ação inibidora será resultante de sua atitude, de sua maneira de agir, de seu aspecto pessoal. O PM deve ser observador e estar atento a tudo que ocorre a seu redor, percebendo a diferença de comportamento de indivíduos e eventuais mudanças de procedimentos das pessoas, características típicas de que ali há algo para ser verificado;

c) Situações que merecem verificação, consideradas atitudes suspeitas, por consistirem em comportamento anormal ou incompatível para determinados horários e ambientes:

- Indivíduos que, ao ver o PM, alteram o comportamento, disfarçando, mudando de rumo, largando algum objeto, correndo ou demonstrando de alguma forma preocupação com a chegada do PM;
- Pessoas aflitas ou nervosas sem motivo aparente ou adultos segurando crianças que choram, pedindo o pai ou a mãe (pode ser seqüestro). Crianças pequenas vagando em lugares públicos ou ermos podem estar perdidas;
- Indivíduo cansado, suado por correr, sujo de lama ou sangue (pode estar fugindo da polícia ou de local de crime) ;
- Indivíduo parado ou veículo parado muito tempo, próximo à estabelecimento de ensino (pode ser traficante). Vendedores ambulantes (carrinho de pipoca, sorvete, etc.) também devem ser objeto de atenção;

- Indivíduo carregando sacos ou objetos como eletrodomésticos, picareta, pé-de-cabra, macaco de automóvel (pode ser “arrombador” que já agiu ou vai agir);
- Indivíduo com odor característico de tóxico (pode ser portador de droga);
- Indivíduo parado muito tempo nas proximidades de estabelecimento comercial ou bancário;
- Indivíduo agachado, dentro ou ao lado do veículo parado ou estacionado (pode estar se escondendo, fazendo ligação direta ou furtando aparelho de som, etc.);
- Grupo de pessoas paradas em local ermo, mal iluminado ou de má freqüência (podem ser traficantes ou delinqüentes);
- Indivíduo ou veículo que passa várias vezes pelo mesmo local (pode ser delinqüente esperando a hora de agir);
- Indivíduo ou veículo que foge à aproximação do PM;
- Estabelecimento comercial com a porta semi-fechada (pode estar havendo um ilícito penal no seu interior);
- Janelas ou portas abertas em residências ou estabelecimento comercial, especialmente no período noturno (pode haver delinqüente no seu interior);
- Veículo que passa em alta velocidade, com ocupantes apavorados ou empunhando armas (podem estar fugindo da polícia ou de local de crime);
- Carro estacionado, com motorista no volante ou outras pessoas dentro, parado há muito tempo no mesmo local (podem ser delinqüentes, esperando a hora de agir);
- Veículo parado, mal estacionado, luzes acesas, portas abertas, chaves no contato (pode ser carro roubado ou ocupado por delinqüentes em fuga ou cometendo ilícito penal por perto);
- Veículo em movimento que procure chamar a atenção do PM através de sinais, como luz, buzina, freadas, etc. (alguém pode estar precisando de ajuda);
- Ruídos que quebram a rotina como gritos, explosão, disparo de arma de fogo, etc. (alguém pode estar precisando de ajuda);

- Veículo velho com placa nova, veículo com placa dianteira diferente da traseira, veículo com lataria amassada ou vidros estilhaçados, veículo com marcas de bala na lataria (pode ser roubado);
- Pessoa que desvia o olhar ou o seu itinerário, bruscamente, quando reconhece ou avista um policial;
- Uso de vestes incompatíveis com o clima, possibilitando porte ilegal de armas ou objetos ilegais;
- Indivíduo estranho, excessivamente atencioso e carinhoso com crianças nas ruas;

d) Em qualquer situação suspeita, em princípio, o PM só deve atuar se estiver com superioridade numérica e de poder de fogo. Não preenchendo essas duas condições, deverá solicitar reforço;

e) Onde e como atuar

- Em princípio, não sair dos limites da jurisdição de sua atuação. Preocupar-se em cumprir o seu papel. Auxiliar seus companheiros, quando solicitado;

- Trabalhar em conjunto. Ninguém obtém resultados satisfatórios sozinho;

- Conhecer a fundo a área de atuação (rotina, moradores, comerciantes, vias de acessos, locais de má freqüência, delinqüentes e seus pontos de reunião, etc.);

- Manter bom relacionamento com a comunidade que lhe prestará informações e lhe dará ajuda em caso de necessidade;

- Não se envolver emocionalmente na ocorrência, não tomar partido, permanecer sereno, mesmo diante de fatos extremamente chocantes. Portanto, o PM deve evitar o atendimento pessoal de ocorrência que envolva seus familiares.

f) **Relações com a comunidade e imprensa**

- Auxiliar crianças, pessoas, idosas e deficientes físicos a atravessarem ruas, parando a viatura para isso, se necessário;

- Prestar informações solicitadas pelas pessoas. Ser atencioso. Recorrer a colegas ou mesmo a civis, se for preciso, para solucionar o problema;

- Auxiliar pessoas em dificuldades em locais ermos, mal iluminados ou em horários impróprios (Ex.: veículo, com família dentro, com pneu furado ou problemas mecânicos);

- Socorrer pessoas acidentadas ou vítimas de mal súbito;

- Atender à imprensa, se solicitado, educadamente, fornecendo dados objetivos que se resumam à ocorrência em questão.

g) Procedimentos durante o patrulhamento

- Encontrando alguma situação considerada suspeita, não titubear e verificá-la, observando os princípios de segurança individual;

- Evitar rotina no trajeto de patrulhamento;

- Com viatura, respeitar rigorosamente todas as regras de trânsito;

- Adequar a velocidade da viatura ao local, de forma a poder perceber tudo o que ocorre em seu redor, sem interromper o fluxo de tráfego;

- Quem dirige a viatura é, além de motorista, um integrante da guarnição, também atento para perceber situações suspeitas e entrar imediatamente em ação;

- Nas paradas, manter-se atento ao fluxo de trânsito e de pedestres a sua volta, (ao contrário do que ocorre), pois a guarnição poderá ser alvo de agressão a qualquer momento;

- Nas paradas, deixar um espaço de aproximadamente 05 metros do veículo à frente, pois essa providência, caso necessário, facilita a saída imediata;

- Evitar deslocar-se imediatamente atrás de veículos grandes, como carretas, caminhões-baú, ônibus, vans, etc., possibilitando melhor e maior amplitude visual;

- Desconfiar, em princípio, de informações recebidas por terceiros. Identificar o informante e verificar a veracidade da informação antes de agir, evitando possíveis " armadilhas " ou o cometimento de injustiças;

- Em locais de freqüência pública, colocar-se sempre próximo e de costas para a parede, com ampla visão sobre a entrada e o anterior do local;

- O Cmt da guarnição deve prever, sempre que a vtr for estacionada, um PM para fazer a segurança dos demais, ficando fora da viatura, de costas protegidas, atento ao movimento das proximidades (pessoas e veículos) e atento ao rádio;

- Só conduzir a DP indivíduos presos em flagrante delito ou em virtude de mandado judicial**2**. A falta de documentos não constitui ilícito penal, mas sim a recusa de fornecer dados sobre a própria identidade, profissão e domicílio. Caberá ao PM confirmar, se entender como falsos, os dados fornecidos pela pessoa sobre a própria identificação.

h) Socorro a suspeitos ou delinqüentes

- Socorrer feridos será prioridade em qualquer ocorrência 3**.**

- Fazer busca preliminar no ferido, rapidamente, com o objetivo de preservar a segurança da guarnição;

- No caso específico de delinqüentes, algemar os que estiverem conscientes, quando necessário;

- O socorro, em princípio, deve ser feito na viatura de radiopatrulha, mantendo-se a guarnição atenta aos feridos durante o deslocamento, evitando possíveis surpresas; no socorro, a viatura deve ter pelo menos dois PPMM. Há casos em que o socorro deverá ser prestado necessariamente por ambulância (onde houver disponibilidade), dada à possibilidade de o socorro em radiopatrulha agravar o estado do ferido.

- Caso o socorro seja feito por terceiros, cuidar para que estejam em número superior ao de feridos; anotar os dados do veículo e do condutor para constar do histórico do BOP. Em caso de recusa dos terceiros e na impossibilidade de prendê-los, anotar, se possível, dados pessoais ou do veículo, para posteriores providências;

- Todos esses procedimentos não devem retardar, mais que o necessário, o socorro;

---

2 *Declaração Universal dos Direitos Humanos*, art. 9º: "Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado."; *Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos*, art.9º: "Todo individuo tem direito à liberdade e à segurança da sua pessoa. Ninguém pode ser objeto de prisão ou detenção arbitrária. Ninguém pode ser privado da sua liberdade a não ser por motivo e em conformidade com processos previstos na lei...".

3 P*rincípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei*, Nº5, "C": "Assegurar a prestação de socorros médicos às pessoas feridas ou afetadas, tão rapidamente quanto possível"; *Código de Conduta para os Encarregados pela Aplicação da Lei*, art.6º: "Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem assegurar a proteção da saúde das pessoas à sua guarda e, em especial, devem tomar medidas imediatas para assegurar a prestação de cuidados médicos sempre que tal seja necessário".

- Na emergência do hospital, exercer vigilância para que o ferido não fuja, até que seja entregue à Polícia Civil.

REFERÊNCIAS

MOREIRA, Juceli dos Santos & ABREU, Luis Fernando Silveira. Manual Básico de Policiamento Ostensivo Atualizado. Porto Alegre; Polost, 2006.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, 1979.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 1966.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, 1990.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. Manual Básico de Procedimentos Operacionais Padrão. 2ª ed., 2005.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. M-14-PM. Manual Básico de Policiamento Ostensivo.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº07/CPO-2007

ASSUNTO: OPERAÇÕES POLICIAIS MILITARES – Bloqueio de vias de tráfego, varredura, cerco.

1 FINALIDADE

Padronizar a execução e a coordenação das operações policiais militares desenvolvidas pelas Uop da Polícia Militar, no que pertine a bloqueio de vias de tráfego e vistoria em áreas determinadas.

2 OPERAÇÕES

2.1 Conceito de operação policial militar

É a conjugação de ações, executada por fração de tropa constituída, que exige planejamento específico.

Considerar-se-á, em princípio, dentre outras operações que poderão ser desenvolvidas, os seguintes tipos de operações policiais militares:

a) Comando de trânsito;

b) Bloqueio em via pública;

c) Varredura;

d) Cerco;

2.2 Comando de Trânsito

Realizado pela instalação de Postos de Controle de Trânsito (PCTRAN) fixos e móveis com o objetivo de verificação de documentação, velocidade e equipamentos obrigatórios com uso regulado pelo Código Brasileiro de Trânsito. A ação dos policiais poderá, conforme a missão, ter caráter orientador ou repressivo.

O contingente designado para os PCTRAN deverá ter efetivo suficiente para cumprir a missão sem provocar transtornos no fluxo normal de trânsito.

Considerar-se-á como efetivo básico de atuação por PCTRAN:

- Cmt do PCTRAN;
- PPMM com missão de apoio e reserva;
- PPMM com missão de abordagem.

O Cmt do PCTRAN deverá ser, sempre que possível, um oficial, ou na impossibilidade, um sargento.

Os PCTRAN deverão ser devidamente sinalizados e balizados de forma a oferecer total segurança aos veículos, condutores e passageiros dos veículos abordados e aos policiais em serviço.

Os PPMM designados para abordagem dos ocupantes dos veículos deverão ser escolhidos entre os que tenham prática de policiamento de trânsito. Na impossibilidade de tal medida, dever-se-á instrui-los sobre todos os detalhes da operação, assegurando-se que tais policiais estejam em condições de efetuar a verificação de controle.

Os PCTRAN serão previstos nas condições e circunstâncias que não venham a causar tumulto nem prejuízo à vida normal da cidade.

As medidas de fiscalização poderão ser desenvolvidas com verificação total do fluxo de trânsito ou através do processo de amostragem.

No processo de amostragem, a verificação obedecerá a um critério de seleção por quantidade ou tipo de veículo.

Os coletivos, veículos de socorro de qualquer espécie, viaturas militares e carros oficiais terão, **em princípio**, trânsito livre nos PCTRAN.

Veículos que conduzem pessoas enfermas, idosas, crianças ou ocupantes facilmente identificados como família em viagem serão liberados o mais rápido possível.

Em princípio, nos comandos de trânsito não se revistarão os veículos internamente nem se determinará o desembarque de seus ocupantes. Tais medidas somente serão tomadas, com permissão do Cmt do PCTRAN, para casos isolados, quando existirem fundadas suspeitas que as justifiquem.

Advertência verbal: advertir não significa ameaçar ou proferir lição de educação moral. Com firmeza, serenidade, tom de voz e postura compatíveis, o policial deve esclarecer ao condutor sobre as providências e conduta que deve adotar.

2.3 Bloqueio em via pública

Operação que recebe também designações doutrinárias “barreira” e “bloqueio relâmpago”

O objetivo da operação será definido pela autoridade competente, que se valerá de informações estatísticas relativas aos locais e horários de maior incidência criminal.

Seqüência de ações:

1. Programar dia e horário e duração da operação, atentando para evitar a formação de congestionamentos e longa permanência no mesmo lugar;

2. Escolher local observando os critérios de objetividade e segurança, com trecho extenso o suficiente para haver sinalização, bolsão de vistoria, área de veículos recolhidos e estacionamento de viaturas. Não usar local após curva ou declive;

3. Prever efetivo, conforme necessidade e disponibilidade para a distribuição das diversas funções na operação, como selecionador, vistoriador, segurança, anotador e comunicador;

4. Prever a necessidade de policial feminina para as buscas pessoais em mulheres;

5. Prever meios de sinalização;

6. Prever viaturas, armamentos, munições e coletes balísticos e comunicação;

7. Para bloqueio noturno, prever sinalização própria;

8. Prever solicitação de meios não existentes na OPM;

9. Divulgar previamente ao efetivo, o propósito da operação e as metas a serem atingidas;

10. Ter sempre um guincho acessível, o mais rápido possível, para cada operação a ser desencadeada.

Armamentos e munição:

O armamento e a munição deverão ser compatíveis com a periculosidade da operação e os objetivos propostos, mas de forma geral:

a) os policiais militares portam seus respectivos armamentos (revólver ou pistola PT-100);

b) os policiais militares na função de segurança portam armas longas: carabina cal.38, espingarda cal.12, sub-metralhadora cal.9mm e/ou todo armamento compatível para o desenvolvimento seguro e eficaz da operação.

Efetivo:

O efetivo consistirá no número suficiente de policiais militares para executar as diversas tarefas, mas sem excesso e ociosidade.

2.3.1 Bloqueio padrão – montagem e missões dos integrantes

Uma viatura deverá ficar a aproximadamente cem metros antes do bloqueio, com o motor ligado e os policiais embarcados, a fim de evitar possíveis fugas.

Uma viatura deverá ficar afastada a cem metros após o bloqueio, para impedir a passagem de veículos que desobedeçam à ordem de parada ou tentem evadir-se.

No bloqueio propriamente dito, devem permanecer duas viaturas, em direções opostas, somente com os motoristas embarcados.

Emprego dos PPMM no bloqueio:

Os PPMM desembarcados devem efetuar as seguintes missões:

- Um Oficial responsável pela operação;
- Um Sgt, que auxiliará o Oficial;
- Dois PPMM para a segurança;
- Um PM selecionador de veículos;
- Um PM anotador;
- Dois PPMM para execução das vistorias.

OBS: É possível a formação, no mesmo bloqueio, a depender do objetivo, de várias bases de vistoria, cada uma composta por 01 PM vistoriador e 01 PM segurança.

Da seleção:

O selecionador, dependendo das mãos de direção, deve escolher corretamente os veículos para vistoria, consoante aos critérios estabelecidos. A ordem de parada será transmitida por meio de sinal de lanterna ou giroscópio de vtr no período noturno, e

sinalização com a mão, podendo-se usar o giroscópio como sinal de alerta, no período diurno, para que o veículo estacione.

Da vistoria:

Os PPMM que efetuam a vistoria devem verificar todas as partes do veículo revistado, com vistas a encontrar objetos furtados, armas, entorpecentes ou qualquer material que indique suspeita de ação delituosa.

Do anotador:

O PM encarregado dessa missão deve verificar toda a documentação e anotar os dados relativos ao veículo e ao seu condutor. Faz contato com o CO para verificação de dados.

Da segurança:

Os PPMM que efetuarem a segurança devem estar atentos a todos os veículos e, principalmente, aos PM desembarcados que efetuam seleção, vistoria e anotação, a fim de evitar surpresa por parte de delinqüentes que estacionam o veículo na barreira e o abandonam, fazendo uso de armas contra a tropa.

2.3.2 Casos Especiais

Quando a urgência impuser, em localidades interioranas, principalmente, bloqueio eventualmente montado, com objetivo especifico, poderá fugir do planejamento padrão.

2.4 Varredura

É uma operação repressiva, executada mediante prévio planejamento, com o objetivo de retirar de circulação delinqüentes procurados pela Polícia Judiciária e infratores de toda espécie, de modo a fazer diminuir o número de ocorrências policiais em determinado local da cidade.

Observações:

a) Poderá ser realizada com objetivo de uma ação de desarmamento ou para por fim a onda de tumulto e algazarras que rotineiramente tenha se instalado em determinada localidade com prejuízos ao sossego público;

b) Será realizada em áreas e locais críticos demonstrados nos mapas de ocorrências das OPMs;

c) A área designada para a operação varredura poderá abranger uma localidade rural, um bairro ou mesmo um local específico que esteja servindo de ponto de reunião ou base de ação para atividades ilícitas;

d) Os locais de atuação da tropa, dentro da área considerada para a operação, deverão ser pontos perfeitamente identificados e levantados através de trabalho de inteligência, vez **que não são toleradas abordagens em locais ou a pessoas sem a justificativa da fundada suspeita 4;**

e) A operação varredura não se confundirá com simples reforço de policiamento ostensivo. Ela caracterizará uma ação de força rápida, discreta, enérgica e com total aproveitamento do fator surpresa. Não será repetitiva para o mesmo local senão em períodos de tempo alternados;

f) A atuação da tropa se restringirá às missões previamente estabelecidas, a locais específicos e se conduzirá através de medidas de comando bem planejadas e perfeitamente coordenadas;

g) O contingente terá organização, comando e efetivo necessários ao cumprimento da missão. Não é recomendável o emprego de alunos de curso de formação;

h) O valor mínimo de emprego é o de um Pelotão, aproximadamente 30 policiais. Atuará tendo por base a ação de seus Gp PM ou em forma de patrulhas (comandadas por sargentos). Em hipótese alguma se admitirá atuação policial isolada ou fora da ação de comando;

i) As autoridades de Polícia Judiciária deverão ser cientificadas da missão com a devida antecedência. Sempre que possível poderá haver participação de elementos da Polícia Civil, com atuação em conjunto.

2.5 Cerco

Espécie de operação que precede outra, principal, como preparatória dela. Podemos considerar, para fins policiais, duas modalidades de cerco.

2.5.1 Cerco Programado

Aquele para que, anteriormente à ocasião, é executado um trabalho planejado de levantamento de dados do local e das medidas a serem adotadas em cada situação

---

4 *Declaração Universal dos Direitos Humanos*, art.12: "Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques a sua honra e reputação. Todo o homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques"; *Pacto Internacional Sobre os Direitos Civis e Políticos*, art. 17: "Ninguém será objeto de intervenções arbitrarias ou ilegais na sua vida privada, na sua família, no seu domicilio ou na sua correspondência, nem de atentados ilegais à sua honra e à sua reputação".

específica que surgir. Para o levantamento de dados, levam-se em consideração os seguintes fatores:

- Natureza da missão principal;
- Vias de acesso ao local;
- Vias de retraimento ou fuga do local;
- Probabilidade de reação dos delinqüentes;
- Grau de periculosidade dos delinqüentes;
- Possibilidade de riscos de morte ou lesões graves aos moradores das cercanias do cerco;
- Possibilidade do surgimento de reféns.

2.5.2 Cerco Ocasional

Aquele que se torna imperioso durante uma ação policial rotineira, quando infratores se homiziam em edificações ou se escondem em locais de difícil acesso.

Nestas hipóteses, deve ser observado o seguinte:

- Elaboração de plano específico, simples, para a operação de captura;
- Procedido o cerco, determina-se que os infratores saiam com as mãos na cabeça;
- Se a ordem não for acatada e for possível, os policiais farão uso de armamento químico;
- Para a entrada em edificação, evitar desvantagem numérica ou de poder de fogo;
- A lanterna deve ser usada afastada do corpo, somente o necessário, e com facho de luz intermitente;
- Os PPMM não devem atuar separadamente, evitando serem surpreendidos isolados pelos delinqüentes ou atirar um contra o outro;
- A arma deve ser conduzida à mão;
- É necessário muito cuidado para não ocorrer fogo cruzado.

3 PRESCRIÇÕES GERAIS

a) As operações terão missões e conceitos de atuação bem caracterizados, de modo a definir o objetivo da operação a ser executada;

b) Não deverão ser executadas operações simultâneas na mesma localidade;

c) Em princípio, o efetivo empregado nas operações será o da própria sede. O emprego de policias de frações destacadas exigirá permissão e coordenação do CRP;

d) A programação das operações de policiamento ostensivo será, em princípio, mensal, elaborada pelos Cmt de Áreas e Subáreas para o mês seguinte;

e) Após a realização das operações, os Cmt de Subáreas e de Área remeterão ao CRP os relatórios das operações realizadas, conforme orientações baixadas pelas Coordenadorias.

REFERÊNCIAS

MOREIRA, Juceli dos Santos & ABREU, Luis Fernando Silveira. Manual Básico de Policiamento Ostensivo Atualizado. Porto Alegre: Polost, 2006.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 1966.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. Manual de Procedimentos Padrão. 2ª ed, 2005.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. M-14-PM. Manual Básico de Policiamento Ostensivo.

PROJETO DE LEI FEDERAL Nº1721/2003. Dispõe sobre a Identificação de Barreiras Policiais. Deputado Coronel Silas, Brasília, 2003.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº08/CPO-2007

ASSUNTO: **TÉCNICAS POLICIAIS MILITARES MAIS USUAIS**

1 FINALIDADE

Padronizar a utilização das mais usuais técnicas policiais militares executadas quer por frações de tropas, quer pelo PM individualmente, nas atividades de preservação da ordem pública.

2 CONCEITO

Técnicas policiais militares são o conjunto de métodos e procedimentos usados para execução eficiente das atividades policiais militares nas ações de policiamento ostensivo.

Considerar-se-ão, basicamente, as seguintes técnicas:

a) Uso de algemas;

b) Busca;

c) Abordagem e vistoria;

d) Escoltas;

e) Perseguição;

f) Normas gerais para efetuar prisão;

g) Descrição;

3 TÉCNICAS

3.1 Emprego de algemas

3.1.1 Condições de emprego

a) A algema não deverá ser utilizada indiscriminadamente em todos os presos **5**. É considerada um equipamento de reforço de que dispõe o policial militar para utilização em casos especiais, plenamente caracterizados. São eles:

- Em presos potencialmente agressivos, violentos, ou que demonstrem resistência física à ordem policial militar;

- Condução de ébrios e viciados recolhidos na prática de infração e que devam ser postos em custódia, quando do seu estado de exaltação torne indispensável o emprego da força;

- Transporte de uma para outra dependência ou remoção de um para outro presídio, dos presos que, pela sua conhecida periculosidade, possam tentar a fuga durante o deslocamento. É recomendável, ainda, nos casos em que já tenham tentado a evasão ou oferecido resistência na sua prisão;

- Na prisão de marginais reconhecidos ou procurados pelas autoridades policiais, com o objetivo de evitar fuga ou agressão.

---

5 *Princípios Básicos Sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo Pelos Funcionários Responsáveis Pela Aplicação da Lei*, Nº 5, "a": "Utiliza-las com moderação e a sua ação deve ser proporcional à gravidade da infração e ao objetivo legítimo a alcançar" e Nº 15: "Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem utilizar a força na relação com pessoas detidas ou presas, exceto se isso for indispensável para a manutenção da segurança e da ordem nos estabelecimentos penitenciários, ou quando a segurança das pessoas esteja ameaçada"; *Código de Conduta Para os Encarregados Pela Aplicação da Lei*, art. 3º: "Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a força quando tal se afigure estritamente necessário e na medida exigida para o cumprimento do seu dever".

b) Não será tolerada a utilização injustificada das algemas, nem atitudes que causem humilhação ao preso ou reprovação da população;

c) Pessoas idosas, menores ou mulheres somente serão algemadas em caráter excepcionalíssimo, se o grau de periculosidade ou de exaltação assim o exigir;

d) Em princípio, a cada guarnição de RP deverá corresponder um par de algemas, no mínimo. Em hipótese alguma as algemas ficarão guardadas na viatura;

e) Não se admitirão os seguintes procedimentos:

- Algemar preso na porta externa da viatura parada ou em movimento;
- Algemar preso em postes, árvores ou outro meio externo fixo;
- Algemar preso pelos pés, cotovelos, etc., sem necessidade;
- Conduzir presos algemados pelas ruas, sem necessidade;
- Manter preso algemado exposto à curiosidade popular, além do período estritamente necessário para recolhê-lo à viatura ou local resguardado.

g) Não é permitido o emprego de algemas, conforme § 1º, do Art 234 do Código de Processo Penal Militar, nos presos abaixo relacionados:

- Os Ministros de Estado;
- Os Governadores ou Interventores de Estados, ou Territórios, o Prefeito do Distrito Federal, seus respectivos Secretários e Chefes de Polícia;
- Os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da União e das Assembléias Legislativas dos Estados;
- Os cidadãos inscritos no Livro de Mérito das ordens militares ou civis reconhecidas em lei;
- Os magistrados;
- Os Oficiais das Forças Armadas, das Polícias e dos Corpos de Bombeiros, Militares, inclusive os da reserva, remunerada ou não, e os reformados;
- Os Oficiais da Marinha Mercante Nacional;
- Os Diplomados por faculdades ou instituto superior de ensino nacional;
- Os Ministros do Tribunal de Contas;
- Os Ministros de confissão religiosa.

OBSERVAÇÃO

O ECA prevê que menores não devem ser algemados. Haverá exceção sempre que se configurar a hipótese da letra “C”, supra, quando auto de resistência deverá ser lavrado.

3.1.2 Técnicas de uso de algemas

a) Obtém-se o máximo de segurança quando o preso é algemado com os braços estendido para trás, às suas costas, de forma que as palmas das mãos fiquem voltadas para fora;

b) Quando o preso tiver de ser transportado por um percurso muito longo, pode-se algemá-lo com as mãos para frente do corpo. Neste caso deve-se tomar a precaução de enlaçar as algemas com o cinto das calças, tendo-se o cuidado de deslocar a fivela do cinto do preso para as costas, impossibilitando-o, assim de afrouxar o cinto e deslocar os braços com mais desenvoltura.

3.1.3 Técnicas para algemar

Vê-se, a seguir, a técnica básica para algemar preso em pé. Há diversas fontes doutrinárias que complementam a matéria, pelo ensinamento das técnicas para algemar preso na posição “de joelhos” ou “pronada” (deitado). Ver Nº 3.2.1.3

a) Em primeiro lugar, procede-se à revista do preso. A técnica de "busca contra a parede" é normalmente a que oferece melhores condições de segurança. Basicamente, encosta-se o preso de frente para a parede e procede-se a revista pelas suas costas;

b) Terminada a revista, o policial militar segura as algemas com a mão forte, as algemas estão abertas e o preso apoiado, de frente para a parede. O Policial Militar, colocado às costas do preso, mantendo uma distância de segurança, determina que abaixe o braço direito, colocando-o atrás das costas, com a palma da mão virada para fora e os dedos esticados;

c) Em seguida, aplica a algema no pulso direito, mantendo voltada para cima a parte da algema que tem o buraco da fechadura. A algema é colocada firmemente no pulso, **mas não deve ser apertada a ponto de ferir o preso;**

d) Em seguida, o policial militar determina que o preso encoste a cabeça na parede e abaixe o braço esquerdo, estendendo-o da mesma forma que o direito, às costas, com a palma da mão para fora;

e) Segurando ainda o braço direito do preso com a sua mão forte, o Policial Militar usa da outra mão para algemar o outro pulso;

f) Ao algemar o pulso esquerdo, o PM deve prestar atenção para que as palmas das mãos do preso fiquem desencontradas, viradas para fora;

g) Em seguida, o Policial Militar utiliza a trava dupla. Para isso, coloca o pino da chave, de modo a pressionar o pino lateral da algema. Com isso ele aciona a trava dupla que tranca a alavanca dentada no lugar e impede o preso de procurar a apertar ainda mais a algema, numa tentativa de obrigar o PM a socorrê-lo;

h) Não existindo nenhuma parede próxima que possa ser utilizada, o policial militar pode usar a própria viatura determinando que o preso encoste a cabeça no capô do motor.

3.1.4 Condução de preso

a) Todo preso será submetido à busca pessoal, por mais pacífico que aparente ser, inclusive os feridos que serão socorridos. A utilização de algemas somente ocorrerá, não é demais repetir, para detidos que ofereçam perigo, real ou potencial, à segurança do PM ou possibilidade de fuga. Na falta de algemas, aproveitam-se os meios de fortuna, como o bastão policial ou a cinta do próprio preso. Brutalidade ou violências desnecessárias constituirão "abuso de autoridade", no mínimo. Os policiais auxiliarão o preso a embarcar na vtr, para evitar que ele se lesione **6**;

b) O transporte de preso deverá ser feito em viaturas do tipo carro presídio (CP) e, enquanto estas não chegam, o preso deve ser mantido sob severa vigilância, de preferência em local isolado e longe do público. **Nenhum preso de histórico desconhecido deve ser subestimado em termos de capacidade de reação;**

---

6 *Código de Conduta para os Encarregados pela Aplicação da Lei*, art.6º: “Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem assegurar a proteção da saúde das pessoas à sua guarda e, em especial, devem tomar medidas imediatas para assegurar a prestação de cuidados médicos sempre que tal seja necessário.”; *Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer Forma de Detenção ou Prisão*, Princípio 1: “A pessoa sujeita a qualquer forma de detenção ou prisão deve ser tratada com humanidade e com respeito da dignidade inerente ao ser humano”.

c) Proceder-se-á a condução de presos no compartimento de carga de viaturas do tipo dois volumes (gol, fiat, etc) **excepcionalmente,** quando não houver disponibilidade de vtr tipo CP e o agente for perigoso. Entende-se, em tais hipóteses, que se o agente for conduzido no banco traseiro da viatura colocará em risco a segurança dos policiais militares;

d) Se apenas um preso tiver que ser transportado algemado em boléia, recomenda-se sentá-lo do lado direito do banco traseiro.

Nesta posição, a possibilidade do preso tentar agredir o motorista é extremamente limitada, mesmo porque outro policial militar, colocando-se ao lado dele, está em posição de impedi-lo, usando a força se necessário.

É importante que o policial militar, antes de sentar-se ao lado do preso, certifique-se que sua arma está bem trancada no coldre.

Se dois presos não perigosos tiverem que ser transportados numa vtr que não disponha de célula de prisão, recomenda-se colocá-los no banco traseiro. E neste caso, o policial militar que vai ao lado do motorista deverá virar-se e vigiar os presos, permanecendo em condições de intervir, se necessário, do mesmo modo que o 3º homem, sentado atrás do motorista, no banco traseiro.

e) Condução de menores

Em princípio, serão conduzidos em viaturas específicas para tal fim. No mais, observam-se as regras já mencionadas.

f) Condução de doentes

Em princípio, serão embarcados em viaturas apropriadas. Em casos excepcionais, serão transportados na viatura do serviço ordinário. Quando se tratar de doença infecto-contagiosa, após o transporte, a guarnição e a viatura deverão ser desinfetados;

g) Condução de doentes mentais

Em princípio, serão conduzidos por viatura apropriada. Em casos excepcionais, os agitados, agressivos, serão conduzidos no CP e os presumivelmente inofensivos na boléia, adotadas as precauções necessárias;

h) Condução de ébrios

Serão transportados em viaturas, adotando-se medidas similares às previstas para doentes mentais.

3.1.5 Desembarque de presos algemados

a) A viatura policial deverá ser estacionada o mais próximo possível da entrada da delegacia de polícia;

b) O primeiro a descer da viatura deverá ser o cmt. O patrulheiro não se levanta de seu lugar até que o motorista tenha desembarcado, facilitando desta forma o seu desembarque, para juntamente com o cmt dar cobertura ao desembarque do patrulheiro;

c) O patrulheiro deverá sair de costas da viatura, tomando todo cuidado com sua arma, mantendo-a longe do alcance de qualquer movimento do preso;

d) Somente após os três PPMM estarem fora do veículo e em condições de ação é que se dará a ordem de descida para o preso, mantendo-se a distância de segurança para evitar agressões.

3.1.6 Condução de presos algemados a pé

a) Em princípio, não será conduzido preso algemado a pé pelas ruas da cidade ou através de logradouros públicos [7]**;**

b) O policial militar que tenha efetuado uma prisão e que julgue necessário utilizar a algema deverá permanecer com o preso algemado aguardando a chegada da viatura policial.

Estando em dupla, um dos PPMM poderá afastar-se para manter a ligação com o CO.

Quando o PM estiver agindo sozinho, deverá pedir a uma pessoa que lhe pareça idônea para realizar a devida ligação.

---

7 *Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer Forma de Detenção*, Princípio 6: “Nenhuma pessoa sujeita a qualquer forma de detenção ou prisão será submetida a tortura ou a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Nenhuma circunstância, seja ela qual for, poderá ser invocada para justificar a tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.”

c) Na hipótese de o policial militar ser obrigado a conduzir o preso a pé, o trajeto deverá ser o menor possível, dirigindo-se ao local mais próximo onde possa solicitar o devido reforço e aguardar a chegada da viatura;

d) O policial militar não conduzirá preso algemado com a sua arma fora do coldre.

3.1.7 Retirada de algemas

a) Feita por um PM, enquanto outro dá cobertura;

b) Permanecer atento para eventual ataque do preso;

c) Não relaxar a vigilância;

d) Só remover as algemas após o preso estar em lugar seguro.

3.1.8 Entrega do preso

Na entrega do preso a quem de direito, entregar o que dele foi retirado, por medida de segurança, durante a busca pessoal.

É recomendável registrar os objetos entregues, bem como confirmação do estado físico do preso, dados que deverão constar do BOP.

3.2 Busca

Divide-se a busca em pessoal e domiciliar (CPP, art.240). A busca pessoal tripartese em ligeira, preliminar e minuciosa. **A busca pessoal será permitida nas hipóteses legais, previstas no art. 244 do CPP (prisão ou fundada suspeita).**

3.2.1 Busca pessoal

A busca preliminar é a realizada em situações de rotina, quando há fundadas suspeitas sobre a pessoa a ser verificada;

A busca minuciosa é aquela realizada em pessoas altamente suspeitas ou em delinqüentes.

3.2.1.1 Procedimento do PM na busca preliminar

Antes de tudo, é de lembrar-se que as buscas pessoais poderão ser executadas em qualquer horário, respeitando-se restrições normais de entrada em casa alheia.

a) A busca deve ser processada com atenção e cautela, vigiando todos os movimentos do suspeito, pois poderá ele sacar uma arma, procurar desfazer-se de tóxico jogando-o fora ou até mesmo colocando-o na boca;

b) Será ordenado para que os suspeitos coloquem as mãos para cima, escorando-as em uma parede (na falta, utilizar a lateral da viatura), com as costas para o revistador. As pernas do revistado serão bem afastadas, colocando-o numa posição de desequilíbrio;

Caso não exista uma parede próxima, o suspeito será ordenado a, em pé, colocar as mãos na nuca, cruzando os dedos, e afastando os pés 1 metro, aproximadamente. Com uma das mãos, o PM revistador executa a busca enquanto com a outra, segura os dedos entrelaçados do suspeito, trocando quando necessário;

c) A busca pessoal será dividida em dois setores: um setor de busca (local da revista) e um setor de custódia (local de espera para revista). O setor de custódia, sempre que possível, será localizado ao lado do setor de busca;

d) O PM que faz a segurança do revistador (PM cobertura) deve ficar atrás do suspeito e do lado contrário do seu companheiro, a uma distância aproximada de 2 metros do revistador. O terceiro PM ficará atrás dos demais suspeitos fazendo a segurança do setor de custódia;

e) Antes de iniciar a busca, evitar que o indivíduo fique de posse de quaisquer objetos (chapéu, sacola, bolsa, pacote, guarda-chuva, jornal, etc);

f) A busca deverá ser procedida por trás do revistado, mantendo sempre uma perna atrás da outra (perna direita a frente, bem flexionada, a perna esquerda atrás, levemente flexionada) mantendo o pé direito próximo ao pé esquerdo do revistado, ao verificar a sua metade esquerda. Quando da verificação da metade direita, manter o pé esquerdo próximo e paralelo ao pé direito do revistado;

g) Em caso de reação, desequilibrar o revistado, deslocando-lhe a perna com o pé;

h**) Não serão permitidos chutes desnecessários nos membros inferiores do revistado;**

i) Durante a busca, observar a seguinte seqüência:

- Tirar a cobertura (gorro, chapéu, etc.) do revistado. Examiná-lo;

- Verificar o pescoço, o peito e a cintura, em toda volta;

- Verificar ao longo das costas, desde a área dos ombros até a cintura e daí até a axila direita. A mesma coisa na axila esquerda;

- Firmemente ao longo de cada braço, até os dedos;

- Verificar a região pubiana e as nádegas;

- Verificar todos os bolsos da roupa;

- Examinar as partes interna e externa de cada perna até o calcanhar.

l) Verificar todos os objetos e volumes em poder do revistado, inclusive cigarros, fósforos, etc.;

m) Nada encontrado de ilegal, agradecer a colaboração, liberando o indivíduo;

n) Na busca preliminar em campo de futebol ou portões de entrada de festividades públicas, o rigor fica vinculado as circunstâncias momentâneas que caracterizam, normalmente, a **busca ligeira;**

o) A verificação não se dá por apalpação, mas pelo deslize da mão do revistador, com especial atenção à região da cintura e abdominal;

p) Não introduzir a mão no bolso do revistado, mas apalpá-lo externamente.

3.2.1.2 Procedimentos em busca minuciosa

a) Deverá ser feita, sempre que possível, na presença de, no mínimo, uma testemunha e em local isolado do público, preferencialmente na delegacia de polícia, para procurar objetos de pequeno volume.

b) Adotar os procedimentos da busca preliminar e mais:

-Tirar a roupa e os sapatos do revistado.

- Se estiver com ataduras ou gesso, verificar se são falsas;

- Verificar todo o corpo do revistado. Se tiver cabelos muitos grandes ou espessos, passar um pente;

- Verificar a roupa do revistado; cobertura: parte interna e externa; sobretudo ou paletó: colarinho, lapelas, bolsos, costuras, remendos, botões e outros ornamentos;

- Colete: forro, costuras e botões;

- Cinto: bolsas, interiores falsos, fivela;

- Camisa: colarinho, punhos, bolsos (verdadeiros e/ou falsos);

- Gravata: forro e nó;

- Calças: costuras, bolsas (verdadeiros ou falsos), cinturas e barras;

- Sapatos: parte interna e externa (sapatos).

3.2.1.3 Outras posições pra a busca preliminar e emprego de algemas

3.2.1.3.1 Posição ajoelhado

a) Preso na posição de costas com as mãos para o alto. Nesta posição lhe é ordenado para que fique de joelhos e que coloque as mãos entrelaçadas sobre a cabeça. O PM segura com a mão direita as mãos do preso e procede a revista na parte esquerda. Segura com a mão esquerda as mãos do preso e procede com a revista na parte direita. O PM poderá trazer as mãos do preso mais para trás, dando uma ligeira inclinação, colocando-o numa posição incômoda. A qualquer ação do revistado, o PM poderá puxá-lo para trás ou empurrá-lo com força para frente;

b) Esta posição só deve ser empregada se tiver certeza ou uma suspeita muito forte de ser o revistado um delinqüente.

3.2.1.3.2 Posição deitado

a) É ordenado ao preso para que se deite no chão de bruços, com as mãos e pernas estendidas. Nesta posição lhe são revistadas as costas. Para a revista na parte da frente, o preso será colocado na posição de joelhos, e só assim, revistado;

b) Esta posição só deve ser empregada na certeza do revistado ser um delinqüente.

3.2.1.3.3 Posição em pé e sem apoio

Nesta posição, o revistado fica em pé, mãos na nuca, dedos entrelaçados, pernas afastadas. O revistador segura firmemente os dedos do revistado com uma mão e com a outra executa a revista, mesma seqüência descendente. O policial posiciona-se com um pé encostado na parte anterior do tornozelo do suspeito, de modo que sua arma fique o mais afastada do revistado, e só muda o lado para revistá-lo lateralmente.

3.2.5 Busca pessoal em mulheres

As mulheres também estão sujeitas aos mesmos tipos de buscas efetuadas em homens, sendo que elas, preferencialmente, devem ser revistadas por policiais femininas ou por uma outra mulher sobre orientação de um policial masculino. O artigo 249 do Código de Processo Penal diz “A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importa retardamento ou prejuízo da diligência”.

No caso de uma situação de emergência que possa ocasionar conseqüências irremediáveis, não havendo a possibilidade de utilização de policial feminina ou outra mulher, deve a busca ser efetuada por policial masculino em local discreto, com respeito e discrição, acompanhada por duas testemunhas.

3.2.2 Busca domiciliar

É aquela feita portas adentro da casa. A busca domiciliar é formal, prevista em lei e dependerá sempre de mandado judicial nos exatos termos do art.5º, XI, da Constituição.

CPP, art.240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para:

a)*prender criminosos;*

b)*apreender coisas achadas ou obtidas por meio criminoso;*

c) *apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;*

d) *apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;*

e) *descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;*

f) *apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando hajam (sic) suspeitas de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato:*

g) *apreender pessoas vitimas de crime;*

h) *colher qualquer elemento de convicção.*

O policial militar participa de buscas domiciliares em circunstâncias diversas, dentre as quais são mais comuns:

a) apoio de força ao Oficial de Justiça que cumpre mandado judicial de busca e apreensão, de penhora, seqüestro de bens e similares;

b) apoio de força ao Delegado de Polícia nos casos do §1º do art.240 do Código de Processo Penal (cotejar com o art.5º, XI, da CF);

c) em cumprimento de mandado de busca e apreensão exarado pela autoridade judiciária, a pedido do encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM).

Em qualquer dos casos, não deve o PM extrapolar os limites de sua missão, dentro do que o mandado de busca preceitua, sob pena de responder sozinho ou solidariamente pelos excessos cometidos. De tudo se lavrará o respectivo auto.

CPP, art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o em seguida, a abrir a porta.

§ 1º Se a própria autoridade der busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência.

§ 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada.

§ 3º Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa para descobrimento do que se procura.

§ 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2º e 3º, quando ausente o morador, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.

§ 5º Se é determinada a pessoa ou coisa que vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la.

§ 6º Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custodia da autoridade e de sues agentes.

§ 7º Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º.

3.4 Abordagem

3.4.1 Abordagem à pessoa – generalidades e técnicas de verbalização

Abordagens a pessoas que levantam fundada suspeita de envolvimento em ilícito penal são situações de risco. É preciso ter em mente que**, exceto pela hipótese da fundada suspeita**, a abordagem não deve resultar em busca pessoal ou vistoria em veículo **8**.

Embora nem sempre seja possível, é necessário que o policial empenhe-se para que nenhuma abordagem seja realizada sem planejamento prévio, quando se avaliará a necessidade de pedir reforço, as condições de segurança do local, etc.

Apesar de suas respostas serem ditadas pelas atitudes do suspeito, **insiste-se na persuasão e na verbalização todo o tempo, como alternativa para reduzir a necessidade e a intensidade da força aplicada.** Força letal é medida extrema e, sempre que possível, deve ser evitada. Um bom número de ocorrências podem ser resolvidas através da verbalização; por isso, é importante que se desenvolva a habilidade para se comunicar claramente e sem agressividade.

As pessoas, inclusive os infratores, esperam ser tratados com dignidade. O policial, portanto, deve evitar o comportamento insultante ou depreciativo. A simples aproximação

---

8 *Pacto Internacional Sobre os Direitos Civis e Políticos*, art. 17: “Ninguém será objeto de intervenções arbitrarias ou ilegais na sua vida privada, na sua família, no seu domicilio ou na sua correspondência, nem de atentados ilegais à sua honra e à sua reputação”.

demasiada, “cara a cara”, é um convite à violência, na medida em que denota agressividade – e enseja o sentimento de revide – e expõe o agente público, que se torna vulnerável.

Psicologicamente, a distância mais eficaz para persuadir o suspeito a cooperar voluntariamente está em torno de três metros. Esta distância cria uma área de proteção na qual a maioria das pessoas tende a ser mais complacente com estranhos.

Como forma de aproximação de um suspeito durante uma abordagem, se o policial vê as mãos dele e elas não oferecem risco, deve ser usada a **postura aberta ou persuasiva**. Distância segura, fora do alcance das mãos, pés e cabeça do abordado (3 metros), e apresentação não agressiva. O policial deve estar calmo, mas alerta. Mãos abertas, abaixo da linha da cintura, mostrando as palmas ao invés do dorso.

Se for necessária a aproximação do suspeito, a **postura de prontidão** deve ser adotada. Esta se caracteriza pela entrada na área de ação do abordado, o que reduz o tempo de ação. As mãos do policial devem estar na altura dos ombros, mostrando as palmas para não sugerir agressividade. O lado do corpo em que está a arma deve ser mantido afastado do alcance do suspeito. Assim, o policial está preparado para defender-se de eventual agressão.

Se entender que o preso não pode ser dominado por meio de técnicas de defesa pessoal, o policial não deve se aproximar a menos de 3 metros.

O tom de voz e as palavras que escolher influenciarão nas respostas que o policial irá receber. **O tom de voz escolhido deve ser proporcional aos propósitos do PM**, que podem variar de uma busca por informações até um pedido de cooperação (persuasão) ou ordens diretas, como devem receber as pessoas sobre as quais existam fortes suspeitas.

É imperativo que o agente público seja claro, para que não haja falta de entendimento e confusão. **Apelidos, insinuações, gírias e brincadeiras não devem ser utilizadas**.

O policial, ao dialogar durante a abordagem, precisa manter-se emocionalmente imparcial. Ao manter um diálogo claro, direto, emocionalmente equilibrado e livre de abusos, as testemunhas poderão confirmar que o eventual uso da força foi o último recurso a ser utilizado.

Escalonamento do uso da força (maiores detalhes na DAO nº 23): Quando em ação, o PM tem que tomar como premissa que, se desde já empregar o máximo de força

possível, posteriormente será mais difícil retroceder, o que dá ensejo ao emprego desnecessário de armas e equipamentos, além de provocar desentendimentos e constrangimentos. O PM deve, sempre, escalonar o uso da força, a fim de que, havendo desobediência e/ou resistência, o policial possa agir **proporcionalmente**, utilizando-se dos meios a sua disposição, nesta ordem, em principio: técnicas de imobilização, gás pimenta, bastão policial, arma de fogo, **não sem antes advertir a pessoa abordada sobre as conseqüências da desobediência à ordem legal** 9**.**

Caso seja preciso o usar a força, deve-se dar ao suspeito uma mensagem forte de tal intenção. Se o diálogo for incisivo, o abordado perceberá que está sob controle.

Se o suspeito tiver dificuldade de compreensão, seja por deficiência física, intelectual ou por influência de substância química, as instruções transmitidas pelo policial deve ser ainda mais simples e pausadas, reforçadas por linguagem corporal e pela repetição.

É de lembrar-se: contraria à boa técnica apontar dedo para o abordado, principalmente para sua face, bem como encostar em seu corpo. O respeito ao espaço pessoal facilita a obtenção da cooperação.

3.4.2 Abordagem à pessoa suspeita

3.4.2.1 Por dupla de policiais a pé

1. Os policiais militares, mínimo dois (um na função de cobertura, enquanto o outro executa a aproximação e a busca pessoal), antes de se aproximarem da (s) pessoa (s) em atitude (s) suspeita (s), devem certificar-se das condições de segurança dos populares, da guarnição e da possibilidade do uso viável de força não letal. Se isto não for possível, reforço deve ser solicitado;

2. A aproximação a ela (s) não deve exceder a distância de 5m (cinco metros);

---

9 *Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei*, disposições especiais, nº 10.: “Nas circunstâncias referidas no princípio 9 (quando for necessário o emprego da arma de fogo), os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem identificar-se como tal e fazer uma advertência clara da sua intenção de utilizarem armas de fogo, deixando um prazo suficiente para que o aviso possa ser respeitado, exceto se esse modo de proceder colocar indevidamente em risco a segurança daqueles responsáveis, implicar um perigo de morte ou lesão grave para outras pessoas ou se se mostrar manifestamente inadequado ou inútil, tendo em conta as circunstâncias do caso”.

3. O policial militar encarregado (cmt da guarnição) da verbalização, através de um comando de voz firme, alto e claro, declina as seguintes palavras: **“Parado (s)! Polícia!”** ;

4. As armas devem estar empunhadas, **em posição sul;** depois da primeira verbalização e persistindo a desobediência por parte da (s) pessoa (s) abordada (s), insistir verbalmente para o cumprimento das determinações legais, adotando o **escalonamento do uso da força** (conforme DAO Nº 23);

5. De forma simples e clara, deve ser determinado para que o (s) abordado (s) se dirija (m) à área de segurança, onde será realizada a busca pessoal, reduzindo ao máximo o potencial de reação ofensiva;

6. Enquanto isso, o PM encarregado da cobertura deverá posicionar-se a 90 graus em relação ao encarregado da busca pessoal, mantendo-se há uma distância de aproximadamente dois metros, evitando ter o outro componente da guarnição em sua linha de tiro, devendo observar atentamente as pessoas envolvidas, durante toda abordagem;

7. O policial encarregado da busca pessoal determina paulatinamente: **“Mãos na nuca, fique (m) de costas para mim, cruze (m) os dedos, afaste (m) os pés (aproximadamente 1,0 metro)”!** Após, coldreará a sua arma e executará a busca pessoal.

3.4.2.2 Por guarnição de radiopatrulha

a) O cmt da guarnição, ao avistar os suspeitos, deverá mandar parar a viatura a uma distância aproximada de 3 a 5 metros;

b) Com as portas semi-fechadas, o cmt, o motorista e o patrulheiro tomarão uma postura de segurança relativa (armas na mão, posição sul) na coluna frontal da viatura;

c) Em seguida o cmt ordena aos suspeitos:

- Parados! É a polícia!

- Mãos na nuca com os dedos cruzados e pés afastados! ou

- Encostem na parede, afastem as pernas!

d) Logo após, o cmt ordena a um dos suspeitos: **separe-se dos demais! (**ou **vá para tal local)**, para submetê-lo à busca pessoal. Desta forma estará formando um setor de busca e um setor de custodia;

e) Em seguida, o cmt se desloca para fazer a segurança do setor de busca, o motorista se desloca para fazer a busca, após coldrear sua arma, e o patrulheiro se desloca para fazer a segurança do setor de custódia;

f) Nada constatado, agradecer a colaboração.

3.4.3 Abordagem à pessoa infratora da lei

3.4.3.1 Por dupla de policiais a pé

1. Os policiais militares, mínimo dois (um na função de cobertura, enquanto o outro executa a aproximação e a busca pessoal), antes de se aproximarem da(s) pessoa(s) em atitude(s) suspeita(s), devem certificar-se das condições de segurança dos populares, da guarnição e da possibilidade do uso viável de força não letal. Se isto não for possível, reforço deve ser solicitado;

2. A aproximação não deve exceder a distância de 5m (cinco metros);

3. Os policiais militares devem manter as armas empunhadas, com o dedo fora do gatilho, "**técnica – pronto baixo**"; sendo que um dos policiais desempenhará a função de cobertura, enquanto o outro executará a aproximação, uso de algemas e busca pessoal;

4. Através de um comando de voz firme, alto e claro, o comandante da equipe declinará os seguintes comandos:

- Parados! É a polícia!

- Soltem as armas! (se necessário)

- Deitados no chão com braços estendidos e palmas das mãos votadas pra cima!

5. Diante de um infrator da lei empunhando uma arma, o policial deve ordenar: "P**olícia! Solte a arma!**", (sempre visualizando as mãos do abordado), insistindo tantas quantas vezes forem necessárias, a fim de que o policial esteja amparado pelo instituto da legítima defesa. Caso haja a tentativa, por parte do infrator da lei, em apontar a arma para os policiais, empregar-se-á a técnica do 3º olho, em seguida o disparo de arma de fogo por parte do policial.

6. O policial encarregado da busca só iniciará a aproximação após o cumprimento das determinações do comandante da equipe aos infratores da lei, sendo que estes deverão se encontrar na posição adequada para aproximação;

7. Antes de iniciar a aproximação à(s) pessoa(s) infratora(s) da lei, o policial que fará a busca pessoal coloca sua arma no coldre e o abotoa;

8. Os policiais devem manter especial atenção às mãos do(s) abordado(s) durante toda a abordagem;

9. O policial encarregado da cobertura deverá posicionar-se a 90º (noventa graus) em relação ao encarregado da busca pessoal, arma na posição de pronto baixo, para evitar ter o encarregado da busca em sua linha de tiro, e olhar atentamente para o(s) abordado(s), chamando sempre a atenção, não perdendo sua vigilância durante a ação;

10. **Os infratores da lei primeiramente deverão ser algemados e em seguida será procedida busca pessoal**, devendo-se obrigatoriamente procurar arma de fogo, em primeira instância, e posteriormente qualquer objeto relacionado com práticas delituosas, tais como entorpecentes, documentos não pertencentes ao revistado e o que se achar de suspeito.

3.4.3.2 Por guarnição de radiopatrulha

a) O cmt da guarnição, ao avistar os suspeitos, deverá mandar parar a viatura a uma distância aproximada de 3 a 5 metros;

b) Com as portas semi-abertas, o cmt e o motorista tomarão uma postura de segurança máxima (armas apontadas para os suspeitos) na "coluna frontal" da viatura;

c) Em seguida o cmt ordena aos suspeitos:

- Parados! É a polícia!

- Soltem as armas (se necessário)!

- Deitados no chão com braços estendidos e palmas das mãos votadas pra cima!

d) Em seguida, o cmt se desloca para fazer a segurança, o motorista mantém-se na vtr, motor funcionando e giroflex acionado, e o patrulheiro se desloca para algemar proceder a busca pessoal nos infratores (conforme nº 3.2.1.3.2);

e) Ao final, proceder com os registros cabíveis e prisões, se for o caso.

3.4.4 Abordagem a veículo

3.4.4.1 Generalidades

A abordagem a veículo é uma atividade difícil e perigosa devido às inúmeras variações e situações que em torno dela gravitam. No decorrer de uma abordagem, faz-se uma completa leitura do ambiente, preocupando-se com os transeuntes, comparsas dos, trânsito local, linha de tiro, reação dos abordados e tudo aquilo que ponha em risco a vida do público, a do policial e a do suspeito.

A guarnição deverá estar de posse dos armamentos e equipamentos básicos. É fundamental que utilize os objetos presentes no local como proteção, sabendo que a viatura é o seu equipamento de proteção mais próximo no momento da abordagem.

Para se ter sucesso em uma abordagem a veiculo, é necessário fazer o planejamento de todos os procedimentos a serem adotados por parte de cada patrulheiro da equipe, ainda dentro da viatura.

Onde houver razão para acreditar que há potencial de perigo, considere-se em uma abordagem de alto risco. Todas as outras abordagens devem ser tratadas como de risco desconhecido.

Na verdade, não se pode tirar conclusões confiáveis sobre o grau de ameaça da maioria das abordagens até que ela termine e o ocupante do veiculo não mais ofereça riscos. Normalmente, não se tem notícia prévia do histórico do suspeito ou de sua personalidade e estado mental.

Tranqüilidade é fundamental. Como não se sabe o que exatamente está ocorrendo, a arma não deve ser sacada, quando em perseguição. N**ão se atira em direção ao carro em fuga**, pois o disparo poderá atingir pessoas inocentes e estará demonstrando falta de preparo técnico e emocional do PM. Disparos de arma de fogo do interior de viatura policial em alta velocidade não têm precisão razoável que possa contribuir para a segurança do público, do policial e muito menos do suspeito. O tiro intimidativo é desaconselhável **10**.

---

10 *Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei*, Princípio 9: “Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem fazer uso de armas de fogo contra pessoas, salvo em caso de legítima defesa, defesa de terceiros contra perigo iminente de

Abordagem a veículo pode se dividir em duas categorias: **alto risco** é quando as pessoas em atitudes suspeitas têm a posse de armas, são violentas ou procuradas pela polícia. **Risco desconhecido** são as demais situações, quer em procedimento normal de fiscalização de trânsito, quer quando seus integrantes praticaram atos ilegais no trânsito.

3.4.4.2 Abordagem com uso mínimo da força por radiopatrulha (risco desconhecido)

Por ser impossível abranger todas as situações de abordagem imagináveis, os procedimentos descritos abaixo são apenas instruções genéricas.

Algumas vezes será necessário variar estes procedimentos para se ajustar a circunstâncias particulares, uma vez que **qualquer abordagem a veículo na fiscalização de trânsito possui potencial de tornar-se uma ocorrência de alto risco**. Um procedimento importante a ser adotado é garantir a segurança dos transeuntes que estejam nas proximidades do local, próximo do policial, do suspeito e, por fim, a segurança da via. Os componentes da guarnição devem utilizar todos os aspectos estudados durante o treinamento, como também a experiência e as habilidades adquiridas durante a sua carreira.

Os policiais escalados no patrulhamento devem discutir as táticas e a forma de trabalho em equipe para solucionar situações operacionais, ainda que estejam na ocorrência principal ou em cobertura. Devem refletir sobre os problemas buscando soluções adequadas.

Procedimentos iniciais de abordagem:

a) Certificar-se de que há suspeita suficiente para a abordagem;
b) Anotar a placa e uma rápida descrição do veículo, dados que devem ser comunicados à central de operações;
c) Se for viável, aguardar pela informação do CO antes de iniciar a abordagem;
d) Reduzir a distância do veículo a ser abordado um pouco antes de acionar as luzes de emergência (giroflex);
e) Comunicar a central de operações a sua localização e direção de tráfego;

---

morte ou lesão grave, para prevenir um crime particularmente grave que ameace vidas humanas, para proceder à detenção de pessoas que represente essa ameaça e que resista à autoridade, ou impedir a sua fuga, e somente quando medidas menos extremas se mostrem insuficientes para alcançarem aqueles objetivos. Em qualquer caso, só devem recorrer intencionalmente à utilização letal de armas de fogo quando isso seja estritamente indispensável para proteger vidas humanas."

f) Manter os ocupantes do veículo sob as vistas;

g)Antes de iniciar a abordagem, quando houver vários ocupantes no veículo suspeito, avaliar se e necessário o pedido de uma outra viatura em cobertura;

h)Evitar abordar próximo a locais onde possam se formar agrupamentos de pessoas hostis ao seu trabalho;

i) À noite, e quando possível, escolher locais já conhecidos e com luminosidade favorável;

j) Se necessário, pedir para a central de operações auxílio para direcionamento do suspeito para local favorável à abordagem;

No local da abordagem, procede-se como abaixo:

a)Dar conhecimento à central de operações da localização exata da guarnição;

b)Procurar parar o veículo suspeito em um local fora do tráfego;

c)Atentar quanto às possíveis rotas de fuga, tais como becos e vielas;

d) Durante o dia, a abordagem a veículos deve incluir o uso de sinais luminosos, da mesma forma que durante a noite;

e) Com pisca-pisca e giroscópio ligados, a equipe determina ao condutor do veículo suspeito, por um toque de sirene ou sinal de farol, que encoste à direita;

f) A viatura é parada a distância de 3 (três) a 5 (cinco) metros, imediatamente atrás, alinhando o farol direito da viatura entre a placa traseira e a sinaleira esquerda do veículo abordado;

g)Deixar a viatura ligada, com o freio de mão puxado, giroflex e pisca alerta ativados.

h) A equipe visualiza a(s) pessoa(s) no interior do veículo e solicita apoio, se houver superioridade numérica evidente dos suspeitos e isto ainda não tiver sido feito;

i) Parados, o veículo suspeito e a viatura, o cmt e o motorista, com as portas semi-abertas, tomarão uma postura de segurança básica (armas no coldre) na coluna frontal da RP. O patrulheiro, desembarcado, permanece em alerta. O motor da viatura deve permanecer ligado, com os faróis focando o veículo abordado, se for noite;

j) O cmt, colocado atrás da porta direita da viatura, verbaliza:

- Motorista! Aqui é a Polícia Militar!

- Desligue o carro. Acenda luz interna! (noite);

- Mantenha as mãos onde eu possa vê-las!

k) Em seguida, o cmt desloca-se em direção ao pára-lama traseiro esquerdo do veículo suspeito, de onde observará os seus ocupantes pela retaguarda. Simultaneamente o patrulheiro desloca-se em direção ao pára-lama traseiro direito, onde permanecerá proporcionando segurança ao cmt. O motorista permanecerá na viatura, na escuta do rádio;

l) Em contato visual com os ocupantes do veículo, o cmt prossegue com as averiguações necessárias (ex.: verificar documentos, nada consta , autuações, orientações, etc.);

m) Se tudo estiver em ordem, veículos e ocupantes, agradecer a colaboração. Se detectadas irregularidades que revelem risco ou uso de películas nos vidros que impeçam a visão da parte interna do veículo, usar os procedimentos de desocupação e vistoria do veículo e busca pessoal.

3.4.4.3 Abordagem de alto risco por radiopatrulha (risco conhecido)

Quando, em razão das informações, existe a crença de que os ocupantes de um veículo estejam de posse de armas, ou são violentos, procurados, ou cometeram delito, então se trata uma ocorrência de alto risco.

Abordagem propriamente dita:

a) Os procedimentos iniciais de abordagem do número anterior, quando pertinentes, devem ser observados;

b) A equipe visualiza a(s) pessoa(s) no interior do veículo e solicita apoio, ser houver superioridade numérica evidente dos suspeitos;

c) Com sirene, pisca-pisca e giroscópio ligados, a equipe determina ao condutor do veículo suspeito, por um toque de sirene ou sinal de farol, que encoste à direita. A viatura é parada a distância de 3 (três) a 5 (cinco) metros, imediatamente atrás, alinhando o farol direito da viatura entre a placa traseira e a sinaleira esquerda do veículo abordado;

d) Parados, o veículo suspeito e a viatura, o cmt e o motorista, com as portas semi-abertas, tomarão uma postura de segurança relativa (armas na mão sem apontar para os suspeitos, posição sul) na "coluna frontal"da RP. O patrulheiro, desembarcado, permanece em alerta, também, com segurança relativa. O motor da viatura deve permanecer ligado;

e) O cmt, colocado atrás da porta direita da viatura, verbaliza:

- **Motorista! Aqui é a Polícia Militar!**
- **Desligue o carro. Acenda luz interna! (noite)**
- **Desembarque com as mãos para o alto!**
- **Fique de costas, mãos na nuca, dedos entrelaçados! Caminhe até.....!** (setor de busca).
- **Passageiros!**
- **Desembarquem com as mãos para o alto;**
- **Fiquem de costas, um ao lado do outro, mãos na nuca, dedos entrelaçados! Caminhem até.....!** (setor de custódia).

f) Estando todos em posição, o cmt observa para ver se todos os ocupantes do veículo suspeito desembarcaram e se o porta-malas está realmente trancado;

g) Em seguida, o cmt se desloca para fazer a segurança de busca, o motorista se desloca para fazer a busca e o patrulheiro se desloca para fazer a segurança de custódia;

h) Nada constatado com os ocupantes, proceder com a vistoria do veículo. Essa revista é feita pelo cmt, enquanto o motorista e o patrulheiro permanecem vigiando os demais suspeitos. Em princípio, o condutor do auto deve acompanhar a vistoria;

i) Se tudo estiver em ordem, veículo e ocupantes, agradecer a colaboração. Do contrário, efetuar as prisões e registros necessários;

A depender do risco da abordagem, a equipe poderá combinar que a posição a ser assumida pelos ocupantes do veículo suspeito, ao desembarcar, seja "deitado" ou "de joelhos". Igualmente poderá convencionar que a posição das armas dos policiais será apontada para os abordados.

Um 2º patrulheiro eventualmente existente deverá fazer a segurança à retaguarda da guarnição.

3.4.4.4 Vistoria em veículo

a)A vistoria veicular é extensão da busca pessoal;

b)O proprietário do veículo deve acompanhar a vistoria;

c)Verificar porta-luvas, quebra-sol, tapetes, parte baixa do banco, entradas de ar, cinzeiros, lixeiras forros, assento(s) do(s) banco(s), encosto e sua parte posterior, assoalho, lateral do forro, pára-choque e todos os compartimentos que possam esconder objetos ilegais, armas de fogo (revólveres, pistolas, carabinas, etc.), armas brancas (estiletes, facas, facões, sabres, adagas, etc.);

d)Quando localizar o número do chassi, confrontá-lo com a documentação, bem como, verificar se existem indícios aparentes de adulteração;

e)**Quando da abertura da mala na revista de um veículo suspeito, permanecer atento, pois em seu interior poderá haver um marginal escondido e armado. Esta abertura deverá ser feita pelo condutor do veículo, em principio. Se não for possível, um PM se posicionará na lateral do veículo suspeito, com a arma apontada em direção à abertura da mala, enquanto o segundo Policial Militar fará à abertura, agachado na traseira do veículo vistoriado, próximo ao PM que lhe dá a cobertura. O terceiro PM fará a segurança dos suspeitos desembarcados.**

f) **A equipe deve sempre estar atenta à existência de "escolta" dos suspeitos.**

3.4.5 Abordagem a pessoas na multidão

a) Sempre que possível, a primeira providência será afastar ou retirar o indivíduo do meio da multidão para, em seguida, revistá-lo;

b) Deverá ser evitada a abordagem e a revista de pessoa suspeita no meio da multidão, eis que a reação do público poderá ser contrária ao PM, podendo ocorrer tentativa de desarmá-lo ou de agredi-lo;

c) Se o PM precisar usar a arma, não poderá fazê-lo com segurança, correndo o risco de atingir os populares e, dessa forma, fazer vítimas inocentes.

3.4.6 Abordagem a pessoas deficientes mentais

- Atuar consciente de que o portador de necessidades especiais não é delinqüente mas, ao revés, um doente, que necessita de cuidados médicos;
- Suas atitudes são imprevisíveis, podendo passar de um estado de calma à violência ou vice-versa o que exige prudência e cuidados especiais de segurança;
- Antes de entrar em contato com o doente, o PM deve fazer algumas perguntas a alguém que o conheça, como por exemplo, um parente ou amigo, objetivando ter idéia do seu comportamento. Assim, indagará se o indivíduo é violento ou não, se está ou não armado e, em caso positivo, qual o tipo de arma, se recebe bem os PPMM, enfim, procurar saber de tudo sobre o grau de periculosidade da pessoa;
- Antes de fazer a abordagem, os PPMM empregarão as cautelas necessárias e manterão o diálogo com o indivíduo na tentativa de inspirar confiança;
- Lembrar, antes de agir, de solicitar apoio médico especializado, se necessário e possível;
- Se as circunstâncias exigem imediata entrada em edificação, não esquecer de arrolar testemunhas e obter autorização do morador ou responsável, quando necessária.
- Utilizar, se for o caso, meios de fortuna que a substituam camisa de força (cobertores, japonas, etc.), para conter o indivíduo;
- Lembrar que a criatividade e o bom diálogo são úteis na abordagem de pessoas que requerem cuidados especiais.

3.4.7 Abordagem a pessoas embriagadas ou drogadas

a) Se o indivíduo estiver em coma alcoólica, portanto inconsciente e, em conseqüência, sem capacidade para manter-se em pé, não deverá ser conduzido à delegacia policial da área, mas sim ao PS;

b) No PS, relacionar os pertences e valores do alcoolizado, arrolando testemunhas, para evitar queixas e eventuais acusações posteriores;

c) Se o ébrio estiver ferido, após ser medicado, pode ser conduzido à DP da área, para providências complementares;

d) Se ficar internado ou em observação no PS, haverá necessidade de transmitir os dados à DP da área.

e) O PM deverá abordar com atenção e cautela para não sofrer qualquer reação;

f) Ao efetuar a busca pessoal, não esquecer que, pelo fato de estar alterado, o indivíduo poderá estar violento e reagir sem medir as conseqüências dos seus atos, pondo em risco a integridade do PM.

3.4.8 Abordagem a pessoas ocupantes de ônibus

a) Esta abordagem deverá ser realizada, em princípio, numa **operação policial militar,** devido ao grande número de pessoas a serem abordadas, **e terá como pressuposto a fundada suspeita;**

b) Com o auxílio de cones, formar-se-á um funil para a parada obrigatória do coletivo;

c) Este funil será disposto, sempre que possível, num local amplo, iluminado e fora do ponto de parada, sem, no entanto, tirar o ônibus de sua rota normal;

d) Um policial militar, chamado de selecionador do funil, sinalizará à entrada dos ônibus no funil. Este PM deverá portar lanterna sinalizadora (noite), colete balístico e colete refletivo. Será evitado o ônibus que estiver superlotado;

e) Com a parada do ônibus, o cmt da operação adentrará pela porta dianteira e simultaneamente um outro PM entrará pela porta traseira;

f) Já no interior do coletivo, o cmt da operação fará o seguinte contato verbal com os passageiros:

- **Senhores passageiros!**
- **Esse é um trabalho da Polícia Militar!**
- **Peço aos passageiros que estão de pé que desembarquem!**
- **Peço aos demais que desembarquem!** (comando dado após o completo desembarque dos passageiros que estavam em pé)

g) Quando todos desembarcarem, o cmt da operação fará contato com o motorista e com o cobrador, perguntando-lhes se há algum suspeito em sua viagem. Em seguida, com auxílio do outro PM, realizará um "pente fino" no interior do coletivo, com o intuito de apreender drogas e armas que por ventura foram largadas;

h) Próximo à porta dianteira, haverá um PM, chamado de sinalizador de revista, que indicará o local onde se realizará a busca pessoal;

i) Perpendicularmente à lateral do ônibus, três policiais militares do sexo masculino e um do sexo feminino, no mínimo, formarão uma fila indiana com os desembarcados para a busca;

j) Os passageiros, ao desembarcar, passarão um a um na revista, com a seleção natural do sexo para a busca pessoal;

l) Essa busca será feita com o passageiro na posição de pé, de costas e com as mãos para o alto (essa revista é idêntica a que é feita em estádios de futebol, denominada busca ligeira, em princípio);

m) À retaguarda da fila indiana haverá dois policiais militares, chamados de selecionadores de embarque, que além de afastar curiosos, terão a missão de separar os passageiros que estavam de pé, no interior do ônibus, dos que estavam sentados, para posterior embarques;

n) Conclusos os procedimentos de abordagem e nada constatado, o cmt agradecerá a colaboração de todos;

o) Em seguida, solicitará aos passageiros que vieram sentados para embarcar, e, logo após, autorizará o embarque dos que vieram de pé.

Atenção: Num **nível máximo** de segurança de abordagem, será utilizada a lateral do ônibus como "**paredão**". E lá será executada a revista com os setores de busca e custódia definidos.

3.4.9 Abordagem a pessoas no interior de bares ou similares

a) Esta abordagem deverá ser realizada, em princípio, numa **operação policial militar,** denominada "**comando de abordagem**", devido ao grande número de pessoas a serem abordadas, **desde que haja fundada suspeita sobre os freqüentadores, que se caracteriza pela presença em local de notório e inquestionável fomento ao crime** (normalmente trafico de drogas e exploração da prostituição) **11**.

b) O cmt da Operação, antecipadamente, definirá as duplas de abordagens (revistador e segurança do revistador);

c) As viaturas utilizadas na abordagem não deverão parar em frente ao estabelecimento selecionado para a revista;

d) Serão designados policiais militares para permanecerem na frente do estabelecimento, com o intuito de evitar a entrada e saída de pessoas durante as abordagens, sem autorização;

e) Antes de iniciar a revista, o cmt da operação deverá determinar a quem de direito desligar o som e acender as luzes, se for o caso;

f) O cmt da operação pedirá a atenção de todos e dirá em voz firme: **Este é o trabalho rotineiro da Polícia Militar! Peço a compreensão de todos!;**

g) Em seguida, o cmt ordena àqueles que estão nas mesas que fiquem de pé e coloquem as mãos sobre as mesas. Diz em seguida aos demais freqüentadores que fiquem onde estão. Se os suspeitos puderem ser identificados pessoalmente, serão convidados a submeterem-se à busca pessoal, em local reservado, sempre que possível **12**.

h) Logo após, as duplas de abordagens deslocam-se para realizar a busca preliminar nas pessoas no interior do estabelecimento. A busca em quem estar na mesa será feita utilizando-se a própria mesa como um "paredão". Ou seja, o revistado, com as mãos sobre a mesa e as pernas abertas, receberá a revista. Após a revista, o PM revistador manda quem estiver na mesa sentar. A busca naqueles que estão de pé será feita com a pessoa de costas e com as mãos para o alto;

---

11 *Conforme nota nº 4.*

12 *Código de Conduta para os Funcionários Encarregados pela Aplicação da Lei*, art. 1º: "Os funcionários pela aplicação da lei devem cumprir, a todo o momento, o dever que a lei lhes impõe, servindo a comunidade e protegendo todas as pessoas contra atos ilegais, em conformidade com o elevado grau de responsabilidade que a sua profissão requer".

i) Poderá ser escalado um PM, chamado de apontador, que terá como missão identificar e informar ao cmt da operação as pessoas que se sentaram a mesa sem ser revistadas, tentando esquivar-se da busca.

j) Vale ressaltar que essa revista é feita por amostra, **não há a necessidade de se abordar a todos indiscriminadamente,** salvo quando estritamente necessário ou quando o número de pessoas no local permite que à abordagem transcorra sem muita delonga.

3.4.10 Abordagem em edificações

As abordagens em edificações podem representar situações de alto risco para o trabalho policial. Considerando o elevado risco potencial e a conseqüente exposição dos policiais, **é conveniente que tais abordagens sejam procedidas por equipes especializadas nas situações mais complexas,** que requerem um planejamento apurado.

Por outro lado, sabe-se que, motivados pelo natural desdobramento das ocorrências, os policiais vêem-se obrigados a proceder à varredura em edificações, sob pena de perderem o principio da oportunidade. Cite-se os casos mais simples: guarnição de rádio patrulha é solicitada para verificar a possível presença de ladrões no interior de um estabelecimento comercial, onde o proprietário chegou e encontrou a porta arrombada. Ele está com medo de entrar e alega ter ouvido barulhos “estranhos” lá dentro. Situações semelhantes podem acontecer em casas residenciais, estacionamentos e garagens, quintais e diversos outros locais. **Tais situações comuns são o objeto desta diretriz**.

Não é justificável, para os casos de maior complexidade, dispensar a presença de “equipes especializadas”, conforme uma prévia avaliação de riscos. Assim procedendo, os policiais evitam a improvisação, a precipitação ou ao cometimento de desatinos que comprometam a segurança do público e/ou de seus próprios companheiros.

Uma das fases mais importantes da abordagem em edificações é a aproximação do local. Por isso tenha-se em mente que uma aproximação silenciosa favorece a surpresa, podendo impedir ou atrasar-se a reação do suspeito. Algumas medidas simples concorrerão para isto.

- Estacionar a viatura duas ou três casas antes do local, no mesmo lado da rua em que a edificação se encontre.

- Evitar fazer barulho para chamar atenção, como por exemplo, sirene, rádio com volume alto (abaixar o volume do rádio da viatura e do portátil - HT), não fazer curvas “cantando” pneus nem bater portas.

-Considerar apagar as luzes e desligar o motor da viatura antes da chagada ao local de abordagem. Informar detalhes úteis para o caso de chegada rápida de outras patrulhas em cobertura.

Contudo, em algumas situações, é necessário que o policial considere que a viatura, ao chegar a um local onde está na eminência de ocorrer um crime, precisará ligar a sirene e acionar o giroflex. A polícia estará, desta forma, alcançando o seu objetivo principal que é a prevenção do crime, e assim o suspeito poderá cessar aquele ato delituoso que possivelmente praticaria. **Tudo depende do discernimento do policial.**

3.4.10.1 Edificações com reféns

As guarnições que chegarem primeiro no local deverão tomar de imediato as seguintes providências (**explicações pormenorizadas na DAO nº 26**):

- **CONTER** os delinqüentes para que não aumentem o número de reféns, ampliem a área sob seu controle, conquistem posições mais seguras ou melhor guarnecidas, tenham acesso a mais armamento;
- **ISOLAR** o local da ocorrência, interrompendo todo e qualquer contato dos delinqüentes e dos reféns com o exterior. Afastar os curiosos daquela área. Esta ação se desenvolve praticamente ao mesmo tempo da ação de conter;
- **AVALIAR** se a complexidade da ocorrência exige equipe especializada para seu gerenciamento. Confirmada a hipótese, informar ao Centro de Operações.

No caso dos criminosos tentarem a fuga, utilizando os reféns como escudo, os PM devem:

1) Permitir a fuga, sem atirar;
2) Informar de imediato ao CO , fornecendo os seguintes dados:
   - Direção que é tentada a fuga;
   - Se a fuga está sendo processada a pé ou em veículo;
   - No caso de ser um veículo, informar a chapa, a marca e a cor;
   - A quantidade e as características das pessoas tomadas como reféns;

- A descrição dos tomadores de reféns.

Em sendo determinado pelo CO cerco à área para interceptar a fuga, os PM devem atentar para:

1) Procurar informações junto a proprietários de bares, lojas e outros comerciantes que possam ter visto os delinqüentes em fuga;
2) Linhas de transportes coletivos, que circulem nas vizinhanças, poderão ser excelentes vias de fuga;
3) Bares, lojas, posto de gasolina, supermercados, pontos de ônibus, etc., tendo cuidado de vistoriar os sanitários desses locais.

3.4.10.2 Técnicas básicas

É importante que o PM tenha sempre pronto um “esquema”, ou um pequeno plano para o caso de o suspeito render-se.

Travar os elevadores no piso mais baixo, bloquear as saídas, manter vigilância nas janelas até segundo ou terceiro andares inclusive (conforme a altura). Revistar um andar de cada vez e, em cada andar, um ambiente cada vez. Ser houver efetivo suficiente, colocar um ou dois policiais em cada ambiente revistado, para manter a área de segurança.

Durante os deslocamentos internos, manter as costas protegidas, em uma posição de segurança, trabalhando sempre com cobertura. Não deslocar-se para a parte central do ambiente, pois é uma área de risco. Dominar primeiro as laterais e, depois, com as costas protegidas pela parede, fazer a varredura para o centro, priorizando as áreas de risco e explorando abrigos/coberturas:

- A entrada em uma edificação deverá ser feita por no mínimo dois policiais;
- A abertura das portas deverá ser feita até o final;
- Não localizando o suspeito, os policiais iniciarão a entrada no ambiente, utilizando-se de cobertas e abrigos. Dentro do ambiente, eles estarão voltados para identificar os pontos de foco e, a partir daí, agirão de acordo com as situações encontradas, até dominarem todo o ambiente.

3.5 Escolta de presos

A escolta policial constitui-se numa modalidade de policiamento ostensivo destinada a proceder vigilância, proteção e assistência ao preso nos seus diversos deslocamentos. A escolta cumprirá sua missão sempre com o uniforme de policiamento ostensivo, armada e equipada. A atividade também se presta à custodia de bens em deslocamento, bem como de dignitários.

A Polícia Militar somente escoltará presos quando o deslocamento for determinado ou autorizado pela autoridade judiciária (Juiz de Direito sob cuja responsabilidade encontrar-se o preso).

Não se realizará escolta policial em atendimento à pedido verbal, a não ser que a urgência dos motivos impeçam, de forma absoluta, a formalização da requisição.

A escolta de presos para deslocamentos locais competirá às OPM da área. Pode, mediante determinação do Subcomandante Geral, ser realizada, reforçada ou apoiada pela COE.

No caso de escolta inter-municipal e para outra unidade da Federação, a competência pela sua realização caberá à OPM designada pela sua Coordenadoria.

Em princípio, as passagens e diárias dos policiais militares a serem empregados em escoltas intermunicipais ou interestaduais deverão ser providenciadas pela autoridade solicitante.

Via de regra, para garantia da segurança e economia de meios, as escoltas interestaduais serão realizadas por via aérea.

As escoltas intermunicipais e interestaduais deverão ser comandadas, no mínimo, por 3º Sgt PM.

Para cálculo do efetivo PM a ser utilizado em escolta, adotar-se-á proporção de 2 para 1 (2 PPMM X 1 preso).

Não deverá ser admitida, sob nenhum motivo, obtenção de suprimento ou diária por conta do preso ou de terceiros interessados.

As mulheres grávidas, os idosos, os enfermos e os portadores de deficiências físicas ou moléstias graves serão submetidos a transporte diferenciado, de acordo co as prescrições médicas.

Sempre que possível, o transporte e escolta de presos deve ser feito com duas viaturas, no mínimo. Itinerários alternativos serão pré-estabelecidos.

O preso escoltado não poderá:

- Trazer consigo dinheiro ou documentos pessoais;
- Permanecer livre da vigilância da escolta em nenhuma ocasião;
- Manter contato com parentes, amigo ou quaisquer outras pessoas;
- Ser entregue sem o devido recibo, o qual descreverá as condições físicas do preso e relacionará os objetos de seu uso pessoal.

Vindo o preso a ser acometido de mal súbito, deverá o cmt da escolta valer-se dos meios imediatos a seu alcance, sem descuidar-se das medidas de segurança.

Nessas circunstâncias, deverá providenciar na primeira localidade os necessários cuidados médicos, através das autoridades competentes.

Ficando o preso internado, deverá o cmt da escolta cientificar seu superior e providenciar o início da guarda no local.

A necessidade do uso de algemas na condução de presos deve ser avaliada pelo cmt da escolta, devendo, no entanto, ser observadas as prescrições legais existentes a respeito, especialmente as dos art. 234, § 1º e 242 do Código de Processo Penal Militar – CPPM.

As medidas de segurança não deverão ser aliviadas pela equipe de escolta ainda que o preso esteja doente.

Maiores detalhes, que complementam estas diretrizes versantes exclusivamente sobre escolta de presos, encontram-se na DAO Nº15.

3.6 Perseguição

3.6.1 Generalidades

Ao dar voz de prisão a indivíduo encontrado em flagrante delito ou após a prisão efetuada, o infrator poderá empreender fuga. Nesta situação o policial militar a pé persegui-lo-á, buscando capturá-lo. **Jamais fará disparos contra alguém que foge 13**, salvo se o

13 *Conforme nota nº 6.*

infrator, homiziado, reagir com arma de fogo. **Em regra**, n**ão terá o amparo de excludente de criminalidade o policial militar que ferir ou matar alguém em situação de fuga**. Esta excludente só se caracteriza quando o policial militar usar moderadamente os meios necessários para defender alguém de agressão não provocada. Que foge não está agredindo.

Na fuga de preso desarmado, é inconveniente e perigoso o disparo de revólver mesmo que os tiros sejam dados para cima, pelas seguintes razões:

- O fugitivo assusta-se tem mais razões para fugir;
- O policial militar poderá acidentalmente ferir alguém que esteja em janela, sacada de prédio, em andar superior, ou mesmo alguém na rua.

A perseguição motorizada far-se-á pela manobra de viaturas e não pela velocidade. A manobra é sempre coordenada pela Central de Operações. A perseguição isolada e em alta velocidade apresenta, quase sempre, resultados negativos, seja pelos riscos a que se submete a guarnição, terceiros e patrimônio, seja pela improbabilidade de êxito.

A viatura que assinalar a infração terá sua missão cumprida se acompanhar com a vista o veículo em fuga, reportando à CO sobre:

- Veículo – marca, tipo, cor, placas e sinais característicos;
- Ocupantes – número, trajes, tipos e outros dados julgados convenientes;
- Itinerários que percorre o veículo em fuga, bem como possíveis alternativas a tomar

A apresentação e obstrução far-se-ão pela frente, com manobras e barreiras de outros veículos. Deve-se evitar correrias que envolvam possibilidade de risco maior do que aquele que se pretende evitar com a captura.

LEMBRE-SE: Não existe nenhuma prisão que seja mais importante que uma vida. Quando o veículo perseguido for detido, serão procedidas a abordagem e a busca segundo já referidas.

3.6.2 Perseguição a pé

a) O PM que persegue a pé deve correr o máximo, mantendo, somente se necessário, a arma na mão, sem engatilhá-la e com o dedo fora do gatilho, para evitar

disparos acidentais. Nunca deve atirar primeiro, só em legítima defesa própria ou de terceiros. Se a arma permanecer no coldre, o policial deverá correr com a mão sobre ela, para que não caia;

b) A cada esquina, dobrá-la com cautela para evitar surpresas;

c) Ficar atento, principalmente à noite, para não ser surpreendido por "fios" (varal) que são colocados em campo aberto para secagem de roupas;

d) Ao aproximar-se do fugitivo, procurar desequilibrá-lo, mantendo-o, após, deitado de barriga no chão, com as mãos estendidas. Algemá-lo e submetê-lo à busca pessoal;

e) Com viatura, os PM devem dividir-se, ficando metade na viatura para fazer o cerco e a outra metade perseguindo a pé. Ter sempre em mente a necessidade de evitar inferioridade numérica e de poder de fogo;

f) Enquanto a viatura é deslocada para o cerco, o rádio é utilizado para pedir reforço, se imprescindível;

g) Após a perseguição, refazer o trajeto de fuga em busca de objetos ou armas atiradas fora pelo fugitivo, fazendo-se acompanhar de testemunha;

h) O PM deverá checar, após a perseguição, todo o seu armamento e equipamento;

i) Caso o fugitivo se esconda sob vegetação densa ou qualquer local cuja visibilidade seja limitada, o PM nunca deverá, isoladamente, fazer uso de lanterna na tentativa de localizá-lo sozinho. Providenciará rapidamente para que a região seja cercada, onde então fará um "pente fino".

Atuação em tiroteio

a) É uma situação delicada. **A primeira preocupação deve ser a de não ferir inocentes 14**, sendo preferível permitir a fuga momentânea, adiando a abordagem para o local propício. Procura-se afastar curiosos;

b) Utilizar os abrigos disponíveis no momento, diminuindo a silhueta;

c) Ter cuidado com o fogo cruzado;

d) Ficar atento ao número de disparos realizados para não ser surpreendido com a arma descarregada;

---

14 *Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei*, disposições gerais, nº 5: “Sempre que o uso legítimo da força ou de armas de fogo seja indispensável, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem: (...) “b”: esforçar-se por reduzirem ao mínimo os danos e lesões e respeitarem e preservarem a vida humana”.

e) Caso seja atingido o indivíduo, chegar até ele com cautela, desarmá-lo, fazer a busca preliminar e socorrê-lo imediatamente. Algemá-lo se estiver consciente (cuidar com simulação de ferimentos por parte do delinqüente). Sempre que solicitar apoio de terceiros no socorro (medida excepcional), estes devem estar em número superior ao de feridos. Procurar anotar seus dados pessoais e do veículo empregado. Esses procedimentos não devem retardar o socorro. Tudo deve ser registrado no BOP;

f) Caso seja atingido um PM, manter a calma e então, logo que possível, prestar-lhe socorro. Se a prisão do delinqüente acarretar prejuízo no socorro do policial militar, é preferível deixar o fugitivo evadir-se, pois a vida do ferido depende da calma e prudência de seus colegas de farda;

g) Arrolar testemunhas visuais do ocorrido, sempre que possível;

3.6.3 Perseguição motorizada

a) Caso já não tenha certeza, verificar pelo rádio se não é carro roubado ou envolvido em alguma ocorrência;

b) Passar as características do veículo e de seus ocupantes, via rádio, para que outras viaturas possam fazer o cerco;

c) Informar os locais por onde se desenvolve a perseguição e a direção tomada pelo veículo perseguido;

d) Procurar manter o veículo sempre à vista, permanecendo atento à ação de outros veículos;

e) Tomar cuidado nos cruzamentos e vias de trânsito intenso;

f) Ao iniciar a perseguição, acionar todos os sistemas de alerta (sirene, giroscópio, pisca-pisca, faróis) da viatura. Isso ajuda a abrir caminho, e não esquecer de gesticular indicando aos ocupantes do veículo perseguido que devem parar;

g) A melhor maneira de bloquear um veículo em fuga é uma vtr que esteja a sua frente impedir o trânsito, provocando um congestionamento e forçando sua parada;

h) Durante a perseguição, é fundamental que as mensagens por rádio sejam transmitidas com voz firme e clara, sem pânico ou afobação, permitindo o entendimento e o reforço imediato. Para tanto, o PM deverá pedir prioridade de comunicações;

i) Procurar manter a viatura na mesma distância, atrás e à esquerda do veículo perseguido. NUNCA ultrapassá-lo ou encostar lateralmente. Da perícia do motorista depende o sucesso da perseguição;

j) Quando o veículo perseguido parar, adotar os procedimentos previstos em abordagem e vistoria.

Atuação em tiroteio

a) É uma situação delicada. **A primeira preocupação deve ser a de não ferir inocentes 15**, sendo preferível permitir a fuga momentânea, adiando a abordagem para local propício;

b) a viatura deve seguir atrás e à esquerda do veículo perseguido, diminuindo-lhe o campo de tiro e aumentando o campo de tiro da guarnição;

c) Grande importância tem o motorista nesta situação, pois a manobra ou posicionamento errado, podem colocar em risco a vida dos PPMM;

d) Não atirar primeiro, somente fazê-lo em legítima defesa**, certificando-se antes de que não há reféns no veículo perseguido;**

e) Atentar também para a possibilidade de o proprietário do veículo estar dentro do porta-malas.

3.7 Normas gerais para efetuar prisão

Prender é o ato de privar da liberdade alguém encontrado em flagrante delito ou em virtude de mandado judicial.

A prisão pode ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, desde que respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.

Para efetuar a prisão, é admissível que o policial militar empregue força física, sempre sem violência arbitrária ou abuso de poder.

É necessário, portanto, que o policial militar, ao efetuar a prisão, adote cautelas apropriadas, não se excedendo no emprego de força, mesmo provocado.

Prendendo alguém, o policial militar é responsável pela preservação de sua integridade física e moral.

---

15 *Conforme nota nº 10.*

A inexistência de testemunhas não impedirá que uma prisão seja feita. Não havendo testemunhas espontâneas, serão relacionadas testemunhas de apresentação.

O policial militar que primeiro intervier em uma ocorrência deverá, em princípio, fazer o seu atendimento completo. A participação de outros policiais militares numa ocorrência far-se-á ou para prestar o apoio necessário, para que ele a conduza a bom termo, ou para corrigir distorção ilegal de sua conduta profissional.

O PM dever ter confiança em si mesmo, transmitindo essa circunstância ao indivíduo, por intermédio da maneira firme de agir e do tom de voz.

O tom de voz firme e calmo fará com que o suspeito acate a autoridade do PM mais do que qualquer outra atitude. Nunca se justifica o uso de palavras grosseiras que, muitas vezes, denotam a falta de confiança do PM ou uma dissimulação do seu nervosismo.

A ação rápida e decisiva e o elemento surpresa poderão ser muito proveitosos. A surpresa terá o efeito de paralisar o suspeito, limitando sua possibilidade de decidir pela fuga e aumentando, em conseqüência, o tempo à disposição do PM.

Em princípio e sempre que possível, a prisão deve ser feita com superioridade numérica de PPMM.

Somente se aceita colaboração de civis para efetuar prisão se esses não colocarem em risco a integridade própria, a do PM ou a do detido.

Evita-se que civis se aproximem do detido, pois eles poderão tentar interferir (ferir, agredir, etc.).

Preso o infrator, o PM deverá declinar-lhe, sempre que as circunstâncias permitirem, posto/graduação e nome, a razão da prisão, informá-lo que tem o direito de permanecer calado, constituir advogado e ter assistência da família **16**.

Nas infrações de menor potencial ofensivo e contravenções penais, a manifestação da vítima, quando possível, sempre que puder ela ser identificada e estiver em condições de falar, será indispensável à efetivação da captura do agente e sua condução à delegacia de polícia. O mesmo se dá em relação aos crimes de ação privada.

---

16 *Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer Forma de Detenção ou Prisão*, Princípio 17: “A pessoa detida pode se beneficiar da assistência de um advogado. A autoridade competente deve informá-la desse direito imediatamente após a sua captura e proporcionar-lhe meios adequados para o seu exercício; *Constituição Federal*, art. 5º, LXIII: “O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.” e LXIV: “O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial”.

O PM deverá estar atendo para o fato de que só existem tipos legais de prisão: em flagrante delito e por mandado judicial.

3.8 Descrição

Essa técnica visa a despertar no policial militar a preocupação com pormenores. Permite-lhe realizar reconhecimentos de pessoas, de veículos, de objetos e transmitir as informações respectivas.

Ao descrever pessoas ou solicitar a descrição, deverá o PM atentar para:

a) Aspectos físicos: estatura, peso, cabelo, bigode, barba, olhos, orelhas, nariz, boca, ventre;

b) Modo de andar e trajar;

c) Peculiaridades como cicatrizes, amputações, deformações, dicção, tatuagens, etc.;

d) Peças do vestuário;

e) Uma forma eficaz de se descrever um indivíduo é compará-lo à alguém conhecido (Ex: ator, atriz, atleta, etc);

f) Ao descrever veículo ou solicitar a descrição atentar para:

- Tipo: passageiro, carga, misto;
- Marca: a designada pelo fabricante nacional ou, quando estrangeira desconhecida, comparada com similar nacional;
- Cor;
- Placa: estado, alfanumérica, cor;
- Particularidades apresentadas pelo veículo descrito.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Jorge César de. Lições de Direito para a Atividade dos Policiais Militares e das Forças Armadas. 6ª ed., Curitiba: Juruá, 2005.

Brasil. Constituição, 1998.

Brasil. Decreto-lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar.

Brasil. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

Brasil. Lei 4.898 de 9 de dezembro de 1965 – Abuso de Autoridade.

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 3ª ed. São Paulo, Saraiva, 1999.

COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA. Para Servir e Proteger. Genebra, 4ª ed, 2005.

GOMES, Luiz Flávio. Uso de Algemas e Constrangimento Ilegal. Revista Jurídica Consulex. São Paulo. Nº241, 31-32, jan. 2007.

GOMES, Rodrigo Carneiro. Algemas Segundo o STF. Revista Jurídica Consulex. São Paulo, Nº241, 35-35, jan. 2007.

MOREIRA, Juceli dos Santos & ABREU, Luis Fernando Silveira. Manual Básico de Policiamento Ostensivo Atualizado. Porto Alegre: Polost, 2006.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. Atuação Segundo a Filosofia dos Direitos Humanos, 2004.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão. 2ªed, 2005.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Manual de Prática Policial. 1ª ed., V. 1, 2002.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. M-14-PM. Manual Básico de Policiamento Ostensivo.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA – Rondônia. Manual de Administração do Sistema Penitenciário. 2002.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 09/CPO-2007

ASSUNTO: POLICIAMENTO OSTENSIVO EM PRAÇAS DESPORTIVAS

1 FINALIDADE

Estabelecer normas para o planejamento do policiamento ostensivo nas praças desportivas, abordar assuntos relacionados a sua execução e fornecer subsídios aos policias militares que direta ou indiretamente tenham participação na realização destas atividades.

2 CONTEXTO

Fundamentalmente, é importante que os policiais militares responsáveis pelo planejamento e/ou execução do policiamento ostensivo em praças desportivas entendam que todo evento, principalmente esportivo, é uma forma de lazer e que o homem, cercado de problemas de toda a natureza, seja na vida particular, seja na vida profissional, libera tensões nestes lugares.

Nas grandes aglomerações, alguns indivíduos mal intencionados e criminosos em geral atuam acobertados pelo anonimato, aproveitando-se das condições propícias que normalmente surgem. Os Policiais Militares, nessas situações, deverão estar em condições de decidir quando isolados e, quando no conjunto, atuar em cooperação com os demais companheiros.

3 MISSÕES

a) Prevenir crimes e contravenções no interior e nas áreas circunvizinhas das praças desportivas, além das adotar as necessárias medidas de controle do trânsito;

b) Garantir a tranqüilidade e integridade das pessoas que comparecem aos eventos desportivos mediante a execução do policiamento ostensivo;

c) Impedir a generalização de tumultos e desordens através de medidas preventivas e/ou repressivas convenientes, objetivando fazer retornar ao clima de normalidade e continuidade do evento desportivo.

Para cumprir tais missões, é indispensável:

a) Conhecer a prática desportiva, bem como o ginásio ou estádio esportivo, e fazer com que os policiais militares com eles se familiarizem, habilitando-os a policiá-los integralmente;

f) Lembrar que toda praça desportiva deve ser policiada nos mínimos detalhes. A tropa encarregada de seu policiamento deve ocupá-la com objetividade, policiando seus postos prioritários e mantendo-se atenta, em condições de reunir-se com rapidez, a fim de fazer frente a distúrbios parciais ou generalizados em um só local ou em vários locais distintos, devendo, para tal fim, estar devidamente instruída;

4 EXECUÇÃO

4.1 Determinação dos efetivos

O policiamento em praças desportivas deve, a princípio e sempre que as circunstâncias o permitirem, ser realizado por corpo de tropa comandado por um Oficial.

4.1.1 Variáveis intervenientes na determinação de efetivos

Na decisão do Cmt da OPM para a organização e efetivo do contingente operacional a ser empregado no policiamento em praças desportivas, deverão ser analisadas as diversas variáveis que se submeterá o planejamento da operação, as quais seguem abaixo discriminadas:

a) Natureza da disputa a ser realizada;

b) Tipo de público específico, quanto à quantidade e nível social;

c) Características do estádio e/ou ginásio;

d) Momento psicológico;

e) Interesse de terceiros;

f) Local;

g) Atenção dada pela imprensa ao evento;

h) Condições climáticas e atmosféricas;

j) Policiamento externo ao estádio, englobando, inclusive, problemas de trânsito;

l) Policiamento no interior do estádio;

m) Considerar ainda a duração (turnos e jornadas) no emprego da tropa, bem como sua logística na execução do policiamento ostensivo.

4.1.2 Apoio ou reforço de efetivo de outras OPM

Sempre que forem necessários, devem ser solicitados, com antecedência, reforços como CCD e policiais femininas.

4.1.3 Unidade de comando

Se na execução do policiamento ostensivo houver emprego de efetivo de duas ou mais OPM, o Comando será unificado, cabendo à respectiva Área Operacional, de modo a se estruturar as linhas de ação e melhor se definir as responsabilidades de cada elemento da tropa.

4.1.4 Reserva tática

O planejamento da operação deverá ser de tal forma que todos os principais escalões de Comando devam possuir uma reserva móvel para:

a) reforçar os postos fixos ou móveis;

b) empregar como ação de força onde se fizer necessário.

O Comando de todo o policiamento deve dispor, sempre que possa e que as circunstâncias o exijam, de uma fração de tropa do tipo “Operações Especiais”, que deverá ser empregada em ações que careçam desta especialidade.

4.2 Armamento da tropa

A princípio, a tropa não deve conduzir armas de fogo, salvo oficiais, graduados (se for o caso) e o escalão de Operações Especiais. As armas a serem conduzidas serão determinadas pelo Comando da operação;

4.3 Características das praças desportivas

Cada praça desportiva, notadamente estádio e grandes ginásios, apresentam características próprias e requerem um planejamento específico.

Aspectos característicos fundamentais a observar nas praças desportivas:

a) Setores e postos;

b) Planos de evacuação e hospitalização, com as respectivas vias de acesso;

c) Estudos detalhados das deficiências do local;

d) Plano de estacionamento de veículos e viaturas;

e) Horário de chegada e saída das delegações e arbitragem;

f) Horário de abertura das bilheterias e dos portões de acesso ao público;

g) Planos de ações, com as respectivas alternativas, referentes às atividades como controle de tumultos e de pânico e operações especiais;

h) Peculiaridades da praça desportiva.

4.4 Parâmetros para designação de público

Os parâmetros a serem utilizados para designação de público, para fins de policiamento ostensivo nos acontecimentos, são:

a) JOGO PEQUENO - Até um mil espectadores;

b) JOGO MÉDIO - Entre um mil e quatro mil espectadores;

c) JOGO GRANDE - Acima de quatro mil espectadores;

d) JOGO CLÁSSICO - Independente do número de espectadores, deve ser levado em conta o grau de movimentação que o evento desperta e o momento histórico.

4.5 Setores de policiamento em praças desportivas

a) Todas as praças desportivas, em quaisquer que sejam os eventos nelas realizados, necessariamente deverão apresentar uma divisão por setores, para fins de policiamento;

b) Estes setores deverão estar determinados nos planos elaborados pelas OPM que disponham em suas jurisdições de praças desportivas, devendo ser atribuídos a cada setor uma fração de tropa devidamente Comandada e responsável pelo atendimento de ocorrências neste espaço;

c) Um setor abrangerá vários postos, reunidos por critérios de proximidade física dos espectadores com atribuições pré-determinadas pelo comando da OPM ou do evento esportivo;

d) Poderá ser usado o seguinte critério para atribuição dos setores de uma praça desportiva:

- um setor compreendendo o que se referir ao posto de Comando;
- um setor compreendendo o que se referir ao local da disputa em si;
- um ou mais setores, nos locais destinados a assistência;
- outros setores em locais julgados necessários.

4.6 Postos de policiamento em praças desportivas

a) Postos permanentes

São os fixados conforme avaliação da OPM que jurisdiciona a praça desportiva e são válidos para todos os jogos.

Serão determinados conforme a classificação do jogo, de modo que o jogo considerado “médio” compreenderá os postos do jogo considerado “pequeno” mais os seus postos, o mesmo acontecendo como o jogo considerado “grande”, que compreenderá os postos dos jogos menores anteriores, mais os seus postos.

b) Postos temporários

São aqueles não previstos para determinados jogos, mas que devido às circunstâncias, fazem-se necessários. Seu estabelecimento está a critério do Comandante do setor.

O Comandante de setor poderá movimentar efetivos dos postos permanentes para os temporários e vice-versa, conforme as necessidades do momento.

Um mesmo posto que requer determinado efetivo num jogo, em outro jogo poderá carecer de efetivo maior, em razão de peculiaridade deste.

Os postos que normalmente devem ser policiados são:

1) Locais de estacionamento

- Viaturas de transporte de tropa;
- Veículos oficias;
- Veículos de delegações;
- Veículos especiais;
- Veículos do grande público que aflui ao estádio.

2) Bilheterias

- Postos de arrecadação;
- Escolta de numerários, se houver solicitação por funcionários competentes;
- Catracas e locais de entrada do público.

3) Outros

- Locais de acesso da imprensa e de autoridades;

- Embocaduras e corredores;
- Tribunas;
- Vestiários de árbitros e de atletas;
- Cabines de som e de imprensa escrita, falada e televisionada;
- Casa de força e geradores;
- Torres de som e de Iluminação;
- Bares;
- Postos de comando;
- Escolta de árbitros;
- Postos de comunicação;
- Arquibancadas;
- Local de disputa;
- Local de aglomeração, que permita a ação de punguistas, trombadinhas, assaltantes e outros;
- Demais locais necessários, característicos da praça desportiva.

4.7 Fases da operação

As operações de policiamento em praças desportivas deverão ser planejadas considerando-se as seguintes fases:

a) Formatura para revista da tropa;

b) Embarque, deslocamento motorizado e desembarque;

c) Assunção dos setores e postos;

d) Movimentação da tropa para outros setores e postos, conforme a fase do acontecimento desportivo;

e) Evacuação do público do estádio, inclusive na parte externa;

f) Escolta dos árbitros e das delegações;

g) Formatura para revista;

h) Embarque, deslocamento de retorno e desembarque na OPM;

i) Ordens para a tropa.

4.7.1 Formatura para revista da tropa

É fundamental que a tropa que vá participar da operação passe por uma revista promovida pelo Comandante, pois desta maneira o enquadramento será natural, o que possibilitará, inclusive, preleções gerais sobre a missão que irá ser cumprida.

4.7.2 Deslocamento motorizado

Após a revista, a tropa dirigir-se-á embarcada para o estádio, devendo o comboio ser precedido por um escalão percussor, o qual terá as seguintes missões:

a) Inspecionar o local;

b) Tomar providências que facilitem a ação da tropa (abertura de portas, portões e passagens);

c) Guarnecer pontos vitais;

d) Montar guarda no local onde o comboio estacionará;

e) Outras atividades necessárias.

4.7.3 Chegada aos setores

Após o desembarque, cada comandante deslocará sua tropa ao seu respectivo setor, complementando as ordens e orientações específicas.

Durante a movimentação da tropa para outros setores ou postos, o Comando da operação deve ter sua atenção voltada aos acontecimentos que vão se sucedendo, como:

a) Chegada do público ao estádio;

b) Assistência da disputa e movimentação dos espectadores no interior do estádio;

c) Saída do público, com atenção especial às torcidas visitantes;

d) Saída dos árbitros e das delegações.

4.8 Atribuições do comando do policiamento

O Comandante do policiamento é o responsável por tudo o que a tropa fizer ou deixar de fazer. Em pequenos estádios, com pequeno efetivo, o Comandante do policiamento poderá ser graduado.

Ao Comandante do policiamento compete:

a) Inteirar-se de todas as ordens, recomendações e informações referentes à operação que irá comandar, comparecendo, inclusive, a todas as reuniões previstas;

b) Reconhecer detalhadamente o local onde será realizado o evento, a fim de identificar os pontos críticos e, com base nisso, planejar a distribuição de policiais em efetivos convenientes;

c) Realizar reuniões com seus comandantes subordinados imediatos e outros que julgar necessários, anteriormente à operação;

d) Fiscalizar as providências que estejam sendo tomadas quanto a pessoal e meios;

e) Fazer preleções à tropa;

f) Fiscalizar o embarque da tropa e as medidas de segurança do deslocamento do comboio;

g) Determinar o desembarque da tropa;

h) Fiscalizar a assunção de setores e postos;

i) Dispor-se num determinado ponto do estádio, de maneira que possa ser facilmente localizado e que possa controlar o desenrolar da disputa e do policiamento;

j) Empregar sua reserva;

l) Tomar conhecimento de todas as ocorrências graves e orientar as medidas que devam ser tomadas;

m) Atuar junto à administração do estádio e das entidades responsáveis pelo evento, caso a conduta destas estiver gerando problemas à manutenção da ordem;

n) Orientar o emprego de força na medida necessária;

o) Determinar horário para abertura e silêncio da rede-rádio local;

p) Determinar a verificação das condições dos meios de comunicações;

q) Determinar a entrega dos relatórios dos comandantes de setores e a documentação que se fizer necessária;

r) Elaborar o Relatório Geral do policiamento;

4.9 Procedimentos em estádios

4.9.1 Organização de filas

Os Comandantes de operação devem destacar parte do policiamento para coordenar filas, de modo a evitar tumultos.

4.9.2 Busca pessoal na entrada dos portões

A revista pessoal na entrada dos portões é legal e os torcedores não têm por que reclamar. Trata-se, na realidade, de medida visando a evitar que pessoas mal-intencionadas adentrem ao estádio portando armas leves (revólveres, facas, etc.) ou objetos contundentes que poderão ser arremessados. Para esta revista geral, devem-se destacar, quando necessário, policiais femininas. Nunca é demais lembrar que a negativa em ser revistado enseja a desconfiança do PM que, se for com fundadas suspeitas, poderá proceder à busca assim mesmo, com base no art. 244 do Código de Processo Penal. A espécie de busca recomendada é a “busca ligeira” (conforme DAO nº. 08).

4.9.3 Controle dos bares

Este é um dos pontos que mais problemas traz nos campos de futebol, em dias de grandes jogos. É mais do que decidido que as bebidas (refrigerantes e cervejas) devem ser servidas em copo plásticos, que são práticos e seguros. Entretanto, pode ocorrer o abuso de vendedores ao permitir que garrafas e latas circulem pelo estádio e, posteriormente, sejam arremessadas contra quem estiver dentro do campo.

Desta forma, a Polícia Militar deve alertar as Federações de Futebol, expondo-lhes o problema e solicitando a intervenção destas, eis que as concessões para o comércio interno nos estádios estão sob a fiscalização da Federação ou do Clube.

Antes do jogo, o Comandante do policiamento deve advertir os encarregados da venda de bebidas, fazendo-os entender o perigo que proporcionam ao desobedecer aos

critérios de segurança. Como a ordem para não circular garrafas é legal pelo perigo que proporciona devido ao grande numero de torcedores, o infrator pode, em tese, cometer o delito de desobediência, previsto no art. 330 do CP.

4.9.4 Brigas e desordens

As brigas simples e as desordens são resolvidas retirando-se os responsáveis do local, podendo-se deixar policiais militares para garantir o restabelecimento da ordem, enquanto se fizer necessário. Será necessário, sempre que houver condições, a condução dos infratores à DP, visto que, se foram alvo de ação da PM, alguma infração penal estavam cometendo.

4.9.5 Invasões de campo

Caso a tropa seja utilizada como meio de prevenção e dissuasão de campo, deve:

a) Ser disposta com a frente voltada para o público;

b) Não desviar sua atenção para a peleja, principalmente quando o público começa a se manifestar, pois estando estes eufóricos e o policial com a cabeça voltada para o centro do campo, pode ocorrer de espectadores aproveitarem a oportunidade para saltar ao interior do campo ou arremessar objetos;

c) Não agredir fisicamente os torcedores, devendo conduzi-los para fora do campo utilizando os conhecidos meios de condução;

d) Dispor-se de modo a proteger a arbitragem;

e) Manter sempre a atitude correta e marcial;

f) Agir durante todo o tempo enquadradamente, sem rompimento da cadeia de comando;

g) As invasões de campo em massa serão resolvidas empregando-se a tropa em linha, a qual empurrará os invasores para um local designado, normalmente para uma via de saída;

h) Nos estádios não se corre nem se permite correr;

i) Movimento de tropa em velocidade atrai a atenção do público e pode conduzir a correrias e até a pânico;

4.9.6 Pânico

O pânico deve ter suas causas previstas, quando isso for possível, de modo a evitar a sua ocorrência. Se, entretanto, ocorrer, devem ser abertas todas as vias de acesso a tempo para permitir a vazão da massa e acionar-se rapidamente os meios de Defesa Civil para evacuação e hospitalização.

Além destas causas podem resultar em pânico:

a) Explosões, acidentais ou não;

b) Descidas acidentais de aeronaves no interior de praças desportivas;

c) Abalos na estrutura do estádio;

d) Fenômenos atmosféricos;

e) Desabamentos;

f) Acidentes coletivos;

g) Incêndios;

h) Falsos alarmes;

i) Outras causas.

4.9.7 **T**umultos e distúrbios

O controle de tumultos e distúrbios no interior de praças desportivas deve ser planejado com antecedência e por locais, de modo que a ação física da tropa aproveite a arquitetura existente, uma vez que a peculiaridade dessas ações no interior de estádios é justamente a limitação do uso de agentes químicos e de bombas de efeito moral, sendo que estas últimas não podem ser utilizadas.

a) Limitação do uso de agentes químicos

A limitação do uso de agentes químicos dentro das praças desportivas, ou mesmo sua proibição, é devido ao fato das mesmas não possuírem vias de acesso fáceis para escoamento da massa, como ocorrem em locais abertos (ruas, avenidas ou praças);

b) Limitação do uso de bombas de efeito moral

Pelas razões do parágrafo anterior, bombas de tipo “efeito moral” não podem ser utilizadas em hipótese alguma dentro dos estádios, mesmo porque resultam em pânico.

4.9.8 Fogos de artifício

São proibidas, nos termos da legislação vigente, de serem utilizadas em locais de aglomeração. Todavia apesar das revistas individuais, os fogos são introduzidos clandestinamente ao interior dos estádios:

a) Em bolsas de mulheres;

b) Sob as vestes de homens, mulheres e crianças;

c) Enroladas em mastros de bandeiras ou no interior dos mastros;

d) No interior de sacolas, cestas e caixas de isopor dos vendedores ambulantes;

e) Por cordas;

f) Por entradas restritas às delegações, autoridades, imprensa e funcionários dos estádios, dentro de pertences pessoais;

g) Mediante processos que se antecipam à realização da partida e à chegada do policiamento;

h) No interior dos tambores e instrumentos semelhantes.

Vale lembrar que o foguetório desorganizado que se verifica nas arquibancadas, colocando em risco a integridade física das pessoas, constitui, na sua forma mais simples, a contravenção do art. 28 da LCP.

4.10 Conduta do policiamento

a) Os componentes dos postos não devem tentar resolver problemas específicos da administração do estádio, devendo encaminhar tais problemas aos funcionários. Porém, agirão em auxílio a funcionário quando por este solicitado e para garantir a ordem;

b) Não se atribui ao policiamento a vigilância de entradas clandestinas ou sub-reptícias (escalada de muros), por indivíduos que se furtam ao pagamento de ingressos, sendo tal atividade da competência da administração do estádio;

c) A execução do policiamento em praças desportivas deve acompanhar o previsto no planejamento. Entretanto os comandantes dos escalões deverão estar atentos para a ação de conduta, que poderá se fazer necessária a qualquer momento;

d) Salvo determinação em contrário, a tropa do policiamento em praças desportivas deve evitar se envolver em ocorrências estranhas a citada modalidade de policiamento, sem prejuízos das medidas intermediárias urgentes, enquanto se aguarda o elemento ou órgão competente para a continuidade da ocorrência.

4.10.1 No interior do estádio

a) O policiamento não deve se preocupar com a condução da partida em si, o que é atribuição da justiça desportiva;

b) Deve ser deixada para os funcionários do órgão competente a determinação de quem da imprensa pode ter acesso ao interior do campo;

c) O Comandante do setor do campo determinará e impedirá adentrarem ao campo pessoas não autorizadas para tal, se funcionários do estádio necessitarem de ajuda para manter a ordem;

d) A tropa ou sua fração só ultrapassará as linhas que delimitam o local de realização da peleja quando:

- A arbitragem solicitar;
- A arbitragem estiver em sério risco;
- Houver quebra da legalidade, com brigas envolvendo jogadores, torcida, imprensa e outros;
- Houver invasão de campo.

4.10.2 Imprensa

Em relação à imprensa, a conduta do policiamento será a de facilitar, dentro do possível, as tarefas dos seus profissionais dentro e fora do campo:

a) somente interferirá quando a ação de repórteres se constituir em motivos de tumulto ou em flagrante provocação ao público, aos atletas ou ao árbitro;

b) não compete ao policiamento a verificação de credenciais de repórteres nem lhe diz respeito à forma ou aos locais escolhidos individualmente ou pela classe para o desenvolvimento do trabalho profissional.

4.10.3 Árbitro e delegações

Ao término da disputa, a arbitragem, as delegações e os julgados por bem devem receber a proteção policial militar, na conformidade da evolução dos acontecimentos e das necessidades.

A proteção policial militar de que trata o parágrafo anterior será encerrada quando o responsável pelo grupo se sentir em local seguro e dispensar sua escolta expressamente.

4.10.4 Relatórios

Ao final de cada operação de policiamento, devem ser encaminhados relatórios:

a) Do comandante do policiamento;

b) Dos comandantes dos setores;

c) De outros que, pela natureza da missão executada, necessitam relatar a sua participação.

Os relatórios deverão ser confeccionados em modelos próprios, devendo constar:

a) Pessoal empregado da OPM;

b) Meios empregados da OPM;

c) Pessoal em reforço e apoio de outras OPM;

d) Meios em reforço e apoio de outras OPM;

e) Ocorrências;

f) Observações;

g) Sugestões;

h) Outros itens peculiares à OPM e à operação.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Jorge César de. Lições de Direito para a Atividade dos Policiais Militares e das Forças Armadas. 6ª ed, Curitiba: Juruá, 2005.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. M-10-PM. Manual de Policiamento em Espetáculos Públicos.

.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM
Comandante Geral PMRO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº10/CPO-2007

ASSUNTO: POLICIAMENTO OSTENSIVO EM FESTAS E CLUBES SOCIAIS

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para execução do policiamento em festas populares e clubes sociais.

2 PLANEJAMENTO

Eventos como festas carnavalescas, carreatas, cavalgadas e exposições agropecuárias deverão ser planejadas com antecedência, em conjunto com interessados, como representantes das prefeituras, Corpo de Bombeiros e organizadores.

Nestas oportunidades, serão apresentados problemas verificados nos eventos anteriores, cuja solução não cabe à Polícia Militar, e solicitadas medidas, às pessoas competentes, para que evitem a reincidência dos fatos.

Caso o representante da PMRO responsável pela operação detecte problemas que possam comprometer a ordem pública ou por em risco o patrimônio ou integridade das pessoas, e não for atendido na solução deles, deverá levar o problema ao escalão superior.

O efetivo deve policiar as imediações do evento, após seu encerramento, para evitar depredações e brigas entre brincantes.

3. EXECUÇÃO

3.1 Generalidades

As ações do Policiamento ostensivo serão executadas, em princípio, em lugares públicos, não se entendendo como tal o interior de propriedades particulares e dependências de clubes sociais, salvo quando, pela característica popular do evento, tiver entrada franca ou, ainda, quando o valor da entrada for destinado a obras de caridade ou outro tipo de ajuda social.

Neste tipo de operação, observa-se o seguinte:

a) Somente será desencadeada montagem de esquema específico para atuação em festividades quando:

- o número de pessoas presentes oferecer condições reais de ocorrência de tumultos e acidentes;

- não for aconselhável o cumprimento da missão pelo policiamento ordinário;

- não prejudicar o esquema de policiamento ostensivo de rotina.

b) O policiamento em clubes sociais restringir-se-á ao controle de trânsito na área pública sob influência do evento;

c) Em hipótese alguma serão escalados policiais militares a título de dar condições para realização de bailes ou festas particulares;

d) A atuação no interior de clubes sociais se fará somente após solicitação expressa e para atendimento de ocorrência policial;

e) Se solicitado o afastamento de freqüentadores do local por representantes da diretoria, quando em shows com fins lucrativos, por simples desvios de conduta social ou por conduzir-se de modo inconveniente ou em desacordo às regras da sociedade, a atuação de elemento PM poderá ser:

1) como elemento de dissuasão ostensiva, pela ação de presença, para manter a autoridade administrativa do elemento responsável pela diretoria (não cabe nessa primeira fase de apoio nenhuma participação do elemento PM no diálogo, nem mesmo a título de conciliação);

2) com atuação direta, somente nos casos em que a conduta do brincante configurar-se ilícito penal;

f) Em hipótese alguma será permitido a PM em serviço, em atuação em clubes sociais ou lugares públicos de diversão, como festas carnavalescas ou carreatas:

1) simplesmente retirar, sob coação, freqüentadores dos locais de eventos, sem que para isso haja responsabilização formal perante a lei pelo motivo da retirada;

2) decorre daí que locais reservados destinados a manter pessoas retiradas dos eventos, para posterior liberação, sem qualquer responsabilização criminal, é ilegal. Ressalve-se a hipótese em que a autoridade policial (delegado) instala posto em local próximo ao evento, para registro das ocorrências **17**;

3) receber e assumir a responsabilidade do atendimento de ocorrência já iniciada por elementos de outros órgãos de segurança.

g) o envolvimento em serviços ou intervenção em atos de organização administrativas dos eventos, cuja desobediência não constitui delito.

REFERÊNCIAS

Brasil. Lei 4.898 de 9 de dezembro de 1965 – Abuso de Autoridade.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO. Termo de Ajustamento de Conduta. Procedimento nº 2005001060000417. 2004.

MOREIRA, Juceli dos Santos & ABREU, Luis Fernando Silveira. Manual Básico de Policiamento Ostensivo Atualizado. Porto Alegre: Polost, 2006.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. M-14-PM. Manual Básico de Policiamento Ostensivo.

A ES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

---

17 *Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos*, arts. 7º: "Ninguém será submetido à tortura nem a pena ou a tratamentos cruéis, inumanos ou degradantes." e 9º: "Todo o indivíduo tem direito à liberdade e à segurança da sua pessoa. Ninguém pode ser objeto de prisão ou detenção arbitrária. Ninguém pode ser privado da sua liberdade a não ser por motivo e em conformidade com processos previstos na lei".

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº11/CPO-2007

ASSUNTO: POLICIAMENTO OSTENSIVO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS

1 FINALIDADE

Padronizar procedimentos no que se refere às ações de policiamento ostensivo em órgãos públicos.

2 PLANEJAMENTO

Cada posto de policiamento terá guarnição composta por 2 policiais, preferencialmente.

Nos aeroportos, deverão ser escalados policiais que possam se comunicar em outras línguas, como inglês e espanhol, se possível.

Nos órgãos do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Poder Judiciário e Tribunal de Contas serão observadas, alem das regras comuns, outras peculiares aos respectivos postos de policiamento.

3 EXECUÇÃO

3.1 Regras comuns a todos os postos:

a) Manter relacionamento cordial e formal com funcionários e usuários do estabelecimento;

b) Não se imiscuir nos assuntos administrativos do órgão;

c) Atuar repressivamente somente quando houver fundada suspeita da prática de infração penal;

d) Não se afastar do posto caso a rendição atrase, mas acionar o serviço de supervisão;

e) Manter-se uniformizado – e coberto – durante todo o serviço.

3.2 Estabelecimentos de ensino

a) Ajudar na travessia de alunos, sempre que o local exigir, procurando educá-los quanto ao modo correto de atravessar a via;

b) Não permitir aglomerações nas imediações do estabelecimento, durante o período das aulas, impedindo:

- algazarras;

- uso inadequado de buzinas;

- competições, demonstrações, correrias com automóveis e motocicletas;

- indivíduos que ficam no interior dos veículos ouvindo música em tom muito alto, prejudicando as aulas.

c) Reprimir, nas proximidades de estabelecimento de ensino, a presença de traficantes de drogas;

d) Conhecer perfeitamente a localização dos extintores de incêndios da escola, para utilização em casos de necessidades;

e) Conhecer as saídas possíveis, para utilização em casos de necessidade de evacuação rápida do prédio;

f) Quando houver suspeita sobre indivíduos que rondem a escola, acionar guarnição do serviço de radiopatrulhamento.

3.3 Postos de saúde, pronto socorro, hospitais e similares

a) Conhecer perfeitamente o sistema de funcionamento da repartição, particularmente os casos médicos atendidos, para poder prestar informações seguras, evitando desperdícios de tempo pelos usuários;

b) Ter cuidado especial com estelionatários que freqüentam esses locais, oferecendo-se para preencher papéis, obter atestados de óbitos, etc.;

c) Não permitir o estacionamento de veículos de modo a obstruir o local de desembarque dos doentes, o estacionamento de ambulâncias e viaturas que podem chegar a qualquer momento, com urgência;

d) Comunicar ocorrências com vítimas de crime a policial civil de plantão no local, se houver, para as providências específicas da Polícia Judiciária; caso contrário, informar ao CO;

e) Prestar auxílio para conter ébrios, desordeiros e deficientes mentais, quando violentos;

f) Dedicar atenção para delinqüentes que estejam sendo atendidos, impedindo-os de fugir e solicitando, em tempo hábil, escolta para, após medicado e liberado, conduzi-lo ao órgão competente;

3.4 Estações de embarque e desembarques de passageiros

a) Conhecer a localização dos guinchês, das várias plataformas e dos locais de embarque e desembarque e, se possível os horários, para bem informar ao público;

b) Ter cuidado com os punguistas que se aproveitam dos incautos;

c) Atender as solicitações da administração do terminal para a manutenção da ordem pública;

d) Ter cuidado especial com menores que estejam desacompanhados, pois poderão estar fugindo de casa.

3.5 Locais interditados

a) Ao assumir o serviço, inteirar-se com seu antecessor de todas as ordens particulares referentes ao serviço e ao local;

b) Verificar se existe alguém, devidamente autorizado, fazendo o levantamento do material ali guardado;

c) Tomar conhecimento da relação e conferir o material existente; na impossibilidade de fiscalizar e conferir o material comunicar o fato por escrito, justificando as dificuldades;

d) Confirmar se as entradas estão lacradas;

e) Observar o estado do lacre;

f) Não permitir a entrada no local de pessoas que não estejam devidamente autorizadas pela autoridade competente;

g) Não permitir a retirada de qualquer objeto do local interditado, sem a ordem da autoridade competente; quando houver tal autorização, após identificar a pessoa, exigir-lhe um comprovante da retirada do material;

h) Constatando que o material guardado corre risco de deterioração ou dano, comunicar ao seu cmt para que seja notificada a autoridade que interditou o local;

i) Evitar prestar informações a terceiros sobre o local interditado, quais os valores guardados, sua disposição, etc.;

j) Não se afastar do posto, exceto para o atendimento de ocorrências urgentes e, nesse caso, comunicar imediatamente seu cmt para que providencie substituição;

REFERÊNCIAS

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. M-14-PM. Manual de Policiamento Ostensivo.

MOREIRA, Juceli dos Santos & Abreu, Luis Fernando Silveira. Manual Básico de Policiamento Ostensivo Atualizado. Porto Alegre: Polost, 2006.

RONDÔNIA. Decreto Nº 12.721, de 13 de março de 2007. Dispõe sobre a Organização Básica e Atualização dos Órgãos da Polícia Militar.

IRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 12/CPO-2007

ASSUNTO: BOMBAS E OUTROS ARTEFATOS EXPLOSIVOS – PROCEDIMENTO PADRÃO DE ATENDIMENTO

1 FINALIDADE

Estabelecer normas de procedimento relativas ao atendimento inicial de ocorrências com bombas e outros mecanismos explosivos.

2 PROCEDIMENTOS

2.1 Objetivos prioritários de ação para os policiais militares de serviço

O atendimento deste tipo de ocorrência pelos policiais militares iniciará por via de denúncia ou investigação que relate a presença de bombas ou artefatos explosivos. Providências:

a. Pessoa que recebeu a denúncia (normalmente CO ou CIOP)

1) Definir o tipo de ameaça:

a**)** Ameaças falsas, quando as informações coletadas ou a análise da suspeita não procedem ou são infundadas, não havendo dados concretos, que sinalizem para a possível existência da bomba (trote);

b) Ameaças reais, quando as informações coletadas e disponíveis sinalizam para a existência da bomba, que pode ser um artefato real ou simulado.

Havendo elementos que demonstrem a probabilidade de ameaça real, deverá o coordenador ou despachador determinar o deslocamento de uma guarnição de serviço ordinário até o local para a avaliação da situação e adoção das primeiras providências.

b. Policiais militares acionados para a ocorrência

1) Devem adotar as **ações antibomba**. São os procedimentos de reação imediata a um incidente, compreendendo as ações preventivas e as ações de gerenciamento de ameaças, **busca e localização de objetos suspeitos e avaliação dos riscos**. Esse

atendimento de primeira resposta pode ser feito por todos os policiais militares de serviço ordinário, desde que devidamente habilitados para tal.

OBS: **Ações contra bomba**: Compreendem os procedimentos de identificação do objeto suspeito, **remoção e neutralização de bombas e explosivos**, além dos trabalhos de perícia e investigação técnica. Esse nível de operação deve ser realizado exclusivamente por pessoal especializado.

2) **Não se admitirão** iniciativas individuais e desautorizadas visando à tentativa de **remoção, desmonte ou desativação de bombas**. Essa tarefa será exclusivamente dos elementos especialistas da Polícia Militar, Polícia Federal, das Forças Armadas ou da Polícia Civil, de acordo com a disponibilidade na área.

3) As guarnições do serviço ordinário acionadas, ao verificarem que a ocorrência necessita de especialista, deverão se concentrar no sentido de proporcionar SEGURANÇA às pessoas que habitam, trabalham ou por qualquer motivo estejam no local, pela discreta evacuação dos ambientes necessários, além de oferecer todas as condições necessárias de segurança e proteção aos elementos técnicos, encarregados da neutralização do artefato explosivo.

4) Quando necessário, as ações serão conjuntas, integrando os esquemas de ação operacional PM e BM, visando medidas coordenadoras. O gerenciamento das ações ficará com o oficial mais antigo ou de maior posto.

2.2 Procedimento padrão de atendimento

a) A guarnição designada para comparecer ao local fará contato com a pessoa que recebeu o telefonema ou a comunicação do atentado, coletando o maior número possível de detalhes, de modo a obter um quadro mais real da situação para avaliação da ocorrência.

b) Sempre que houver disponibilidade, o oficial de serviço deverá deslocar-se ao evento e coordenar as ações iniciais.

c) Após análise, a guarnição iniciará, caso necessário, a varredura do local da ameaça com a ajuda dos funcionários, até a localização de algum objeto estranho ao ambiente de trabalho observando as seguintes normas de segurança:

- Não abrir portas, armários ou gavetas sem confirmar previamente a segurança;
- Não acender ou apagar luzes sem confirmar previamente a segurança;
- Não usar o elevador sem confirmar a previamente a segurança;
- Procurar por objetos suspeitos (tudo o que for estranho ao local);
- Sempre perguntar aos funcionários do local se aquele objeto encontrado pertença a alguém que trabalha no local.

d) Uma vez encontrado um objeto suspeito, o cômodo é evacuado e completamente isolado (somente o cômodo), sem pânico e sem correria, e acionada a equipe ou especialista disponível naquela área, que dará ou não ordem para evacuação e isolamento total ou parcial da área do evento.

e) A neutralização do artefato será realizada pela equipe especializada.

f) Uma vez vistoriado e não se constatando nenhum objeto suspeito, o local será considerado liberado.

g) Após o atendimento da ocorrência, será confeccionado, pela equipe de explosivistas, relatório sobre o evento. O registro da ocorrência será feito pela guarnição que primeiro chegou ao local.

2.3 Esquema de prevenção

a) A evacuação do prédio se dará quando for confirmada a ameaça, iniciando do local onde for encontrado o artefato, andar por andar. A evacuação deverá ser a mais discreta possível, evitando-se alardes, correrias e principalmente gritaria. Não se permitirá retirada de móveis e utensílios nem de volumes que possam obstruir corredores, escadas e portas de saída;

b) Os PPMM deverão tomar todo cuidado para não impor rapidez e velocidade na evacuação que possam concorrer para a instalação do pânico;

c) As pessoas evacuadas deverão ser orientadas para não permanecerem na porta do prédio ou nas imediações, de forma a se evitar ao máximo a instalação do clima de curiosidade geral por parte dos transeuntes;

d) Instalação de postos de guardas nas portas dos acessos de modo a selecionar a entrada de pessoas na área;

e) Montagem de um esquema de trânsito que, sem interdição de ruas, evite o natural congestionamento da área;

f) Dentro do possível, não se alterará o fluxo normal de trânsito, adotando-se, no entanto, o esquema que melhor responda à necessidade de se evitar congestionamento no local;

g) É importante que o esquema seja o mais discreto possível, isto é, que não venha a chamar em demais a atenção para o local;

h) As viaturas PM deverão dirigir-se ao local com as sirenes desligadas, de forma a na chamar em demasia a atenção para o evento.

2.4 Ligações necessárias

a) Simultaneamente ao desenvolvimento do esquema de prevenção, poderão ser providenciadas, pelo Coordenador do Centro de Operações, ligações com os seguintes órgãos que possam oferecer apoio:

- Subcomandante da PMRO para acionamento da COE;
- Quartel do Corpo de Bombeiros do local;
- Superintendência da Polícia Federal (na capital) ou sua delegacia mais próxima (no interior);
- Cmt da Organização Militar local do Exército;
- Delegado Regional (nas sedes regionais de Polícia Judiciária) ou com o delegado da comarca local.

b) A partir dessas ligações, elaborar-se-á esquema de neutralização do engenho encontrado. Essa tarefa é exclusiva de pessoal especializado, nem sempre integrante dos quadros da PM.

2.5 Contatos com a imprensa

a) É vedada qualquer declaração, por iniciativa própria, dos policiais militares de serviço ou envolvidos na operação;

b) Na capital, o Cmt Geral acionará a Assessoria de Imprensa para os contatos necessários. No interior, contatado o CRP da área, o Cmt da operação, poderá, após o término da ocorrência, fornecer à imprensa informações sobre a ocorrência.

REFERÊNCIAS

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão. 2ª ed., 2005.

TOLEDO JÚNIOR. Theseo Darcy Bueno de. Medidas Preliminares no Atendimento de Ocorrências com Bombas e Artefatos Explosivos. Trabalho monográfico de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2001.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA - Cel PM
Comandante Geral



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº13/CPO-2007

ASSUNTO: POLICIAMENTO OSTENSIVO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO URBANO.

1 FINALIDADE

Padronizar procedimentos relativos a execução do policiamento e da fiscalização de trânsito urbano.

2 CONCEITOS BÁSICOS

Policiamento de trânsito: **Tipo específico de policiamento ostensivo, exercido pelas policias militares, com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes.**

Fiscalização de trânsito: Ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito da circunscrição dos órgãos e entidades executivas de trânsito e de acordo com as competências definidas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Trânsito: Movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres.

3 MISSÕES

3.1 Gerais

Executar o policiamento ostensivo de trânsito para preservação da ordem pública, atuando sistematicamente na orientação, controle e repressão, com o objetivo de proporcionar segurança e fluidez do trânsito e assegurar o cumprimento das leis e regulamentos.

Executar a fiscalização de trânsito, **quando e conforme convênio firmado**, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito, concomitantemente com os demais agentes credenciados.

3.2 Específicas

a) Atuar em pontos-base, pontos críticos, eixos e vias com vistas à disciplina do trânsito, obediência à sinalização e proteção a condutores e pedestres e da sinalização, evitando acidentes de trânsito;

b) Atender e registrar acidentes de trânsito;

c) Adotar as medidas administrativas cabíveis à prática da infração de trânsito;

d) Remover ou promover remoção de obstáculos, animais e veículos que impeçam ou dificultem a livre circulação;

e) Fiscalizar veículos e condutores, adotando medidas administrativas e penais previstas no CTB;

f) Adotar as medidas penais e administrativas previstas nos casos de crimes de trânsito;

g) Promover e/ou participar de campanhas educativas de trânsito;

h) Prestar informações e orientar os usuários da via pública;

i) Submeter condutores a teste de alcoolemia ou de substancia entorpecente, nos casos previstos no CTB;

J) Garantir as interdições das vias autorizadas pelo órgão municipal de trânsito;

l) Atuar nos conflitos de circulação, garantindo a preservação da ordem pública.

4 DESDOBRAMENTOS

Para efeito de execução do policiamento e fiscalização de trânsito, são consideradas **vias terrestres** as ruas, avenidas, logradouros, estradas e caminhos que terão seu uso regulamentado pelo órgão com circunscrição sobre elas, as praias abertas à circulação pública e as vias internas dos condomínios construídos por unidades autônomas.

Não estão sujeitos às normas estabelecidas pela legislação de trânsito os locais não abertos à circulação como recintos internos de clubes, associações, hospitais, supermercados, postos de combustíveis e entidades públicas ou privadas, não podendo o policial militar, nesses locais, disciplinar a circulação de veículos e aplicar as medidas administrativas previstas na legislação de trânsito.

Para executar a fiscalização de trânsito e adotar as medidas administrativas previstas, o PM deverá observar as competências estabelecidas por convênio celebrado entre a Polícia Militar e os órgãos executivos estadual e municipal de trânsito.

5 EXECUÇÃO

O policiamento ostensivo e a fiscalização de trânsito, em principio, serão executados pelas unidades especializadas nos diferentes níveis da organização. As demais unidades poderão atuar, desde que autorizadas pela Coordenadoria Regional de Policiamento – CRP.

A execução do policiamento ostensivo e fiscalização de trânsito estão restritas a atuação na via pública, implicando na fiscalização do cumprimento das normas prescritas na legislação de trânsito.

A fiscalização de trânsito só poderá ser exercida pelas polícias militares quando e conforme convênio firmado, condição estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro (artigo23), porque essa ação é de competência dos órgãos e entidades executivas de trânsito.

5.1 Autuação

a) A princípio, a atuação do Policial Militar deve ser preventiva, orientando os motoristas,ciclistas e pedestres e prestando informações;

b) Nos casos de manifesta inobservância à legislação de trânsito, o PM deve atuar repressivamente, fazendo as atuações cabíveis e adotando medidas legais complementares.

5.2 Serviços de Urgência

a) Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente.

b) Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados e identificados.

5.3 Obstáculos à circulação

a) Qualquer obstáculo à livre circulação ou à segurança de pedestres e veículos, no leito das vias terrestres ou calçadas deve ser imediata e devidamente sinalizado ou removido;

b) Nos casos necessários, o policial militar deve preventivamente utilizar-se de sinalização de fortuna com os meios ao seu alcance, acionando, a seguir, o órgão competente ou responsável para providências;

c) Qualquer obra ou evento na via pública que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres só pode ser iniciado mediante previa autorização da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, devendo o PM, nos casos de inobservância, comunicar o fato ao órgão competente e determinar a imediata liberação da via;

d) A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.

5.4 Sinalização

a) Obrigatoriedade

- Toda e qualquer restrição no uso da via pública deve ser realizada por sinalização específica, correta e suficiente no local, não podendo ser estabelecida unicamente através autorização;

- A sinalização de trânsito deve ser colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito;

- Não cabe à Policia Militar a colocação de sinalização na via, mas poderá colaborar na fiscalização através de suas unidades operacionais, comunicando ao órgão de trânsito os locais que estiverem com sinalização inadequada ou insuficiente.

b) Sinais e Ordens do Policial-Militar

- As ordens emanadas por gestos do policial militar prevalecem sobre as regras de circulação definidas por outros sinais de trânsito.

5.5 Aplicação das medidas administrativas

a) Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, o policial militar lavrará o auto de infração, enquadrando devidamente o condutor no artigo da infração respectiva;

b) O auto de infração será preenchido na presença do infrator e sempre que possível deverá ser aposta a assinatura dele no auto;

c) No ato da autuação o policial militar deve orientar o infrator do direito de recurso na forma que estabelece o CTB;

d) O fato de ter sido autuado não dá ao infrator o direito de permanecer na condição irregular. Outras medidas administrativas devem ser adotadas pelo agente (PM);

e) Não sendo possível a autuação em flagrante, o PM lavrará o auto, observando o fato;

f) Em casos de dúvida sobre a perfeita identificação do veículo não expedir autuação;

g) O auto de infração é um documento, portanto, não pode conter erros ou rasuras;

h) Somente adotar as medidas administrativas previstas no artigo 269 do CTB quando o artigo que enquadra a infração trouxer essa previsão.

5.6 Autuação da infração

a) Somente às OPMs que tiverem responsabilidade na fiscalização, controle e orientação do trânsito serão distribuídos blocos de autos de infração;

b) Os autos serão distribuídos pela OPM diretamente ao policial militar, que é o responsável por esses documentos, devendo prestar contas de cada um deles;

c) É de responsabilidade da OPM o controle de cada auto de infração recebido do órgão de apoio logístico da Polícia Militar;

d) A autuação da infração, por ser um ato administrativo, somente poderá ser feita pelo policial militar em serviço e imediatamente após constatar o cometimento da infração.

5.7 Remoção de veículos

a) É de responsabilidade dos órgãos estadual e municipal de trânsito disponibilizar o serviço de guincho para executar a remoção de veículos, cabendo ao PM, no momento da infração, acioná-los através do CO;

b) Os veículos removidos serão entregues nos depósitos desses órgãos e o PM lavrará o termo de adoção de medida administrativa – TAMA. O policial militar é responsável pelo veiculo removido até o momento da entrega no depósito;

c) A remoção pode ser feita pelo próprio condutor do veiculo (nesse caso, dirigindo-o até o depósito), ou através do guincho;

d) Deve-se evitar que o policial militar dirija o veiculo. Os órgãos de trânsito têm a responsabilidade em prover os meios para remoção. Caso seja necessária a remoção pelo PM, pessoalmente, melhor que se faça perante testemunha. Tal hipótese se trata de excepcionalidade, quando não houver disponibilidade de guincho;

e) Ocorrência que envolve menor deve ser conduzida conforme portaria do juizado da comarca, se existir, além das demais normas pertinentes.

REFERÊNCIAS

Brasil. Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito.

FUKASSAVA, Fernando. Crimes de Trânsito. 1ª ed. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998.

MITIDIERO, Nei Pires. Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 14/CPO-2007

ASSUNTO: ATENDIMENTO POLICIAL MILITAR À OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

1 FINALIDADE

Padronizar procedimentos para o atendimento a ocorrências de acidentes de trânsito.

2 SITUAÇÃO

A Polícia Militar, na execução do policiamento ostensivo, tem como atribuições atender as ocorrências de acidentes de trânsito.

O policiamento ostensivo, no seu princípio de integração, atribui ao policial militar de serviço a responsabilidade pelo atendimento a todos os tipos de ocorrências, inclusive as de trânsito, principalmente no interior do Estado, onde não houver policiamento específico.

O policiamento ostensivo de trânsito, atuante nas vias terrestres abertas à circulação, visa a disciplinar o público quanto à obediência às regras e normas de trânsito estabelecidas pelos órgãos competentes, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e legislação vigente.

Essa ação de policiamento recebe como missão precípua a atuação sistemática na fiscalização, orientação e controle, objetivando a segurança no trânsito.

3 CONCEITO E PROCEDIMENTOS GERAIS

3.1 Conceito

Acidente de trânsito é todo acontecimento inesperado, inevitável ou não intencional, do qual resultam danos pessoais ou apenas materiais e para cuja ocorrência tenha contribuído um ou mais veículos em circulação em via pública.

3.2 Procedimentos gerais

O atendimento a acidentes de trânsito exige procedimentos peculiares em cada caso. Entretanto há necessidade de se estabelecer alguns procedimentos que são comuns a todas as circunstâncias. Como regras gerais, o policial militar deve:

a) Verificar primeiramente se existem vítimas e prestar o socorro imediato. Se necessário, aplicar socorros de urgência no próprio local;

b) Sinalizar o local para evitar novo acidente. Atentar para os locais que apresentem desníveis, curvas, materiais inflamáveis e tóxico, condições atmosféricas adversas como chuva, neblina, ausência de iluminação, etc.;

c) Prender em flagrante delito aqueles que tenham cometido crime;

d) Solicitar remoção dos veículos que estejam no leito da via pública, a prejudicar a circulação ou oferecendo risco à segurança, para local próximo onde não perturbem o trânsito;

e) Para desfazer o local do acidente, o policial militar deve certificar-se de que os veículos e vítimas que estão no leito da via pública efetivamente causam prejuízo ao trânsito e que o fluxo não possa ser desviado para uma rota alternativa;

f) Para a remoção, solicitar carro-guincho ao centro de operações. A desobstrução da via com carro-guincho é responsabilidade do órgão municipal de trânsito, a princípio;

g) Dar fluidez ao tráfego;

h) Promover o atendimento da ocorrência, embasado nas regras de circulação estabelecidas pela legislação vigente e adotar as providências cabíveis ao evento;

i) Lavrar Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT;

j) Adotar as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito (observar se existe convênio), fazendo constar no BOAT;

l) Orientar e dar o encaminhamento legal às partes envolvidas, evitando que entrem em conflito;

m) Nos casos em que o veículo tiver sido abandonado após o acidente, relacionar os pertences encontrados, arrolar duas ou mais testemunhas, fazer constar na informação complementar do BOAT e entregá-los à autoridade policial;

n) Solicitar a perícia quando houver veiculo oficial envolvido, pessoa morta ou vítima com lesão corporal;

o) Informar ao Centro de Operações, para confecção de parte especial, quando o acidente envolve militar ou veículo oficial.

3.3 Acidentes de trânsito sem vítimas

Os acidentes de trânsito sem vítimas, por se apresentarem apenas com danos materiais, embora constituam fatos de interesse privado no que se refere ao dano patrimonial, terão, independentemente de outras providências, a intervenção policial militar, com os seguintes objetivos:

a) Manter a segurança do local e a fluidez do trânsito;

b) Verificar se os condutores e veículos envolvidos apresentam condições legais de habilitação e tráfego;

c) Promover o atendimento da ocorrência, embasado nas regras de circulação, estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro, adotando as medidas administrativas cabíveis;

d) Orientar e dar o encaminhamento legal às partes envolvidas, evitando que elas entrem em conflito;

e) Após preencher o BOAT, orientar as partes sobre como requerer a certidão de ocorrências;

f) Na ausência de um dos infratores (caso tenha se evadido), preencher o BOAT com os dados fornecidos pelas testemunhas e outra parte, consignando esta circunstância.

3.4 Acidentes de trânsito com vítimas

3.4.1 Remoção de veículos

Os veículos envolvidos em acidentes de trânsito podem ser removidos pelo policial militar do leito da via pública quando estiverem prejudicando a circulação ou pondo em risco a segurança do trânsito. Neste caso, os veículos serão removidos para local próximo, onde não perturbem o trânsito, a fim de serem submetidos a exames periciais;

Caso seja possível, demarcar o local do acidente antes da remoção, a posição dos veículos e vítimas e registrar no BOAT. Esse procedimento possibilitará um melhor levantamento pericial.

3.4.2 Preservação do local

Quando o policial militar não determinar a remoção dos veículos, por entender que não estão prejudicando a circulação nem a segurança do trânsito, deve preservar o local para exame da perícia técnica.

No caso de preservar o local ou então de guardar os veículos para exames periciais, o policial militar só estará liberado da ocorrência após tomar as seguintes providências:

a) Auxiliar a equipe de perícia, efetuando o controle do trânsito e afastando curiosos;

b) Entregar os veículos às partes ou a quem sua vez fizer, desde que parente e devidamente identificado na descrição sumária da ocorrência;

c) Caso seja necessário, providenciar o recolhimento do veículo.

3.4.3 Preenchimento do boletim de ocorrência de trânsito com vítimas

Deverá ser confeccionado com observância das diretrizes que orientam o preenchimento.

3.4.4 Outros

Somente em situações excepcionais os veículos serão removidos para perícia no instituto de criminalística. Essa decisão cabe aos peritos, no local do evento.

3.5 Acidentes com veículos oficiais

Nos acidentes de trânsito em que estejam envolvidos veículos oficiais, com ou sem vítimas, devem ser adotados as mesmas providências exigidas para o atendimento de ocorrência com vítimas.

3.6 Acidentes envolvendo composição ferroviária

O policial militar adotará os procedimentos preconizados nesta diretriz quando cabíveis, isoladamente ou em apoio aos agentes de segurança da respectiva empresa.

3.7 Acidentes em vias ou áreas de circulação restritas ou particulares

Os acidentes nesses locais serão atendidos e registrados, pois a informação policial constituirá peça fundamental para a autoridade judiciária apontar responsabilidades.

3.8 Prescrições diversas

a) O correto entendimento dos procedimentos preconizados nesta Diretriz permitirá, além de uma melhor fluidez do tráfego, melhores condições para a apuração das responsabilidades administrativas, civis e penais dos condutores de veículos envolvidos em acidentes de trânsito;

b) Nos acidentes de trânsito poderá o policial militar, simultaneamente, autuar o condutor de veículo por infração às normas de trânsito, orientar as partes quanto à reparação dos danos e apresentar a ocorrência à autoridade policial civil para as providências cabíveis;

c) As guarnições de patrulha motorizada ou a pé que atuarem nessas ocorrências deverão portar e estar em condições de preencher corretamente o BOAT;

d) O policial militar em hipótese alguma poderá obrigar qualquer das partes envolvidas a ressarcir prejuízos ocorridos, cabendo-lhe tão somente prestar seu testemunho quando solicitado em juízo;

e) O policial militar deve sempre se ligar ao CIOP para dirimir dúvidas, solicitar apoio e orientação.

REFERÊNCIAS

Brasil. Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito.

Brasil. Lei nº 6.174, de 9 de dezembro de 1974.

Brasil. Lei nº5. 970, de 11 de maio de 1973.

FUKASSAVA, Fernando. Crimes de Trânsito. 1ª ed. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998.

MITIDIERO, Nei Pires. Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 15/CPO-2007

ASSUNTO: GUARDAS DE ESTABELECIMENTOS PENAIS. GUARDA DE PRESOS EM OUTROS LOCAIS. ESCOLTA

1 FINALIDADE

Padronizar as condutas relativas à execução e controle das guardas para segurança externa de estabelecimentos penais, repartições e escoltas de presos. A guarda dos quartéis é regulada pelo RISG, regimentos internos e normas gerais de ação.

2 GUARDA DE ESTABELECIMENTOS PENAIS

2.1 Considerações Gerais

a) Considera-se estabelecimento penal a dependência física especialmente destinada aos detentos à disposição da Justiça e/ou em cumprimento de sentença judicial;

b) Englobam-se sob tal termo, para efeito da manutenção da segurança externa, os manicômios judiciários;

c) Segurança externa é a atividade de segurança ostensiva, fardada, executada na área de trânsito comum a funcionários e ao público e normalmente vedada aos presos, com o objetivo de exercer vigilância externa, impedindo fugas e invasões;

d) Não compete à Polícia Militar interferir na segurança interna do estabelecimento penal, a não ser por solicitação expressa de sua direção, para restabelecer a ordem, pondo fim ou evitando tumultos e revoltas, sempre que possível, na presença de representante do Ministério Público ou Juiz da Vara de Execuções Penais;

e) A segurança interna será executada por pessoal designado para tal fim nas dependências existentes a partir da carceragem, área esta que confina o preso e na qual é proibido o trânsito de pessoas não autorizadas, inclusive policiais militares;

f) A segurança externa será exercida pela Polícia de Guarda, cujo efetivo destinado à segurança dos estabelecimentos penais será compatível com os postos de vigilância existentes;

g) O número de postos de vigilância será fixado em função da situação topográfica, peculiaridades do estabelecimento penal, população carcerária e meios em pessoal e material disponíveis;

h) O uniforme das guardas será o do policiamento ostensivo;

i) A guarda externa só será exercida em estabelecimentos penais que ofereçam condições de segurança e salubridade para sua execução;

j) O cmt da guarda externa é o responsável, perante seu superior imediato, por tudo que ocorrer com os componentes da guarda durante seu turno de serviço, bem como pela segurança externa do estabelecimento em que esteja trabalhando.

2.2 Ao cmt da guarda externa compete

a) Inteirar-se detalhadamente com seu antecessor, dos fatos ocorridos no serviço anterior;

b) Fornecer o máximo de subsídios e informações para atualização e maior funcionalidade dos planos vigentes;

c) Orientar continuamente seus homens no tocante às normas de bem executar o serviço de vigilância;

d) Manter constantemente ronda, a fim de que os PPMM da hora permaneçam sempre atentos ao serviço;

e) Participar de todas as vistorias das grades externas, alambrados e muros e inspecionar constantemente a área de trânsito comum a funcionários e ao público, vedados aos presos;

f) Fiscalizar as condições do alojamento da guarda, mantendo o asseio e a ordem;

g) Exigir que a guarda se mantenha uniformizada e em condições de emprego imediato;

h) Ter em mãos os planos vigentes para coibir tentativas de fuga ou situações extraordinárias, mantendo seus comandados orientados para que cada um saiba sua atribuição no caso de alarme;

i) Proibir que os policiais de serviço tenham em seu poder jornais, revistas ou rádios portáteis, com os quais possam se distrair em seus horários de serviço;

j) Não permitir que componentes da guarda mantenham diálogos ou qualquer tipo de transação com presos;

l) Não permitir que a guarda cumpra missões vetadas por estas diretrizes;

m) Empregar a totalidade de seu efetivo, de modo a redobrar a vigilância por ocasião das visitas, banho de sol, reuniões religiosas ou qualquer movimentação que implique na reunião dos pesos;

n) Observar continuamente a atividade dos presos e, a qualquer movimentação suspeita, comunicar-se imediatamente com a guarda interna ou responsável pelos cárceres, para a tomada de medidas cautelares;

o) Distribuir, recolher e controlar material para uso da tropa;

p) Registrar em livro próprio as alterações do serviço.

2.3 Responsabilidades da guarda externa de estabelecimentos penais

a) Exercer completa vigilância e fiscalização para soar alarme caso presos tentem fuga pelas janelas, muros ou qualquer rota;

b) Não permitir que terceiros, parentes ou amigos de presos, venham com eles se comunicar por algum meio através da área de vigilância externa;

c) Proibir a entrada de armas, objetos ou materiais capazes de servir de arma e/ou facilitar fugas. Em casos de materiais para trabalho interno, exigir a autorização da direção do estabelecimento;

d) Impedir a saída de materiais ou objetos da área interna senão pelos portões onde haja fiscalização da administração do estabelecimento penal;

e) Providenciar a presença dos encarregados de cárcere ou guarda interna para fazer recolher presos que se encontrem na área externa em desacordo com normas da direção;

f) Não permitir que presos, sob qualquer, pretexto, permaneçam juntos aos postos de vigilância da Polícia Militar;

g) A guarda não intervirá na segurança interna, a não ser por solicitação expressa da direção do estabelecimento penal. Pedidos individuais de funcionários para intervenção não deverão ser atendidos, orientando-se o solicitando para que se dirija à direção;

h) Nos casos de amotinamento, rebelião ou quebra generalizada da ordem interna, quando se constatar a impossibilidade de ação direta, dado o seu efetivo e meios

disponíveis, a guarda deverá agir como elemento de primeiro escalão, isolando a área e interditando os setores envolvidos, até a chegada da tropa reforço;

i) Os contatos com os presos amotinados não deverão ser realizados pela guarda e sim por pessoas credenciadas junto à direção;

j) Por solicitação expressa da direção, dar apoio na fiscalização de veículos, sacolas, pacotes e revistas a pessoas que tiverem acesso ao estabelecimento penal, em busca de tóxicos, armas, explosivos ou material que possa servir de auxílio nas fugas e amotinamentos. Essa atribuição não poderá se constituir em missão de rotina da guarda;

l) Trazer ao conhecimento do Cmt da Guarda toda observação ou reclamação sobre o estabelecimento penal, estando proibido a qualquer outro integrante da guarda o entendimento direto com a administração, a não ser em casos de urgência.

2.4 São atribuições que a Guarda somente poderá executar com permissão do Comandante da OPM, verificada a necessidade de intervenção da Polícia Militar

a) Executar ou dar apoio nas revistas aos cubículos, celas, quartos, materiais e objetos pertencentes aos presos ou nas dependências internas;

b) Efetivar diligência para capturar presos foragidos, exceto nas cercanias do estabelecimento penal e como ação imediata à fuga, quando, então, a ação é permitida de acordo com os procedimentos previstos no Plano de Segurança;

c) Escoltar presos para fora do estabelecimento penal.

2.5 Deveres dos policiais militares componentes da guarda:

a) Exercer completa vigilância e fiscalização para que os presos não tentem fuga;

b) Não conversar com presos, descuidando-se da vigilância;

c) Não manter contato com presos, exceto os estritamente necessários ao cumprimento das missões;

d) Estar sempre alerta para, em caso de necessidade, pedir auxílio, acionando o alarme;

e) Soar alarme, a sentinela, em caso de fuga ou tentativa de fuga e diligenciar, a equipe composta pelo Cmt, nas imediações do estabelecimento para recaptura de foragidos.

2.6 São consideradas condutas proibidas dos integrantes da guarda

a) Interferir em assuntos administrativos do estabelecimento penal;

b) Desempenhar atribuições internas do estabelecimento penal, tais como:

- Manter sob responsabilidade chaves de portões de acesso aos locais cuja vigilância não é da responsabilidade da guarda;

- Manter em seu poder as chaves da cadeia, celas ou cubículos;

- Mandar recolher presos às celas ou de lá retirá-los;

- Deslocar presos de uma repartição para outra ou para fora do presídio, salvo casos de regular escolta;

- Guarnecer os portões de entrada/saída de funcionários e/ou exercer ali controle administrativo;

- Fiscalizar o encaminhamento de presos para receber as visitas e/ou permanecer em observação, tendo em vista a segurança interna;

- Exercer vigilância especial sob presos colocados incomunicáveis;

- Controlar horários de banho de sol;

- Executar serviços de faxina nas celas e serviços de copa e cozinha para a direção do estabelecimento;

- Ter participação na alimentação (preparação e transporte) dos presos.

c) Fazer investigações dentro ou fora do estabelecimento penal;

d) Atender pessoas envolvidas em ocorrências;

e) Atirar no preso em fuga, desde que este não esteja atentando diretamente contra a vida do policial ou de terceiros **18**;

f) Prestar informações à imprensa – inclusive o comandante da guarda – sem estar credenciado pela administração do estabelecimento.

2.7 Plano de Segurança e de um Plano de Evacuação.

---

18 *Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Lei*, Disposição 9 "Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem fazer uso de armas de fogo contra pessoas, salvo em caso de legítima defesa, defesa de terceiros contra perigo iminente de morte ou lesão grave, para prevenir um crime particularmente grave que ameace vidas humanas, para proceder à detenção de pessoa que represente essa ameaça e que resista à autoridade, ou impedir a sua fuga, e somente quando medidas menos extremas se mostrem insuficientes para alcançarem aqueles objetivos. Em qualquer caso, só devem recorrer intencionalmente à utilização letal de armas de fogo quando isso seja estritamente indispensável para proteger vidas humanas."

Toda guarda de estabelecimento penal deve dispor destes planos.

O Plano de Segurança é o conjunto de normas que prescrevem as atribuições da guarda quando do desencadeamento de ações extraordinárias. Na elaboração do Plano de Segurança deverão ser observados, no mínimo, os seguintes aspectos:

a) Levantamento das hipóteses de aplicação do plano;

b) Situação geográfica das instalações;

c) Peculiaridades da área e das instalações;

d) Pontos críticos e corredores de fuga;

e) Atribuição dos elementos da guarda, principalmente em caso de fuga ou tentativa de fuga;

f) Atuação do reforço;

g) Linhas de cerco e interdição;

h) Condições de acionamento;

i) Apoio interno;

j) Testes periódicos de aplicabilidade;

l) Meios de alarme, incluindo os alternativos;

m) Atuação em rebelião de presos com refém e sem refém - atribuições de cada elemento e fração.

O presente plano somente poderá ser posto em execução após aprovação do cmt da OPM.

O Plano de Evacuação é o conjunto de normas que prevêem o emprego da tropa e acionamento dos meios quando do deslocamento, parcial ou total, da população carcerária, nas hipóteses da eclosão de incêndios ou outras situações de emergência. O acionamento do Plano de Evacuação será sempre precedido pela ativação do Plano de Segurança.

Para sua elaboração, além de outros, deverão ser observados os seguintes aspectos:

a) População carcerária a ser evacuada;

b) Segurança especial aos presos de maior periculosidade;

c) Local ou locais de destino dos conduzidos;

d) Itinerário de deslocamento;

e) Meios disponíveis de transporte;

f) Apoios e reforços;

g) Atuação em rebelião de presos com refém e sem refém - atribuições de cada elemento e fração.

3 GUARDA DE PRESOS EM ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES

Não é atribuição da PMRO. Excepcionalmente será realizada. Características:

a) Usada para a segurança e vigilância de preso interno em estabelecimentos hospitalares, bem como na proteção de seus funcionários e demais pacientes;

b) A guarda cumprirá sua missão sempre com o uniforme ostensivo, armada e equipada;

c) Proceder-se-á à ação de guarda somente mediante prévia requisição da autoridade competente à autoridade policial militar local;

d) Compete ao contingente policial militar do local do internamento a execução dessa guarda;

f) Antes do início da execução da guarda, compete ao cmt da OPM solicitar e obter, por escrito, da autoridade solicitante, as seguintes informações:

- Identidade do preso;
- Grau de periculosidade;
- Pessoas que estão autorizadas a tratá-lo e visitá-lo;
- Pessoas que poderão permanecer no quarto na qualidade de acompanhante;
- Medidas de segurança especiais.

g) O efetivo da guarda será fixado em função da periculosidade e estado de saúde do preso;

h) Além das medidas de segurança estabelecidas pela autoridade competente, à guarda hospitalar compete o seguinte:

- Manter-se no interior do quarto, exceto em casos de doenças contagiosas, com as portas fechadas e de posse da chave;
- Nos casos de doença contagiosa, permanecer em local orientado pela equipe médica e que ofereça condições plenas de vigilância e proteção;
- Somente permitir a entrada no quarto do médico e seus auxiliares e pessoas devidamente autorizadas (por escrito) pela autoridade judiciária competente;

- Revistar minuciosamente todas as encomendas destinadas ao preso;

- Somente após o recebimento do preso e emissão do devido recibo pela guarda, iniciará a responsabilidade da PM.

4 GUARDA DE PRESOS CIVIL EM PRISÃO ESPECIAL NOS QUARTÉIS DA PMRO

Na capital, o preso de justiça é recolhido, salvo exceções, ao Centro de Correição, onde obedecerá às regras do órgão, as quais deverão ser adequadas às presentes diretrizes, ao CPP, precisamente ao artigo 288 e 295, ao CPPM, livro IV, à Lei de Execução Penal e à Lei 8.906, de 04.07.1994 – Estatuto da Advocacia, além das demais normas baixadas pelos órgãos judiciários.

Os comandos das demais OPMs encarregadas pela guarda de presos provisórios deverão observar o sobrecitado arcabouço normativo, além de baixar regras de adequação às peculiaridades do quartel, as quais o preso deverá obediência.

Unidades escolares não se prestam ao recolhimento de presos.

A guarda de preso em quartel PM pode ser atribuída à própria guarda da OPM.

O recolhimento de preso a quartel ou ao Centro de Correição deve ser informado ao escalão superior e à corregedoria.

5 ESCOLTA DE PRESOS (ver DAO nº 08)

Escolta de presos é todo deslocamento do policial militar conduzindo, com segurança, o preso até:

a) À presença da autoridade judiciária;

b) De um para outro estabelecimento penal;

c) De uma para outra comarca;

d) Aos institutos de saúde física e mental;

e) A outros lugares, por ordem da autoridade judiciária.

5.1 Normas gerais

Observar o disposto na DAO nº08.

5.2 Recebimento de preso

a) Antes do contato com o preso, o encarregado da escolta deverá, através de informação da seção competente do presídio, procurar saber seu grau de periculosidade (medida pelo tipo de crime), se faz parte de quadrilha, o número de anos a que está condenado e se já tentou fuga alguma vez;

b) Ao receber o preso, deverá examinar a documentação, conferindo a exatidão dos dados nela contidos através de uma leitura e de perguntas ao que será escoltado, evitando assim uma troca de presos acidental ou maldosa, que poderá acarretar em sérias conseqüências futuras. Verificando que a documentação está em ordem, os policiais militares esclarecerão ao Diretor do Presídio sobre as responsabilidades e atribuições dos condutores e da escolta PM;

c) Logo em seguida, deverão os policiais militares providenciar, num compartimento fechado, minuciosa revista no preso;

d) O preso não pode conduzir objetos ou valores possíveis de comercialização, dos quais poderá valer-se para corromper terceiros ou, no caso de libertar-se da escolta, deixar o local com mais facilidade;

e) Após a busca, deve-se fazer uma relação por escrito de todos os objetos encontrados, comunicando imediatamente à Diretoria do Presídio para as providências necessárias;

f) Antes do embarque, deverão os policiais militares examinar o interior da viatura, verificando se não foi deixado algum objeto para o preso.

5.3 Condução de preso

a) Todo preso será submetido à busca pessoal e algemado, por mais pacífico que aparente ser, antes de ser transportado. Na falta de algemas, o preso deve ter seus membros superiores imobilizados com meios de fortuna, tais como o cassetete ou a própria cinta.

b) A condução do preso será feita, preferencialmente, em viatura separada, para segurança do policial militar e do próprio preso, conforme circunstâncias da prisão;

c) O policial militar, ao conduzir o preso a pé, deverá mantê-lo ao lado oposto de sua arma;

d) O preso somente poderá ser desalgemado mediante ordem da autoridade recebedora, que deverá ser previamente informada de sua periculosidade;

e) Vindo o preso a ser acometido de mal súbito, o PM deve valer-se dos meios imediatos a seu alcance, sem descuidar-se das medidas de segurança (precaver-se de que o preso poderá estar simulando doença):

-Nestas circunstâncias, providenciar, na primeira localidade, os necessários cuidados médicos, através das autoridades competentes;

- Ficando o preso internado, o PM cientificará seu comandante.

f) No caso de a escolta conduzir vários presos, estes seguirão algemados, braço a braço;

g) Cautelas especiais devem ser tomadas quando da escolta de menores, doentes infecto-contagiosos e doentes mentais, os quais deverão ser transportados em viaturas apropriadas;

h) Não devem ser dadas informações aos escoltados e terceiros quanto ao lugar onde estão indo, hora de chegada, local de parada, mudança e meios de transporte;

i) Os presos nunca devem ficar fora da vista da escolta;

j) A ninguém deve ser permitido passar entre o preso e o condutor.

5.4 Apresentação e entrega do preso

a) Apresentado com documentos necessários para ser ouvido em juízo ou assistir à audiência, o preso permanecerá algemado, se o PM responsável considerar necessário, a menos que haja ordem expressa do Juiz para tirar as algemas, caso em que o policial deverá alertar o magistrado, se for caso, sobre o alto grau de periculosidade do preso e, em seguida, cumprir a determinação, permanecendo um dos componentes da escolta próximo à porta e outro junto ao preso e com vistas às janelas;

b) Antes de se retirar da sala, colocam-se novamente as algemas, se necessário, para o deslocamento de regresso;

c) Apresentado a hospital, o preso deve ser acompanhado pela escolta durante a realização dos exames clínicos ou psíquicos e deve permanecer algemado, salvo em casos especiais que requeiram a liberdade dos braços ou quando não for necessário algemá-lo;

d) O recibo de entrega do preso por parte da escolta é de suma importância, pois visa a resguardar situações que coloquem a mesma em sérios riscos morais.

5.5 Locomoção - Meios e Procedimentos

Quanto ao transporte aquaviário, ver DAO nº 06 e Lei nº 9.537, de 11/12/1997.

5.5.1 Ônibus ou via férrea

a) Previsão da respectiva requisição de passagens de ida e volta;

b) Proporção de dois (02) PM para cada preso a ser transportado;

c) Caso o escoltado possua periculosidade presumida, e não seja possível utilizar outro meio, deve-se aumentar a proporção dos escoltantes, podendo, inclusive seguirem na diligência um ou mais PPMM em trajes civis;

d) O coldre do PM deve estar sempre ao lado oposto ao do assento do preso;

e) O preso poderá ser algemado ao braço esquerdo de um dos escoltantes, ficando o outro para exercer a vigilância;

f) O preso não pode ser algemado a peças ou equipamentos do veículo;

g) Os sanitários da composição devem ser previamente revistados toda vez que forem utilizados pelos presos, sendo cauteloso alternar o uso dessas dependências. Em princípio não deverá ser permitido ao preso utilizar o sanitário quando o veículo estiver parado;

h) A alimentação do preso, no presente caso, será fornecida nos restaurantes verificados nas paradas do coletivo;

i) Nos deslocamentos por ônibus, o comandante da escolta, ao providenciar as passagens, deve reservar as últimas poltronas, porque há melhores condições de segurança, inclusive para uso de sanitários.

5.5.2 Viatura com compartimento para transporte de preso

a) Todos os réus de periculosidade presumida devem, em princípio, ser transportados por tais viaturas. Neste caso, a escolta deverá levar verba suficiente para aquisição de combustível e alimentação, inclusive para o preso;

b) Os presos são conduzidos algemados, se sua periculosidade recomendar, até a viatura e, no instante em que se encontrarem no compartimento de presos, poderão ser desalgemados, visto a segurança do próprio meio utilizado e a distância do deslocamento; no desembarque, o preso será algemado tão logo saia da viatura;

c) O abastecimento deverá se fazer em locais alternados, evitando, assim, possível surpresa por parte de terceiros;

d) O detento se alimentará no próprio compartimento de presos.

e) A depender das condições físicas do escoltado, idade, probabilidade de fuga e periculosidade, será dispensável o uso do compartimento-cela e o banco traseiro do veículo será usado **19**.

5.5.3 Aeronave

Verificar Programa Nacional da Aviação Civil – Portaria R 528/GC 5, de 24/09/2003.

a) As escoltas que usarem aviões de carreira darão ciência ao comandante da aeronave, esclarecendo ainda quanto à periculosidade do escoltado;

b) O preso será colocado, juntamente com a escolta, em posição que não constranja os demais passageiros. Se necessário o emprego de algemas, uma das mãos do escoltado deverá permanecer livre, para usar o equipamento da aeronave em caso de despressurizarão. As algemas serão cobertas por uma peça de roupa;

c) O preso não tomará refeição munido de faca e garfo, visando a segurança pessoal do próprio e dos escoltantes; preferencialmente utilizar copos e pratos de papelão;

d) Trinta ou quarenta minutos antes do pouso no local do destino, a escolta solicitará ao comandante da aeronave que se comunique, via rádio, com os policiais locais a fim de garantirem a segurança no desembarque;

---

19 *Código de Conduta para os Encarregados pela Aplicação da Lei*, art. 3º: "Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a força quando tal se afigure estritamente necessário e na medida exigida para o cumprimento do seu dever". *Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer Forma de Detenção ou Prisão*, Principio 1: "A pessoa sujeita a qualquer forma de detenção ou prisão deve ser tratada com humanidade e com respeito da dignidade inerente ao ser humano".

e) A escolta embarcará antes dos passageiros normais e desembarcará após.

5.6 Utilização de sanitários

a) Todos os sanitários a serem utilizados pelo preso deverão ser minuciosamente revistados, tomando-se as seguintes precauções:

- Evitar-se-á aqueles que possuem mais de uma porta ou janelas que propiciem a saída do preso;

- A porta dos sanitários não poderá, em hipótese alguma, permanecer fechada, enquanto estiver sendo utilizado pelo detento;

- Um dos componentes da escolta manterá o pé entre o batente e a bandeira da porta, a fim de evitar que a mesma seja fechada por dentro pelo escoltado.

5.7 Em velórios

a) Dada a sua periculosidade, esse tipo de escolta deve ser executada por três ou mais policiais por preso, que deverão adotar rígidas medidas de segurança, especialmente se o local de destino for freqüentado por marginais;

b) Antes do desembarque do preso é preciso se fazer um estudo da situação, para que se possa adequar as medidas de segurança às necessidades da ocasião e do local. Assim, um dos escoltantes:

- Entra em entendimento com o parente mais próximo do preso (pai, mãe, irmão, esposa ou filho), expondo-lhe as condições em que o preso entrará no velório;

- Verifica se o local oferece condições à segurança do serviço (fragilidade das paredes, muitas saídas, etc.);

-Examinará, cuidadosamente, as portas ou outras aberturas que possam facilitar a fuga.

c) Caso as condições de segurança e o ambiente não forem favoráveis:

- A escolta não desembarca o preso;

- Retorna o mais rapidamente possível e comunica o fato à Diretoria do Presídio e ao seu Comandante, esclarecendo os motivos que levaram a agir dessa maneira.

d) Caso as condições de segurança sejam favoráveis, as seguintes providências devem ser tomadas:

- O veículo deve ser colocado o mais próximo possível da saída do velório e em condições de se deslocar rapidamente do local, em caso de anormalidade;

- Deve ser pedido o afastamento dos que se encontram na sala do velório e só deve entrar, nesse local, a escolta e o preso;

- O preso não deve ser desalgemado;

- Devem ser acompanhados de perto todos os movimentos do preso, durante o tempo de visita, o qual não deverá exceder de 15 minutos;

- Não deve ser permitido que se dê comida ou bebida de qualquer espécie ao preso;

- Não deve ser permitido que o preso debruce sobre o caixão da pessoa falecida, pois no interior do mesmo poderá ter alguma arma escondida e que poderá valer-se para tentar a fuga, com isso ferindo a integridade e a segurança da escolta.

5.8 Escolta em hospitais

Caso haja necessidade da Polícia Militar executar tal tipo de serviço, conduzindo preso para atendimento médico, devem ser tomadas as seguintes providências:

a) Presos deficientes físicos ou com doenças infecto-contagiosas deverão ser levados em veículos apropriados, acompanhados por um médico ou enfermeira.

b) Confirmar se haverá ou não atendimento, evitando-se permanecer com o preso perambulando por salas e corredores;

c) Cientificar-se da gravidade da enfermidade ou ferimento do preso, mantendo, para tal, contato médico e direção do hospital;

d) Verificar as condições de segurança oferecidas pelo local em que está o preso, mediante contato com a Administração;

e) Não permitir visita de espécie alguma ao preso, a não ser de elementos do hospital (corpo clínico, enfermeiros e auxiliares);

f) Evitar que o preso se locomova nas dependências externas ou internas do hospital (a escolta deve estar sempre presente);

g) Se o médico recusar-se atender o preso perante os componentes da escolta ou se determinar a retirada das algemas, o PM, com habilidade, solicitará a identificação do

médico e procurará a Administração do Hospital para esclarecer sobre a responsabilidade por eventuais fugas ou violência praticada pelo preso.

5.9 Deveres dos componentes da escolta

Além de outros deveres já citados anteriormente, aos policiais militares em escolta de preso compete:

a) Verificar, antes do serviço, o estado de uso e funcionamento das algemas, do armamento e das munições;

b) Nunca algemar o preso em lugares fixos, pois as algemas se destinam a incapacitar as 02 (duas) mãos e braços do escoltado;

c) Usar sempre os meios de transportes normais, nunca aceitar “carona” durante o serviço de escolta, a não ser de pessoas conhecidas e perfeitamente identificadas;

d) Nunca aceitar os itinerários de ruas e logradouros públicos indicados pelo escoltado e utilizar, sempre que possível outro roteiro quando retornar com a escolta e o preso;

e) Ao conduzir presos portadores de necessidades especiais ou agitados, servir-se somente de veículos apropriados e, se necessário, providenciar para que sejam imobilizados com camisa de força ou estejam sob efeito de tranqüilizantes aplicados por médicos;

f) Conduzir sempre que possível e com prioridade, em carro-presídio, os presos de reconhecida periculosidade, devendo a escolta ser reforçada com mais policiais militares;

g) Não aceitar, em hipótese alguma, refeições e bebidas oferecidas pelo escoltado ou por familiares, amigos e pessoas estranhas;

h) Não permitir que o escoltado tenha contato com parentes, amigos e pessoas estranhas;

i) Verificar, antes do serviço, as condições de funcionamento do carro de transporte;

j) Os componentes da escolta não deverão manter relacionamento amistoso com o preso, posto que poderão ser enganados pelo mesmo, tão logo ele perceba haver conquistado a confiança dos escoltantes;

l) A fuga deve ser evitada de forma preventiva pela vigilância aos mais sutis movimentos do preso.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Jorge César de. Lições de Direito para a Atividade dos Policiais Militares e das Forças Armadas. 6ª ed. Curitiba: Juruá, 2005.

Brasil. Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal.

Brasil. Lei n 9.537, de 11 de dezembro de 1997 – Dispõe sobre a segurança no tráfego aquaviário.

MOREIRA – Juceli dos Santos & ABREU, Luis Fernando Silveira. Manual Básico de Policiamento Ostensivo Atualizado. Porto Alegre: Polost, 2006.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. M-14-PM. Manual Básico de Policiamento Ostensivo.

Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil – Portaria R528/GC 5, de 24 de setembro de 2003.

RONDÔNIA – Decreto nº 12.721, de março de 2007. Dispõe sobre a Organização Básica e Atribuições dos Órgãos da Polícia Militar.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 16/CPO-2007

ASSUNTO: MOVIMENTOS POPULARES DE PERTURBAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

1 FINALIDADE

Regular procedimentos relativos à atuação em movimentos populares violentos.

2 HIPÓTESES

- Greves com manifestações violentas e atentatórias, segundo a lei penal, contra a organização do trabalho;
- Manifestações de caráter contestatório e/ou reivindicatório, com riscos de perturbação da ordem pública:

- Comemorações desorganizadas e violentas;

- Outras.

3 MISSÕES

a) Garantir o acesso ao trabalho dos funcionários que não aderirem ao movimento grevista, protegendo-os;

b) Impedir a formação de piquetes que ajam com coação ou violência;

c) Prevenir ou impedir depredações de transportes coletivos, estabelecimentos comerciais ou quaisquer atos de vandalismo;

d) Garantir o patrimônio público e particular;

e) Adotar medidas repressivas imediatas para os casos que se constituírem ilícitos penais;

f) Orientar os piquetes pacíficos para a atuação dentro dos limites legais e em locais próprios;

g) Desobstruir e manter a livre circulação das vias de tráfego urbano, rural e rodoviário, notadamente aquelas que derem acesso a pontos sensíveis;

h) Dissolver tumultos e/ou manifestações que tenham caráter violento;

i) Ocupar e manter:

- Pontos de bloqueio e interceptação;

- Locais de risco intenso;

- Pontos vitais e/ou sensíveis;

4 ATUAÇÃO

4.1 Generalidades

As ações da Polícia Militar desenvolver-se-ão obedecendo as seguintes disposições:

a) O Centro de Inteligência atuará permanente na coleta de dados e busca de informes essenciais sobre a situação e pretensão dos manifestantes, visando à elaboração do planejamento das ações policiais;

b) Na coleta de dados e busca de informes deverá ser observado o seguinte:

- Prováveis locais dos movimentos;

- Planos, atividades e organizações, preparadas pelos líderes;

- Número estimado de pessoas que participarão do movimento;

- Existência de idosos, mulheres e crianças que poderão ser utilizados como escudos pelo movimento;

- Fatores que estão motivando o movimento;

- Prováveis locais de reuniões;

- Locais onde o clamor social de descontentamento seja mais acentuado (maior possibilidade de quebra da ordem);

- Armamento à disposição dos manifestantes;

- Outros dados considerados importantes para o planejamento da operação.

As operações a cargo da Polícia Militar serão desenvolvidas tanto na capital quanto no interior pelas unidades operacionais, sob coordenação das Coordenadorias Regionais de Policiamento, visando a manter ou restabelecer a ordem.

4.2 Fases das ações

a) Ações preliminares;

b) Ações preventivas;

c) Ações repressivas;

d) Ações complementares.

4.2.1 Ações preliminares

Nestas ações são englobadas todas as providências básicas de planejamento, reconhecimento e instrução da tropa. Algumas merecem destaques, tais como:

- Levantamento das disponibilidades de recursos humanos (efetivo);

- Disponibilidade de viaturas, agentes químicos, armamentos, munições, equipamentos, comunicações e outros;

- Orientações específicas e particulares à tropa;

- Definição do dispositivo operacional de emprego conforme missão;

- Grau de mobilização, avaliação da necessidade de apoio e reforço, avaliação do tempo necessário para colocar a tropa em condições de emprego;

- Previsão de ações assistenciais e de socorro a tropa e ao público;

- Planejamento do apoio logístico à tropa empregada na operação.

4.2.2 Ações preventivas

Por sua natureza, as ações preventivas dependem essencialmente da situação. Caracterizam-se pelas medidas destinadas a neutralizar o trabalho de formação das turbas ou pela tentativa de dissuadir o movimento de suas intenções, visando a evitar o desencadeamento de ações propriamente repressivas. Entre as providências destacam-se:

- Cerco e isolamento da área;

-Demonstrações de força;

- Desvio de tráfego de veículos, particularmente coletivos;

- Concitação à dissolução da massa;

- Ocupação prévia e controle dos pontos sensíveis, tentando inibir aglomerações;

- Emprego de alto-falantes para concitar os manifestantes a dispersarem-se, indicando os locais de escoamento;

- Instalação de observadores em telhados de edifícios, com a finalidade de transmitir informes sobre o comportamento da turba, bem como identificação dos agitadores (os observadores deverão estar providos de binóculos ou lunetas e de equipamento de comunicação);

- Intensificação do policiamento ostensivo nas principais vias de tráfego, terminais de ônibus e locais de risco;

-Lançamento de policiamento a pé nas principais zonas comerciais e bancárias;

- Intensificação da busca de informações;

- Lançamento de policiamento motorizado para observar, fiscalizar e intervir nas principais vias de acesso, mantendo livre o fluxo de trânsito e a circulação das pessoas;

- Utilização de guinchos ou viaturas reboques em pontos estratégicos para remoção de veículos utilizados pelos grevistas como barreiras no trânsito;

- Garantia da livre circulação de veículos, pelo desimpedimento imediatamente das vias ou locais obstruídos pelos manifestantes.

4.2.3 Ações repressivas

Esgotadas todas as medidas preventivas que se tornarem aconselháveis pela situação, serão iniciadas as ações repressivas propriamente ditas. Essa fase começa normalmente com aproximação em ordem unida, seguida de uma tomada de formação. O comandante da tropa tentará dissuadir a massa mais uma vez usando para isso o alto-falante. Nesta oportunidade será dado um tempo razoável para que seja cumprida a ordem de esvaziamento da área. Terminado o prazo, serão desencadeadas as ações subseqüentes.

Entre as ações preventivas e o início da execução das ações repressivas, não poderá haver nenhuma hesitação por parte do comandante da tropa. Tais hesitações poderão estimular ou dar força à turba. São particularmente aconselháveis em caso de se proceder uma ação repressiva as seguintes medidas:

- Lançamento de granadas fumígenas, lacrimogêneas ou ofensivas, visando a dispersar a massa;

- Posicionamento da tropa em formação adequada;

- Uso de jatos de água;

- Uso de sirenes de viatura PM;

- Ligação e coordenação com o corpo de bombeiros, visando a controlar incêndios provocados em veículos, casas comerciais ou prédios públicos;

- Prisão e condução de líderes, bem como qualquer participante da manifestação que estiver cometendo ilícito penal;

- Emprego de frações constituídas para reintegração de posse (desocupação de empresas de serviços essenciais, casas comerciais, prédios públicos e outros);

- Isolamento das vias de acesso aos locais em que estejam sendo realizadas operações de choque;

- Emprego de cães.

4.2.4 Ações complementares

É a fase que segue a dissolução da turba. Nesta fase é indispensável à utilização de policiamento ostensivo a pé e motorizado para patrulhar a área e adjacências, como prevenção à formação de nova turba.

5 PRESCRIÇÕES DIVERSAS

a) Os comandos operacionais deverão orientar suas frações quanto à ação repressiva a ser adotada nos movimentos populares. A tropa age com rigor e energia, porém, com equilíbrio e moderação, escalonando o uso da força e evitando a prática desnecessária de violência 20;

b) Os Comandos Regionais de Policiamento deverão manter o Cmt Geral, por meio do Subcomandante, constantemente informado sobre o andamento das operações, a fim de que seja proporcionado um perfeito acompanhamento da situação;

c) Embora a presente diretriz aborde diversos aspectos das ações a serem desenvolvidas nos movimentos populares, os detalhamentos específicos aos escalões subordinados ficarão a cargo de cada comandante operacional, que farão constar as possíveis particularidades nos seus planejamentos.

REFERÊNCIAS

Brasil. Lei 4.898 de 9 de dezembro de 1965 – Abuso de Autoridade.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual de Policiamento de Choque.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

---

20 *Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei*, Disposições Gerais, Nº 4: "Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, no exercício das suas funções, devem, na medida do possível, recorrer a meios não violentos antes de utilizarem a força ou armas de fogo. Só poderão recorrer à força ou a armas de fogo se outros meios se mostrarem ineficazes ou não permitirem alcançar o resultado desejado".

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº17/CPO-2007

ASSUNTO: SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO

1 FINALIDADE

Esta diretriz tem por finalidade estabelecer normas para os serviços de coordenação e supervisão no âmbito da Corporação.

2 ESCALAS

2.1 Tipos de escalas

2.1.1 Superior de Dia

Oficial superior major ou tenente coronel lotado em OPM da capital. Fora do horário de expediente, representa o último nível decisório da Corporação a ser acionado. Em relação as ocorrências no interior do Estado, delibera sempre que, fora do horário de expediente, for acionado e autoridade superior responsável pela área do evento dele não tenha conhecimento.

2.1.2 Coordenador do CO/CIOP

É o responsável pela coordenação e controle do policiamento ordinário lançado nas respectivas áreas de atuação. Deve conhecer os operações ou o policiamento extraordinário previsto em seu turno de serviço.

2.1.3 Supervisor de Área

É o responsável direto pelo controle e supervisão de todas as ações de policiamento desenvolvidas em sua respectiva área de atuação. A depender da disponibilidade de oficiais, o serviço poderá funcionar em regime de sobreaviso.

2.2 Concorrentes

a) Cada órgão responsável pela escala fixará a relação de concorrentes conforme a disponibilidade de pessoal, bem como estabelecerá outras regras adequadas às necessidades e peculiaridades da área de atuação, sem prejuízo das presentes diretrizes, nos planos de policiamento próprios;

b) Não é recomendada a formação de equipes de oficiais para trabalho exclusivo em serviço de escala;

c) Em regra, o serviço de Supervisor de Área não funcionará em regime de sobreaviso;

d) Na capital, a escassez do efetivo de oficiais subalternos poderá levar o CRP-I a determinar que somente um oficial cubra as áreas do 1º e 5º BPM.

2.3 Procedimentos

2.3.1 Início do serviço

a) Superior de Dia

- Faz contato telefônico ou pessoal com o Coordenador do CIOP para inteirar-se das ordens superiores inerentes ao seu serviço, das situações e ocorrências em andamento que devam ser de seu conhecimento, dos policiamentos extraordinários em andamento ou previstos para o dia e informa sobre os locais, horários e forma que poderá ser localizado durante todo o serviço.

b) Coordenador do CIOP/CO

- Apresenta-se com antecedência mínima de 10 (dez) minutos antes do início de seu turno;

- Constata a presença dos integrantes do Centro;

- Confere, juntamente com o seu antecessor, as instalações, materiais e equipamentos do Centro, constatando sua existência, quantidade, estado de conservação e funcionamento, informando em relatório as alterações encontradas;

- Certifica-se de todas as ordens superiores inerentes ao seu serviço, das situações e ocorrências em andamento, dos policiamentos extraordinários em andamento ou previstos para o seu turno;

- Verifica os recursos materiais e humanos que dispõe para operar, sua distribuição nas áreas e determinar a atualização do quadro específico.

c) Supervisor de Área

- Apresenta-se no batalhão considerado com antecedência mínima de 20 (vinte) minutos antes do início de seu turno;

- Recebe do adjunto a relação das escalas de policiamentos especiais ou extraordinários previstos para o seu turno;

- Recebe do adjunto a apresentação dos policiais militares que comporão sua equipe de serviço, bem como a relação daqueles que deslocar-se-ão direto para seus postos;

- Procede uma rápida inspeção na apresentação individual dos policiais militares, equipamentos, armamentos e viaturas fazendo lançar no livro de partes do adjunto do batalhão, as alterações encontradas, adotando ou determinando as providências necessárias à solução dos problemas, não permitindo que assumam o serviço policiais militares sem condições de executá-lo ou cuja apresentação individual comprometa a imagem da Corporação, bem como o uso de viaturas, equipamentos e armamentos sem condições de segurança para a guarnição;

- Antes de liberar os policiais militares para seus postos de serviço, procede uma rápida preleção com a finalidade de transmitir orientações, sanar dúvidas e trocar experiências com as guarnições, incutindo-lhes a missão institucional e o envolvimento com a sociedade;

- Faz contato pessoal ou telefônico com o Coordenador do CIOP/CO, inteira-se das ordens superiores inerentes ao seu serviço, das situações e ocorrências em andamento que devam ser de seu conhecimento, dos policiamentos extraordinários em andamento ou previstos para sua área de atuação durante seu turno.

2.3.2 Durante o serviço

a) Superior de Dia

- Mantém-se pronto, em condições de ser acionado a qualquer momento pelo meio de comunicação disponível;

- Não se ausenta da área urbana da capital, exceto com autorização superior e conhecimento do Coordenador do CIOP;

- Abstém-se da ingestão de bebida alcoólica;

- Quando acionado pelo coordenador do CIOP, comparece (fardado) aos locais que, a seu critério, exijam sua presença;

- Dá ciência imediata ao escalão superior, seguindo a cadeia de comando, sobre as ocorrências que devam ser de seu pronto conhecimento ou intervenção, bem como as providências até então adotadas;

- Mobiliza os recursos materiais e humanos, bem como aciona chefes, diretores e comandantes necessários para solução das ocorrências para as quais for chamado a intervir;

- Cumpre e faz cumprir os planos, diretrizes, normas, ordens e instruções operacionais e administrativas relativas ao serviço;

- Preocupa-se com a segurança e o bem estar dos policiais militares de serviço em seu turno e adota as providências cabíveis para cada caso.

- Realiza ao menos uma ronda pelos postos de serviço da capital, entre os quais incluem-se as unidades prisionais, podendo até, com observador, acompanhar o atendimento de alguma ocorrência.

b) Coordenador CIOP/CO

- Mantém-se constantemente informado sobre tudo que ocorrer durante o seu turno de serviço, inclusive detalhes como organização, composição, comando, viaturas, armamento e munição utilizados e respectivas missões de todas as guarnições de serviço na capital em seu turno, atualizando suas representações pelos meios disponíveis;

- O Coordenador do CIOP mantém permanente acompanhamento, através dos meios de comunicação disponíveis sobre o desenvolvimento do policiamento ostensivo no Estado, especialmente em se tratando de ocorrência grave ou que possam ter repercussão negativa para a Corporação ou Estado;

- Determina o encaminhamento e os procedimentos a serem adotados em todas as ocorrências graves ou não rotineiras acontecidas em seu turno;

- Aciona o oficial supervisor da área considerada, ou superior de dia, sempre que a presença desses for, a seu critério ou por ordem superior, imprescindível para encaminhamento e solução de ocorrências graves ou de grande repercussão havidas em sua respectiva área;

- Zela pela disciplina e empenho de todos os policiais militares de serviço no CIOP/CO;

- Coordena o atendimento das ocorrências, de modo que não haja supra ou infra-dimensionamento dos meios empregados para seu encaminhamento eficiente e eficaz;

- Não permite que os recursos materiais e humanos empregados no serviço operacional sejam desviados de sua finalidade precípua, que é o atendimento à população e a execução do policiamento ostensivo;

- Dá ciência imediata, seguindo a cadeia de comando, sobre as ocorrências que devam ser de pronto conhecimento ou intervenção do escalão superior, bem como as providências até então adotadas;

- Cumpre e faz cumprir os planos, diretrizes, normas, ordens e instruções operacionais e administrativas relativas ao serviço;

- Não permite que pessoas estranhas ao serviço do CIOP permaneçam em suas dependências, exceto em situações plenamente justificáveis;

- Disciplina o emprego dos recursos materiais e humanos disponíveis, não permitindo sua utilização inadequada ou contrária às normas vigentes;

- Zela pela boa apresentação do CIOP/CO durante seu turno;

- Coordena e orienta todos os policiais militares de serviço no CIOP/CO;

- Não se ausenta do CIOP/CO durante seu turno de serviço, exceto com autorização superior;

- Preocupa-se com a segurança e o bem estar dos policiais militares de serviço em seu turno e adota as providências cabíveis para cada caso.

c) Supervisor de Área

- Supervisiona, cuidadosamente, todas as ações e/ou operações policiais militares desenvolvidas em sua área de atuação, comandando-os pessoalmente quando necessário ou por determinação superior;

- Cumpre e faz cumprir os planos, diretrizes, normas, ordens e instruções operacionais e administrativas relativas aos diversos serviços em andamento em sua área de responsabilidade;

- Mantém-se sempre atento às situações que possam vir a comprometer a segurança, a ordem e a tranqüilidade públicas, adotando ou determinando a adoção de medidas preventivas;

- Dedica especial atenção para os procedimentos do pessoal de serviço que possam vir a comprometer a imagem da Corporação, adotando medidas imediatas para sanar a distorção apresentada;

- Preocupa-se com a segurança e o bem estar dos policiais militares de serviço em seu turno e adota as providências cabíveis para cada caso.

2.3.3 Término do serviço

a) Superior de Dia

- Apresenta-se ao Subcomandante Geral, no início do expediente do primeiro dia útil após o término de seu turno de serviço, somente quando houver sido acionado, fim de informar sobre as providências adotadas;

- Elabora parte especial e encaminha ao Subcomandante Geral, todas as vezes que comparecer e assumir a responsabilidade pessoal pela solução de qualquer ocorrência ou quando julgar necessário;

- Elabora relatório, dirigido ao Subcomandante, onde fará constar, se houver, observações do ponto de vista estratégico e/ou tático úteis ao Comando.

b) Coordenador do CIOP/CO

- Confecciona os relatórios de serviço e confere a documentação que seguirá anexa;

- Elabora e encaminha parte especial a quem de direito, todas as vezes que assumir a responsabilidade pessoal pela solução de qualquer ocorrência ou quando comunicar alterações disciplinares ou administrativas;

- Confere, juntamente com seu antecessor, todo o material do CIOP/CO sob sua responsabilidade;

- Passa o serviço a seu sucessor com todas as ordens superiores em vigor, bem como as ocorrências e policiamento extraordinários em andamento ou previstos para seu turno.

c) Supervisor de Área

- Adota providências para recolher toda a documentação de serviço relativa a seu turno;

- Confecciona o relatório de serviço, nos parâmetros definidos pela OPM, e confere a documentação que seguirá anexa, fazendo a entrega no setor competente;

- Confere, juntamente com seu antecessor, todo o material de serviço sob sua responsabilidade;

- Elabora e encaminha parte especial a quem de direito, todas as vezes que comparecer e assumir a responsabilidade pela solução de ocorrência ou quando comunicar alterações administrativas ou disciplinares;

- Passa o serviço a seu sucessor, com todas as ordens superiores em vigor, bem como as ocorrências e policiamentos extraordinários ou especiais em andamento ou previstos para seu turno.

2.4 Prescrições diversas

2.4.1 Parte Especial

Será sempre elaborada parte especial em relação a ocorrências que envolvam:

- Autoridades civis;

- Militares;

- Policiais em geral;

- Bens públicos;

- Ocorrências de grande repercussão ou que possam comprometer a imagem da Corporação;

- Imprensa;

- Outras situações desde que o militar julgue haver necessidade desse procedimento ou por determinação superior.

Será elaborada pelo policial militar de serviço de maior precedência que tenha participado efetivamente do atendimento da ocorrência ou da observação do fato a ser participado. A destinação do expediente poderá variar conforme a natureza do seu conteúdo, mas, em regra, obedecerá ao seguinte:

- Superior de Dia: Ao Subcomandante Geral;

- Coordenador do CIOP: Ao Coordenador Regional de Policiamento (CRP);

- Coordenador do CO: Ao Subcomando da OPM;

- Supervisor de Área: Ao Subcomando da OPM.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 18/CPO-2007

ASSUNTO: ATUAÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO EM RELAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

1 FINALIDADE

Estabelecer orientação do Comando Geral da Corporação para os procedimentos assistenciais e operacionais em ocorrências que envolvam crianças e adolescentes.

2 AÇÃO DE APOIO SOCIAL

2.1 Conceituação

É o ato de atenção, socorro e destinação legal da criança e/ou adolescente vitimados, especialmente à criança que solicita socorro por estar ostensivamente perdida dos pais ou responsáveis, assim como o recém-nascido fragilizado na condição de evidente abandono, situações usualmente encontradas durante o policiamento ostensivo.

2.2 Encaminhamento de criança ou adolescente perdido ou abandonado ou em outra situação de risco

Criança ou adolescente perdida dos pais ou responsáveis – O encaminhamento deverá ser feito ao S.O.S CRIANÇA ou Conselho Tutelar. Até a instalação dos Conselhos o encaminhamento deverá ser feito à Autoridade Judiciária competente do município.

Criança abandonada pelos pais ou responsáveis – Comum de acontecer com recém-nascido e crianças de tenra idade. Neste caso, a ocorrência deverá ser apresentada à delegacia da circunscrição para o respectivo registro, figurando a criança como vítima. Posteriormente, far-se-á o encaminhamento da criança ao Conselho Tutelar ou ao S.O.S CRIANÇA. Antes da instalação dos Conselhos, o encaminhamento da Criança será à Autoridade Judiciária competente.

Criança usuária de droga ou cola de sapateiro – situação de risco que leva o policial a encaminhar o menor ao S.O.S CRIANÇA ou Conselho Tutelar.

No interior do Estado, onde não houver a instalação do Conselho Tutelar, o encaminhamento deverá ser feito à autoridade judiciária competente existente no município. Não havendo, a criança deverá ser encaminhada ao Conselho Tutelar ou à autoridade judiciária do município mais próximo.

3 OCORRÊNCIA COM PRÁTICA DE ATO TIPIFICADO COM INFRAÇÃO PENAL

3.1 Ato praticado por criança (até 12 anos incompletos)

As crianças também cometem infrações penais. Entretanto não são processadas e "responsabilizadas" como os adolescentes e adultos.

Encaminhar a criança ao Conselho Tutelar ou ao S.O.S CRIANÇA. Na sua falta, à Autoridade Judiciária.

Apreender e entregar na DP da área (ou plantão) armas, “res-furtiva”, etc., se for o caso, utilizando-se para isso de Boletim de Ocorrência Policial (BOP).

Preencher Boletim de Ocorrência Policial Militar (BOP).

Se a criança, ao praticar o ato infracional, se utilizar de armas (revólver, faca, barra de ferro, correntes, etc...), estas deverão ser apreendidas; quando se tratar de infrações

contra o patrimônio, proceder-se-á a apreensão do produto do crime e, em ambos os casos, os objetos serão remetidos à DP.

3.2 Ato infracional (praticado por adolescente)

Adolescente com idade de 12 a 18 anos incompletos (ou conforme dispuser a lei sobre a maioridade penal), que tenha praticado ato infracional, deverá ser conduzido à autoridade policial competente da Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais –DEAAI, onde houver durante o horário de expediente, para registro de ocorrência.

Após o horário de expediente, nos finais de semana e feriados, o adolescente infrator, deverá ser conduzido a Central de Policia, para registro de ocorrência;

OBSERVAÇÃO

Em caso de ato infracional cometido por adolescente em co-autoria com adulto, o atendimento inicial será na Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais (DEAAI). Após, o adulto será encaminhado a Central de Polícia. Isso se dará nos dias úteis durante o horário de expediente, Após o expediente e nos finais de semana e feriados, serão encaminhados para o Plantão de Polícia.

4 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão. É, portanto, obrigatório ao policial militar, identificar-se quando solicitado.

A criança e o adolescente a quem se atribuam autorias de ato infracional não poderão ser conduzidos ou transportados em compartimento fechado de veículo policial ou algemados, exceção feita as hipóteses previstas na DAO Nº 08.

É de enfatizar que o policial militar não poderá desprezar a capacidade de resistência do adolescente, particularmente nos atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, quando poderá empregar algemas.

O condutor não deverá descuidar-se da obtenção da assinatura de recibo, por ocasião do encaminhamento de crianças e adolescentes, que serão consignados no próprio Boletim de Ocorrência Policial Militar (BOP).

No caso de apreensão de adolescente em flagrante de ato infracional, especial cuidado deverá ser dedicado ao recolhimento de indícios de materialidade e autoria, tais como provas materiais, testemunhas, etc., para posterior legitimação da atuação policial.

Em caso de dúvida em relação à menoridade, o adolescente deverá ser tratado como se de fato fosse menor.

Enquanto o atendimento de ocorrência envolvendo criança ou adolescente estiver a cargo de policial militar, este será responsável pela preservação da imagem e identidade do infrator, não devendo expor o menor a produção de fotográfias ou concessão de entrevistas.

O atendimento de ocorrência envolvendo criança e adolescente terá prioridade de despacho sobre as demais.

No que compete à Corporação, é imprescindível que cada policial militar esteja perfeitamente imbuído de seu dever de protetor dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente no que se refere à vida, à liberdade, à dignidade dessas pessoas em processo de desenvolvimento.

Os comandos deverão disponibilizar aos Centros de Operações, bem como ao pessoal de serviço, as normas baixadas pelo Judiciário, válidas para a respectiva comarca. Devem disponibilizar, ainda, relação de endereços dos órgãos de proteção aos menores, bem como as informações para que se encontrem os responsáveis por eles em qualquer horário.

5 RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA OS PPMM

a) Crianças ou adolescentes vítimas ou em situação de risco devem sempre receber, dos agentes públicos, amparo e conforto;

b) É de se recordar os arts. 230 a 233, do ECA:

Art.230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais.

Art.231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

REFERÊNCIA

Brasil. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 19/CPO-2007

ASSUNTO: **OCORRÊNCIAS POLICIAIS ENVOLVENDO MILITARES, POLICIAS DE OUTRAS FORÇAS, DETENTORES DE IMUNIDADE DIPLOMÁTICA OU PARLAMENTAR, ADVOGADOS E AUTORIDADES DIVERSAS**

1 FINALIDADE

Estabelecer orientação do Comandante Geral da Corporação para o procedimento operacional em ocorrências que envolvam integrantes de organizações militares ou outros órgãos policiais, parlamentares, diplomatas, advogados e outras autoridades.

2 PROCEDIMENTOS BÁSICOS

2.1 Ocorrências envolvendo integrante das Força Armadas ou policiais militares

Se o envolvido na ocorrência for agente e se identificar como militar, o responsável pela solução do caso adotará as seguintes providências:

a) Caso o fato exija a condução do militar envolvido (flagrante) e o policial militar responsável pelo encaminhamento da ocorrência for hierarquicamente superior ao infrator, apresentará o militar à autoridade de Polícia Judiciária, após comunicar o fato ao CO, que providenciará o comparecimento do Supervisor de Área e acionamento da autoridade responsável pelo preso. No interior do Estado, o oficial PM de serviço será acionado para acompanhar a ocorrência.

b) O menor grau hierárquico do responsável pelo atendimento da ocorrência não impede a captura e condução de militar de outras forças, ou mesmo da PM, à autoridade de

Polícia Judiciária. Sempre que as circunstancias permitirem, porém, a condução do agente deverá ser feita por oficial de serviço, mais antigo, da própria força preferencialmente, ou da PM;

c) Caso o envolvido se negue a exibir sua identidade para constatação da condição de militar, deverá receber tratamento como se civil fosse;

d) Em quaisquer circunstâncias, caso não haja OM da instituição a que pertence o envolvido na ocorrência, solicitar-se-á, para acompanhamento das ações, perante a autoridade de Polícia Judiciária, a presença de autoridade da OM que exista na cidade ou proximidades, via CO ou CIOP;

e) Se o militar pertencer à reserva ou for reformado, receberá tratamento idêntico ao dispensado aos militares da ativa;

f) Parte Especial sobre os fatos será lavrada pela maior autoridade PM que acompanhar a ocorrência.

2.2 Ocorrências envolvendo integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Rodoviária

Se o envolvido na ocorrência se identificar como integrante de outra força policial, o responsável pela solução do caso adotará as seguintes providências:

a) Informará o CO ou CIOP, para acionamento de representante da força responsável pelo acompanhamento da ocorrência perante a autoridade de polícia judiciária;

b) Parte Especial sobre os fatos será lavrada pela maior autoridade PM que acompanhar a ocorrência.

2.3 Ocorrência envolvendo detentores de imunidades e prerrogativas

2.3.1 Imunidade Diplomática

Grosso modo, conceitua-se diplomata o representante de Estado estrangeiro. O diplomata não pode ser preso ou processado senão em seu país de origem.

São exemplos de agentes diplomáticos: embaixadores, secretários da embaixada, pessoal técnico e administrativo das representações.

Gozam ainda da imunidade: familiares dos agentes diplomáticos, funcionários das organizações internacionais (ONU, OEA, etc.) quando em serviço, Chefe de Estado estrangeiro, família e comitiva.

A situação do cônsul é especial, e sua imunidade depende dos termos do tratado firmado entre o país de origem da autoridade e o Brasil.

Empregados dos agentes diplomáticos não gozam de imunidade.

2.3.2 Imunidade parlamentar e diplomática

Própria de deputados (estaduais e federais) e senadores. Tal imunidade pode ser absoluta ou relativa. A primeira refere-se aos crimes eventualmente cometidos no exercício da função, pelo uso da palavra. É indispensável o nexo funcional. A segunda interessa mais de perto ao PM. Decorre do art. 53, §1º, CF:

"Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.

§1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Casa".

2.3.2.1 Crimes inafiançáveis – hipóteses interessantes para o PM

- CPP, art. 323: "*Não será concedida fiança:*
I – nos crimes punidos com reclusão em que a pena mínima cominada for superior a 2 (dois) anos;
II – nas contravenções tipificadas nos arts. 59 e 60 da Lei das Contravenções Penais;
V – crimes punidos com reclusão que provoquem clamor público, ou que tenham sido cometidos com violência contra a pessoa ou grave ameaça.

- Constituição Federal, art. 5º, XLII e XLIII:

- racismo;

- tortura;

- narcotráfico;

- terrorismo;

- crimes hediondos (**é importante o PM conhecê-los**)

2.3.2.2 Crimes afiançáveis

Desacato, desobediência, resistência, porte de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

Em resumo:

As autoridades com imunidade diplomáticas não podem ser presas em flagrante delito em hipótese alguma, nem serem conduzidas a estabelecimentos policiais; as autoridades com imunidades parlamentar só podem ser presas em flagrante delito em caso de crimes inafiançáveis.

Sobre a imunidade diplomática:

1) Cabe ao policial verificar a identificação do Diplomata e fazer cessar a prática do crime, não permitindo que o Diplomata continue praticando o ato delituoso;

2) Colher dados sobre o Diplomata, bem como sua Embaixada, arrolando testemunhas e dados sobre a ocorrência para que seja elaborado o BO/PM e PARTE circunstanciada dos fatos.

3) Após cessar o crime, o policial deverá liberar o Diplomata e, se autorizado, escolta-lo até sua repartição.

Sobre a imunidade parlamentar:

1) Estas autoridades só podem ser presas em flagrante delito em crimes inafiançáveis;

2) Não se tratando de crime desta espécie, cabe ao Policial Militar cessar o crime identificando o Parlamentar, bem como arrolar testemunhas para que seja elaborado BO/PM e PARTE circunstanciada do fato.

2.3.3 Prerrogativas do advogado

O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da profissão, em caso de crime inafiançável.

Durante o atendimento de ocorrência, quando estiver realizando captura ou transporte de preso, o PM deverá explicar ao advogado que eventualmente procure manter contato com o agente, de modo a prejudicar o normal andamento das atividades policiais militares, que o local para comunicação com o cliente é a delegacia de polícia **21**.

Na DP, porém, assim que o conduzido estiver acomodado e seguro, o advogado poderá com ele manter contato pessoal. Deve o PM abster-se de qualquer interferência, pois é direito do causídico comunicar-se reservadamente com seu cliente, ainda que sem procuração.

2.3.4 Prerrogativas de membros do Judiciário ou do Ministério Público

Somente podem, magistrados e promotores, ser presos por ordem judicial escrita ou em flagrante delito de crime inafiançável.

2.3.5 Outras Hipóteses

Governadores, prefeitos e secretários de estado ou município não gozam de imunidade prisional.

Vereadores gozam apenas de imunidade relativa aos crimes cometidos no exercício da função, pelo uso da palavra, dentro da circunscrição do seu município.

3 ORIENTAÇÕES DIVERSAS

a) Imunidades e prerrogativas não se estendem co-réus;

b) Ao atender ocorrência em que autoridade citada nesta diretriz não possa ser presa em razão do crime ser afiançável, o PM adotará as medidas de praxe, à exceção da captura, quer dizer, colhe provas e efetiva os registros decorrentes;

c) Sempre que a ocorrência envolver uma das autoridades mencionadas nesta diretriz, a maior autoridade PM que se envolver deverá elaborar parte especial;

d) Especial atenção deve ser dada às regras sobre emprego de algemas e condução de presos;

e) Se na cidade onde ocorrer o fato houver Oficial de serviço, independentemente da gravidade, o mesmo deverá comparecer ao local da ocorrência;

REFERÊNCIAS

---

21 *Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer Forma de Detenção ou Prisão*, Principio 18, nº 1 e 2. "1. A pessoa detida ou presa tem o direito de se comunicar com o seu advogado e a consultá-lo. 2. A pessoa detida ou presa deve dispor do tempo e das facilidades necessárias para consultar o seu advogado."

ASSIS, Jorge César de. Lições de Direito para a Atividade dos Policiais Militares e das Forças Armadas. 6ª ed, Curitiba: Juruá, 2005.

Brasil. Lei Complementar nº35, de 14 de março de 1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Brasil. Lei nº 4.898 de 9 de dezembro de 1965 – Abuso de Autoridade.

Brasil. Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público.

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 3ª ed. São Paulo, Saraiva, 1999.

MOREIRA, Juceli dos Santos & ABREU, Luis Fernando Silveira. Manual Básico de Policiamento Ostensivo Atualizado. Porto Alegre: Polost, 2006.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão. 2ª ed, 2005.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 20/CPO-2007

ASSUNTO:ATUAÇÃO DA POLICIA MILITAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL

1 FINALIDADE

Estabelecer normas de procedimento para padronização das ações PPMM durante os processos eleitorais.

2 ORIENTAÇÕES GERAIS

A competência da Polícia Militar não se altera durante o período eleitoral: manter o policiamento ostensivo ordinário. Realizará ainda o policiamento ostensivo especial voltado especificamente para os eventos relacionados com o pleito.

A responsabilidade pelo policiamento ostensivo nos locais de reuniões e durante as eleições é do comando de área com responsabilidade territorial sobre o local do evento ou atividades relacionadas com o processo eleitoral.

Quando da ocorrência de crime eleitoral, a PM, em princípio, intervirá em atendimento a requisições dos juízes eleitorais ou da Polícia Federal.

Não se deve perder de vista que a Polícia Militar apóia o Tribunal Regional Eleitoral e deve manter perante o órgão federal postura compatível, voltada para a colaboração e fomento ao bom relacionamento entre as instituições.

3 PROCEDIMENTOS

As OPM deverão, quando previamente comunicadas sobre a realização de comícios, adotar as medidas necessárias à segurança do evento, através da execução de policiamento ostensivo.

As ocorrências policiais ou de trânsito envolvendo candidatos a cargos eletivos ou parlamentares deverão ser imediatamente comunicadas aos Centros de Operações Policiais Militares para conhecimentos dos Oficiais de serviço.

A OPM responsável pelo planejamento e execução do policiamento ostensivo deverá prever o controle do fluxo e estacionamento de veículos, a interdição de vias públicas, se necessária, além do emprego de policiais militares a pé, para segurança ostensiva geral do público.

Os policiais militares de serviço não deverão se posicionar em meio aos espectadores nem tampouco ficar transitando entre as pessoas que assistem a comício, de modo a evitar o constrangimento ou risco para os próprios policiais militares, em caso de tumulto.

No cálculo do efetivo a ser empregado, deve-se presumir a afluência de público ao local do evento, de modo a se evitar emprego de efetivo menor do que o necessário ou a utilização de efetivo exagerado.

No caso de comícios e reuniões públicas, a Polícia Militar somente intervirá caso os eventos tenham perdido seu caráter pacífico, pela violência ou pelo tumulto, não bastando, contudo, a pressuposição de que a reunião será tumultuada. Esta caracterização há de decorrer de fatos e com a participação de número significativo de participantes. Se verificada a participação de minoria, esta deve ser afastada e responsabilizada na forma da lei, preservado o direito da maioria de continuar a reunião **22**.

Mesmo as reuniões realizadas sem prévia comunicação, desde que transcorram pacificamente, não poderão sofrer intervenção proibitiva por parte da Polícia Militar.

Além dessas orientações, deverão ser cumpridas as ordens e planos de operações expedidos pelas Coordenadorias e demais normas pertinentes, que não raro variam de eleição para eleição.

REFERÊNCIAS

---

22 *Declaração Universal dos Direitos Humanos*, art.20, I "Todo o homem tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas".; *Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos*, art.21 "O direito de reunião pacífica é reconhecido. O exercício deste direito só pode ser objeto de restrições impostas em conformidade com a lei e que são necessárias numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança pública ou para a saúde e a moral públicas ou os direitos e as liberdades de outrem."; *Convenção Americana sobre Direitos Humanos*, art.15º "Direito de Reunião-É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei e que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas."

Brasil. Lei nº 4.898 de 9 de dezembro de 1965 – Abuso de Autoridade.

Brasil. Constituição, 1988.

Rondônia. Decreto Nº12.721, de 13 de março de 2007. Dispõe sobre a organização Básica e Atribuições dos Órgãos da Polícia Militar.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº21/CPO-2007

ASSUNTO: ATUAÇÃO DA PMRO NAS INVASÕES DE IMÓVEIS

1 FINALIDADE

Orientar o planejamento dos comandantes de OPM e coordenadores regionais nos casos de invasão de imóveis, reintegrações de posse, bem como padronizar a execução das operações.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

As invasões de propriedades e posse de terras envolvem um sem número de variáveis, em diversos campos da Administração Pública, do Direito, da Justiça, da Promoção Social. Inegavelmente, a elas estão agregados componentes extremamente sensíveis, que devem ser tratados de maneira parcimoniosa e comedida: a violência, as tensões e os conflitos sociais. De um lado, a realidade de pobreza e miséria do homem do campo, de sua família, o verdadeiro agricultor, que faz da terra o seu meio de trabalho e sustento legítimo. E, de outro, a lei, a justiça, o direito à propriedade e à posse, que devem garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens.

Como intervenientes, figuram segmentos da administração governamental, lideranças políticas, entidades sociais sensíveis ao problema e com objetivos sérios para mediar soluções rápidas e desburocratizadas.

A experiência tem demonstrado que as invasões de imóveis decorrentes de movimentos sociais organizados têm sido resolvidas mais por negociações políticas do que por ações jurídicas. Quase sempre a transferência, o desalojamento, a evacuação ou a retirada têm sido realizados de maneira pacífica.

Em linhas gerais, para a reintegração de posse, a rotina a seguir é: o proprietário ingressa com ação no Poder Judiciário; concedida a liminar ou a sentença de reintegração, o oficial de justiça dirigir-se-á aos invasores, para o cumprimento da ordem judicial; se for o

caso, o Juiz requisitará força policial ao comandante da fração local, para dar apoio à ação do oficial de justiça e salvaguarda, inclusive, de sua integridade física.

Pode também o comandante da força policial local ser requisitado pelo Juiz para, em ação repressiva, na preservação da ordem pública e garantia de direitos, se ineficaz a citação do oficial de justiça, efetuar a retirada ou evacuação dos invasores.

É importante ressaltar que a intervenção da força policial é o último recurso de que se dispõe para desalojar os invasores de uma propriedade.

Deve, portanto, ser utilizada quando, efetivamente, se esgotarem os limites do entendimento e da negociação, que podem ser conduzidos pelos representantes locais do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do Governo Estadual, os advogados das partes, as lideranças políticas da região, dirigentes dos movimentos sociais interessados ou mediadores e, principalmente, como o problema fundiário é tratado a nível federal, dos prepostos dos órgãos da União no Estado, como o INCRA.

A Polícia Militar deve se abster da discussão nesta fase, para não criar envolvimento ou comprometimento emocional, caso tenha de agir repressivamente.

A utilização da força policial deve ser entendida como um instrumento da Administração Pública para cumprir um preceito legal, no estrito exercício do poder de polícia.

O emprego deve se caracterizar por uma ação disciplinada, com fiel execução dos procedimentos legais e técnicos, uso da energia necessária, na justa medida da situação, correção das atitudes e eficiência dos resultados.

No caso de imóvel já invadido ou ocupado, a reintegração de posse e desocupação dar-se-á por requisição judicial.

Sabe-se que, se a determinação judicial não explicitar o prazo para o cumprimento, a ação deverá ser imediata, podendo o comandante local ficar sujeito à sanção legal, como incurso em crime de desobediência. Mas também é notório que a ação, dependendo do seu vulto, não poderá ser realizada de forma intempestiva, atabalhoada, improvisada.

São questões fundamentais, em qualquer planejamento, e cabem ser respondidas ou providas pela autoridade judicial determinante (algumas questões não respeitam diretamente ao trabalho da PM, mas nele interferem):

a) para onde conduzir os invasores e seus pertences?

b) que meios de transporte utilizar, para condução dos retirantes?

c) quem se responsabilizará, se for o caso, pela instalação de acampamentos para os retirantes e os meios para montá-los: barracas, cozinha, condições de saúde, higiene, alimentação, proteção contra o frio, chuva, etc?

d) em caso de confronto, para onde conduzir e quem prestará socorro e assistência médica aos feridos?

O atendimento a toda e qualquer requisição judicial em casos de invasões por grande número de pessoas, que dependa de realização de operações e cuja ação policial poderá ter grande repercussão, somente poderá ser desencadeado mediante conhecimento e autorização do Comandante Geral, após realizado o reconhecimento do local e um estudo de situação.

Uma das medidas principais para o êxito de qualquer ação é o levantamento completo de todos os dados relacionados a cada evento para formação de históricos, principalmente:

- locais de invasão;
- datas ou períodos do ano;
- tipos/origem/número dos invasores;
- modus operandi da invasão;
- nível de motivação, treinamento e organização dos invasores;
- uso de procedimentos militares;
- lideranças, ativistas e simpatizantes;
- pessoas ou organizações interessadas na invasão;
- tipo de equipamento, artefatos ou armamento;
- circunstâncias normais ou especiais da invasão.

Da mesma forma, cabe um exaustivo estudo estatístico de fatos anteriores, ocorrências atuais e prognóstico de ocorrências futuras.

Deve ser estabelecido permanente acompanhamento através dos serviços de inteligência, para produção de informações estratégicas e criação de condições favoráveis à possível ação.

O importante é manter permanentemente atualizado o levantamento das disponibilidades - efetivo, viaturas, armamento, munição (inclusive química), equipamentos de proteção individual, materiais diversos, comunicações de pronto emprego.

Os Planos de Operações também deverão estar elaborados de maneira a evitar improvisos. Os comandos subordinados devem estar suficientemente informados e orientados e a tropa, satisfatoriamente adestrada para a ação.

3 AÇÕES PM

3.1 Ação preventiva

Os comandos de OPM devem determinar a realização de ações de policiamento ostensivo preventivo (rural, normalmente) em locais de possível conflito, buscando inibir, pela presença fardada, a invasão de propriedade. O amplo conhecimento de zonas críticas, o reforçamento de buscas de informações confiáveis e ações periódicas de desarmamento podem impedir a eclosão de evento ou minimizar as dimensões de possíveis confrontos.

3.2 Ameaça

A força policial militar não poderá ser empregada em caso de ameaça ou presunção de invasão de imóvel, pela dificuldade de sua caracterização. Cabe ao proprietário requerer à autoridade judiciária e obter o interdito proibitório, caso em que se pode ser admitida a ação policial, por requisição judicial.

3.3 Flagrante: regra geral

Em caso de flagrante de invasão, a regra geral para o procedimento policial, no atendimento da ocorrência, é seguir as rotinas comuns, com intervenção imediata, na medida da disponibilidade de meios, prendendo o invasor em flagrante e encaminhando-o à autoridade de polícia judiciária.

3.4 Flagrante: em grupo

Em caso de invasão de imóvel por um grupo de pessoas, como por exemplo, invasão de conjuntos habitacionais ou invasão por integrantes dos movimentos dos “sem terras”, em que não haja possibilidade de ação policial, pela carência de recursos humanos ou materiais, ou pela necessidade de realização de operação mais complexa, com mobilização de tropa, não deve ser tomada qualquer medida por parte dos comandos de OPM, preferindo-se a consumação do fato ao conflito, resolvendo-se a questão pela via administrativa ou judicial.

3.5 Requisição judicial

a) Quando requisitada ou solicitada para dar apoio à ação de oficial de justiça ou seus auxiliares, o Comando da OPM deve realizar completo estudo da situação, condição determinante do planejamento e composição dos meios que irá utilizar, além da escolha do melhor procedimento;

b) Nos casos comuns de desalojamento ou despejo, como de imóvel unifamiliar, por exemplo, deve seguir-se a regra de atendimento normal de ocorrência;

c) A força policial militar deverá garantir a integridade física do (s) oficial (is) de justiça e colocar-se-á na posição de expectativa, deixando a cargo daqueles o exercício das suas atribuições, competências e funções, sendo terminantemente proibida a execução de qualquer ato, por policial militar, que extrapole o fiel cumprimento de sua missão, como carregar pertences, derrubar tendas ou barracos, etc;

d) Cabe ao oficial de justiça, inicialmente, à frente da ação, conclamar as pessoas ou líderes e ler a citação, ou outras iniciativas, como por exemplo, exortar a retirada pacífica, orientar aos invasores quanto aos procedimentos da desocupação, etc;

e) No caso de expressa manifestação de desobediência e não acatamento da ordem judicial, de reação adversa, vias de fato, resistência, ameaça à integridade física, agressões ou violência contra o oficial de justiça, caracterizando-se um ilícito penal ou contravencional, cabe a prisão em flagrante do (s) agente (s) e encaminhamento à autoridade de polícia judiciária;

f**)** Dependendo do valor numérico dos invasores e de circunstâncias que possam levar a um confronto de resultados imprevisíveis, deve a força policial proceder com cautela necessária para evitar um mal maior e o agravamento da situação, optando-se pela retirada do local e busca de condições favoráveis para a ação.

g) Ao receber requisição judicial para desalojar ou reprimir invasão de imóvel por um grupo de pessoas, em que não possa atender de imediato, por razões de segurança, comprovadas por avaliação da situação e levantamento dos meios, o Comando da OPM deverá:

- Informar sobre a situação e o recebimento da requisição ao comando imediato, que fará chegar as informações ao Comando Geral;
- Dirigir-se à autoridade judiciária requisitante, expondo as razões e fundamentos da decisão sobre a ação policial, informando da necessidade de tempo para reunir os meios necessários e reforço, se for o caso, de outras OPMs, solicitando respostas ou provimento a questões básicas referentes a destino, condições de transporte e segurança dos retirantes, confirmando, inclusive, o esgotamento das negociações para uma desocupação pacífica, etc.

h**)** Decidida a ação policial e, se for o caso, mediante ordem do Comandante Geral, o comando da OPM somente iniciará a execução da operação após adequado preparo para o emprego, após reunião de todos os recursos imprescindíveis, próprios da Corporação ou providos pela autoridade judiciária requisitante ou pela administração pública e após garantidas as condições de uma intervenção segura para a tropa e para as pessoas que devem ser retiradas.

3.6 Ação repressiva

a) No local do conflito, o comandante deve posicionar a tropa de modo a influir psicologicamente no comportamento dos invasores, desestimulando-os de possível reação ou levando-os a se retirarem pacificamente. Pode também, como ação preliminar, parlamentar ou negociar com as lideranças uma desocupação voluntária, conclamando-os ou advertindo-os dos riscos e conseqüências, esgotando ou minando a resistência dos invasores;

b) Esgotadas as tentativas preliminares, atuar repressivamente, com todo o esforço necessário para fazer valer a ordem judicial. Como ações decorrentes, prender os líderes e os identificados como os principais opositores, fazer conduzir os invasores para os meios de transporte ou para locais alternativos, até a completa evacuação.

3.7 Relatório

De toda a ocorrência o comando da OPM lavrará relatório circunstanciado, encaminhando-os aos escalões superiores para conhecimento e registro, independentemente de mantê-los informados e em permanente acompanhamento de todo o evento.

4 DETALHAMENTO DA AÇÃO PM

4.1 Da inspeção local pela PM (estudo de situação)

O Comandante da operação, que poderá ser o cmt da OPM ou oficial por ele designado, realizará diligências no local objeto de demanda, juntamente com o oficial de justiça a fim de colher subsídios para elaboração de ESTUDO DE SITUAÇÃO, o qual informará ao escalão superior sobre a localização da área, vias de acesso, sugestões e comparação de linhas de ação e, principalmente:

a) Quantidade provável de pessoas residindo no local;

b) Número provável de crianças, mulheres grávidas, anciãos e enfermos;

c) Presença ou não de representante do clero, entidades não governamentais (ONG's) ou de parlamentares federais, estaduais e/ou municipais;

d) Presença ou não de profissionais da imprensa;

e) Existência ou não de focos de resistências (armada ou desarmada) e estratégia observada;

f) Material a ser utilizado na resistência;

g) Presença de elementos estrangeiros, declinando a nacionalidade.

O Cmt da Operação promoverá reunião com representantes dos órgãos envolvidos (Emater, OAB, Conselho Tutelar, Poder Judiciário, etc.), com o propósito de se definir as responsabilidades de cada um (transporte, destino dos retirantes, alimentação.). **Nessa oportunidade, a PM expõe suas necessidades, se houver. Ata da reunião deve ser lavrada apensa aos autos do processo.**

4.2 Do contato com a autoridade judiciária

a) Após a inspeção local, o cmt da operação, constatando a presença inúmeros fatores adversos, como por exemplo, possibilidade de confronto ou dúvidas quanto à legalidade da ação, comunicará **por_escrito** à autoridade competente a situação encontrada, solicitando para o magistrado realizar Inspeção Judicial no local, conforme preceitua o Parágrafo Único do Art. 126 da Constituição Federal, a realizar-se no momento em que considerar mais oportuno, e até mesmo durante a ação de reintegração.

b) Tal expediente deverá ser elaborado com uma cópia, a fim da autoridade judiciária ou seu escrivão assinar o recebimento do original com data e hora.

4.3 Do cumprimento do mandado judicial no terreno

a) O comandante da operação deve ter em suas mãos uma cópia do mandado judicial;

b) Na hipótese do magistrado decidir realizar a inspeção judicial, o comandante da operação deve dar a necessária segurança física e pessoal, facilitando o seu acesso a todas as dependências e instalações que aquela autoridade imprescindível ser inspecionada. Tal segurança será mantida até a saída do magistrado do local;

c) Em sendo suspensa a execução do mandado judicial, o comandante da operação solicitará, caso não lhe tenha sido entregue, o despacho do magistrado, informando incontinente ao CRP;

d) Caso a autoridade judiciária competente mantenha a decisão de dar cumprimento ao mandado judicial, não poderá o comandante da operação deixar de dar o necessário apoio, pena de incorrer no crime de desobediência (CP, Art. 330);

e) O comandante da operação se obriga a dar ciência a todos os líderes e representantes de órgãos e de entidade não governamentais das medidas que forem desenvolvidas na sua órbita de atuação, exibindo a documentação em seu poder sempre que seja solicitado, dissipando qualquer dúvida;

4.4 Do Contato com os oficiais de justiça no cumprimento do mandado

a) A missão da PM é dar apoio ao oficia de justiça para o cumprimento do mandado judicial;

b) Sob nenhuma hipótese um integrante da PMRO desempenhará ações que não sejam a de dar a segurança física e pessoal aos oficiais de justiça e aos trabalhadores contratados pelo mesmo, incluindo veículos e equipamentos imprescindíveis para o cumprimento do mandado judicial;

c) Sempre que venha a ser desenvolvida qualquer ação que não esteja devidamente prevista, por escrito, no mandado judicial, deverá o comandante da operação advertir o oficial de justiça e, a persistir tal atitude, deverá a operação ser suspensa, para logo em seguida ser comunicado ao magistrado sobre as razões da suspensão, e, se possível com nomes de testemunhas do fato;

d) O cumprimento do mandado prosseguirá por determinação judicial, em duas hipóteses:

- O magistrado determina o reinício da execução, coibindo o excesso verificado pela PM;
- O magistrado determina o reinício da execução expedindo novo mandado, autorizando a ação anteriormente não prevista, competindo ao comandante da operação recebê-lo e tê-lo sob sua guarda, apresentando-o sempre que surgir dúvida sobre a sua existência ou conteúdo. Se necessário novo planejamento, a operação somente prosseguirá após a adoção das medidas necessárias.

e) Nenhum oficial ou praça receberá ordens de oficial de justiça. Compete ao comandante da operação estabelecer um canal de comunicação direto com aquele serventuário da justiça, evitando-se canais informais de comunicação;

f) Caso ocorra a chegada de advogado ou oficial de justiça a serviço do Tribunal de Justiça que, venha a apresentar mandado de segurança ou embargo de execução

ao comandante da operação, este deverá, incontinente, informar ao oficial de justiça da comarca ou próprio juiz, caso não seja do seu conhecimento;

g) Havendo polêmica entre oficiais de justiça, o comandante da operação suspenderá a execução do mandado, entrando em contato direto e pessoal com o juiz da comarca que decidirá. Cabe ao comandante da operação solicitar ao juiz, sua decisão por escrito, a fim de salvaguardar sua responsabilidade e da Corporação.

4.5 Do contato com parlamentares, sacerdotes, imprensa e representantes das entidades não-governamentais (ONGs)

a) Todo o efetivo lançado no terreno, e principalmente o comandante da operação, deve estar ciente de que a força policial presente no local está a serviço da Justiça;

b) Os senadores, deputados federais e estaduais gozam de imunidade parlamentares. Os Vereadores não gozam de imunidade parlamentar (ver DAO Nº 19);

c) Os crimes de desacato, desobediência e resistência previstos no Código Penal são afiançáveis. Conseqüentemente, deputados e senadores que os venham cometer não serão presos em flagrante (ver DAO Nº 19);

d) Ao constatar resistência física praticada por parlamentares, o comandante da operação não determinará qualquer tipo de ação repressiva, ficando obrigado a entrar em contato imediato com o juiz competente (o que expediu o mandado) , se possível por escrito;

e) Toda informação sobre a execução do mandado judicial deve ser fornecida de forma clara, pois não deve ser escondida uma ação legal. Tantas vezes quanto perguntem, haverá igual número de respostas;

f) O cmt da operação apresenta o mandado judicial sempre que surgir dúvida sobre a sua existência ou conteúdo;

g) Imprensa, representantes de ONGs ou qualquer outro interessado não será impedido de registrar, de qualquer modo (filme, fotografia, etc.) a operação, desde que nela não interfira;

h) Havendo divergência entre a PM e oficiais de justiça, o cmt da operação suspenderá a execução do mandado e fará contato com o juiz da comarca, que decidirá. Cabe ao cmt da operação solicitar ao juiz sua decisão por escrito, a fim de salvaguardar sua responsabilidade e a da Corporação;

5 PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Complementa as presentes diretrizes, e é de obrigatória observância na Corporação, a resolução Nº145/2002/PMRO.

Todas as ligações do Cmdo da OPM com a autoridade judiciária, comandos superiores ou subordinados, ou outras pessoas com quem deve se relacionar, devem ser formais e por escrito.

Como referencial técnico para ação, são pontos que merecem especial atenção:

a**)** o horário e data da operação, que serão determinados pelo diagnóstico da situação, meios disponíveis, valor numérico e motivacional dos invasores, etc;

b) a utilização de mulheres e crianças como linha de frente dos invasores: agir cautelosamente; evitar sempre a abordagem e desencadeamento de operações à noite ou de madrugada;

c) a utilização de megafone ou outro meio para ampliar a voz ao fazer a conclamação ou advertências;

d) o planejamento e execução da ação, o conhecimento do terreno, acessos, abrigos, rotas de fuga ou esconderijos dos invasores, existência de armadilhas naturais ou fabricadas, lideranças, elementos infiltrados, apoio externo, etc, que serão obtidos, mediante meticuloso trabalho de coleta de dados, pelo serviço de informações;

e) devem ser previstos antecipadamente a necessidade de reforço em pessoal, material, armamento e equipamento de outras OPMs, tendo em vista a demora de sua reunião e conseqüente implicação no êxito da ação;

f) manter estreito relacionamento com a imprensa, informando claramente a situação, a necessidade da ação policial e outros dados que devem tornar-se públicos;

g) manter parte dos recursos de pessoal, material, armamento e equipamento como reserva tática;

h) zelar pela segurança e sigilo das comunicações;

i) no caso de prisão em flagrante, atentar para as formalidades legais, identificando os implicados, caracterizando circunstanciadamente os fatos e cumprindo fielmente os procedimentos cabíveis;

j) recolher materiais indicadores de provas de delitos;

k) evitar ações truculentas, uso de energia desnecessária, manifestações parciais, a criação ou desenvolvimento, na tropa, da visão dos invasores como “inimigos”;

l) **i**nstruir a tropa com a máxima ação podendo, inclusive, fazer exercícios simulados e treinamentos que se aproximem da realidade a enfrentar;

m) integrar-se aos órgãos públicos ou não governamentais envolvidos, presentes no local, buscando solução pacífica e apaziguadora a cada situação;

n) Nenhum mandado judicial será cumprido de pronto, sem que sejam cumpridas as medidas mencionadas nesta Diretriz;

o) Os comandantes de BPM, Cia PM e Pel PM instruem seus efetivos sobre os textos legais aplicáveis ao assunto, vez que estão diretamente correlacionados com o cumprimento de mandados judiciais de causas fundiárias e possessórias;

p) O cmt da operação deve providenciar máquina filmadora, a fim de ser utilizada pelas seções de operações e P/2 por ocasião do cumprimento de mandados judiciais fundiários ou possessórios;

q) Eventual uso da força deve ser necessário e proporcional à resistência **23**;

r) Em nenhum momento o Cmt. da Operação decidirá com dúvida. Em tal situação, deverá incontinente ser utilizada a Cadeia de Comando;

s) Nenhuma tropa poderá ser lançada no terreno sem antes ser informada e instruída sobre a missão;

t) Os Coordenadores da CPO e CRPs darão todas as informações que venham ser solicitadas para melhor compreensão da presente diretriz;

u) Sempre que possível, o comandante da operação poderá permitir ou solicitar que a imprensa acompanhe as ações, dando total transparência ao trabalho, inibindo com isso o excesso de ambas as partes;

v) Mister se faz esclarecer ao efetivo a ser lançado no terreno que a ação a ser desenvolvida, em que pese ser de natureza judicial, possui conotação social, política e econômica, e necessita do tirocínio do policial militar para valorar a situação sob os enfoques citados;

---

23 *Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei*, Disposições Gerais, Nº 5: “Sempre que o uso legítimo da força ou de armas de fogo seja indispensável, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem: “a”: Utilizá-las com moderação e a sua ação deve ser proporcional à gravidade da infração e ao objetivo legítimo a alcançar”.

x) O cmt da operação deve estabelecer contato direto, via rádio, com o Comando do BPM, a fim de receber a transmitir informações sobre a operação com clareza e rapidez;

z) Deve, ainda, o comandante de operação, levar, em uma viatura, máquina datilográfica e material de expediente destinados à confecção de documentos pertinentes ao fato.

REFERÊNCIA

Resolução nº145/2002/PMRO - Recepciona o Plano de Execução de Mandados Judiciais de Reintegração de Posse, editado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 22/CPO-2007

ASSUNTO: UTILIZAÇÃO DA FORÇA E DE ARMAS DE FOGO

1 FINALIDADE

Estabelecer normas sobre a utilização do uso da força e armas de fogo pelos integrantes da Corporação.

2 A AÇÃO POLICIAL MILITAR

A previsão constitucional da garantia do direito à vida , integridade física e moral, liberdade, igualdade perante à lei e a garantia da segurança pública são fundamentos para a legitimação da ação policial militar.

A ação policial militar, na aplicação da lei, representa um serviço social de grande importância que, consequentemente, há que se manter e ter aperfeiçoadas suas condições de desenvolvimento.

A ameaça à vida e à segurança dos policiais militares responsáveis pela aplicação da lei deve ser entendida como uma ameaça à estabilidade da sociedade no seu todo.

Os policiais militares, responsáveis pela aplicação da lei, têm um papel essencial na proteção do direito à vida, à liberdade e à segurança.

Os policiais militares, quando da aplicação da lei, somente podem utilizar a força quando for estritamente necessário e somente na medida exigida para o desempenho de sua função.

A utilização da força e de armas de fogo pelos policiais militares deve ser conciliada com o devido respeito pelos Direitos Fundamentais, com ênfase na proteção da vida, bem como a prioritária manutenção de padrões elevados de segurança pessoal aos integrantes da Corporação **24**.

24*Código de Conduta para os Encarregados pela Aplicação da Lei*, art. 2º: “No cumprimento do seu dever, os responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar os direitos fundamentais de todas as pessoas”.

3 RESPONSABILIDADE DOS COMANDANTES

A presente Diretriz de Ação Operacional determina aos Comandantes, em todos os níveis, o cumprimento das normas abaixo:

a) Divulguem amplamente aos seus subordinados as regras sobre a utilização da força e de armas de fogo, segundo a legislação vigente;

b) Promovam instruções teórico-práticas sobre armamento (nomenclatura, montagem e desmontagem, técnicas de tiro, exercícios em pistas policiais) e técnicas de abordagem (abordagens individuais e coletivas, abordagens em veículos, abordagens em estabelecimentos e edificações). As ênfases a serem observadas são: segurança dos cidadãos, do policial e do cidadão infrator, priorizando a vida e a dignidade das pessoas **25**;

c) Recomendem enfaticamente aos seus subordinados da utilização de meios não violentos antes da utilização da força e de armas de fogo para a contenção de cidadãos infratores. E quando, em situação extrema, for necessário o uso da força e de arma de fogo, o seu emprego seja na justa medida para cessar a reação antagônica a uma ordem legal **26**;

d) Instruam os seus subordinados de que o uso de arma de fogo é uma decisão extremada para defender a sua própria vida ou de outrem ou repelir uma grave agressão, quando não exista outro recurso menos violento, e que seja analisada e considerada a probabilidade de que o confronto armado possa a vir causar ferimentos ou morte de inocentes;

e) Adotem as medidas necessárias para que o armamento sob suas responsabilidades somente seja utilizado em ato de serviço, e que permaneça recolhido, armazenados e eficientemente controlados nas reservas a eles destinados,

---

25 *Princípios Básicos para a Utilização da Força e de Armas de Fogo***,** Disposições Gerais, nº 1: “Os Governos e os organismos de aplicação da lei devem adotar e aplicar regras sobre a utilização da força e de armas de fogo contra as pessoas, por parte dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Ao elaborarem essas regras, os Governos e os organismos de aplicação da lei devem manter sob permanente avaliação as questões éticas ligadas à utilização da força e de armas de fogo”.

26 *Princípios Básicos para a Utilização da Força e de Armas de Fogo***,** Disposições Gerais, nº 4: “Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, no exercício das suas funções, devem, na medida do possível, recorrer a meios não violentos antes de utilizarem a força ou armas de fogo. Só poderão recorrer à força ou armas de fogo se outros meios se outros meios se mostrarem ineficazes ou não permitirem alcançar o resultado desejado”.

f) Adotem as medidas necessárias para que todo e qualquer disparo de arma de fogo, sob qualquer circunstância, seja devidamente relatado, por escrito, em parte circunstanciada, que integrará o procedimento apuratório, se for o caso;

g) Estabeleçam junto aos seus assessores imediatos um sistema de observação e acompanhamento do comportamento dos seus subordinados, para eventual encaminhamento para assistência psicológica ou psiquiátrica dos subordinados que evidenciem comportamento que possa comprometer o seu desempenho operacional individual ou coletivo (irritabilidade, mudança de humor, baixa resistência sob stress, embriaguez contumaz, etc.);

h) Adotem critérios para que seja evitada a banalização da realização de abordagens em cidadãos, valorizando a justificativa da fundada suspeita.

4 RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DOS POLICIAIS MILITARES

a) Proteger todas as pessoas contra atos criminosos ou ameaças. Ser especialmente vigilante em relação a grupos vulneráveis, tais como crianças, mulheres e pessoas idosas (ver DAO nº 25);

b) Tratar todas as vítimas de crimes com compaixão e respeito, protegendo em particular a sua segurança e privacidade;

c) Não usar força ou armas de fogo, a não ser que seja estritamente indispensável e, nesse caso, usar apenas o mínimo necessário, e de acordo com as circunstâncias **27**;

d) Não usar força ou armas de fogo para dispersar ajuntamentos ilegais mas não violentos. Utilizar o mínimo de força para dispersar ajuntamentos violentos.

e) Não usar força com conseqüências letais, a não ser que seja estritamente necessário para proteger a sua própria vida ou a vida de outros **28**;

---

27 *Princípios Básicos para a Utilização da Força e de Armas de Fogo***,** Disposições Gerais, nº 5, "a": "Sempre que o uso legítimo da força ou de armas de fogo seja indispensável, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem: a) utiliza-las com moderação e a sua ação dever ser proporcional à gravidade da infração e ao objetivo legítimo a alcançar".

28 *Princípios Básicos para a Utilização da Força e de Armas de Fogo***,** Disposições Especiais, nº 9: "Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem fazer uso de armas de fogo contra pessoas, salvo em caso de legítima defesa, defesa de terceiros contra perigo iminente de morte ou de lesão grave, para prevenir um crime particularmente grave que ameace vidas humanas, para proceder à detenção de pessoa que represente essa ameaça e que resista à autoridade, ou impedir a sua fuga, e somente quando medidas menos extremas se mostrem insuficientes para alcançarem aqueles objetivos. Em qualquer caso, só devem recorrer intencionalmente à utilização de armas de fogo quando isso seja estritamente indispensável para proteger vidas humanas".

f) Tratar os capturados com humanidade e protegidos contra a tortura e os maus tratos. Agredir qualquer pessoa na rua ou em qualquer outro local, seja qual for a razão, é crime, cuja tipificação dependerá das circunstâncias **29**;

g) Comunicar qualquer infração a essas regras básicas ao seu superior hierárquico (comandante, chefe ou diretor).

REFERÊNCIAS

Brasil. Constituição, 1988.

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Manual de Prática Policial. 1ª ed. v.1, 2002.

Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Uso da Força e da Arma de Fogo na Perspectiva dos Direitos Humanos.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

---

29 *Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer Forma de Detenção ou Prisão*, Principio 6: “Nenhuma pessoa sujeita a qualquer forma de detenção ou prisão será submetida a tortura ou a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Nenhuma circunstância, seja ela qual for, poderá ser invocada para justificar a tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”.

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 23/CPO-2007

ASSUNTO: **ESCALONAMENTO DO EMPREGO DA FORÇA**

1 FINALIDADE

Transmitir ensinamentos fundamentais sobre o escalonamento do uso da força pelo agente policial.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

O ideal é que as ocorrências sejam resolvidas sem o uso da força, mas pela verbalização, principalmente. Isso, porém, nem sempre é possível.

Os princípios que irão dirigir o policial no uso da força são a **legalidade**, a **necessidade**, a **proporcionalidade** e a **conveniência**. O emprego da força pressupõe a busca de um objetivo legítimo e **deve ser proporcional** à agressão ou ameaça de agressão **30**.

3 NÍVEIS DE ESCALONAMENTO DO USO DA FORÇA POLICIAL

É amplamente difundido no meio policial o quadro do uso escalonado da força, que se resume ao seguinte:

---

30 *Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei*, Disposições Especiais, nº 9: "Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem fazer uso de armas de fogo contra pessoas, salvo em caso de legitima defesa, defesa de terceiros contra perigo iminente de morte ou lesão grave, para prevenir um crime particularmente grave que ameace vidas humanas, para proceder à detenção de pessoa que represente essa ameaça e que resista à autoridade, ou impedir a sua fuga, e somente quando medidas menos extremas se mostrem insuficientes para alcançarem aqueles objetivos. Em qualquer caso, só devem recorrer intencionalmente à utilização letal de armas de fogo quando isso seja estritamente indispensável para proteger vidas humanas; *Código de Conduta para os Encarregados pela Aplicação da Lei*, art. 3º: "Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a força quando tal se afigure estritamente necessário e na medida exigida para o cumprimento do seu dever".

AÇÃO DO SUSPEITO/AGRESSOR	**AÇÃO RESPOSTA DO POLICIAL**
NORMALIDADE	PRESENÇA POLICIAL
SUBMISSÃO	CONTROLE VERBAL (verbalização)
RESISTÊNCIA PASSIVA	CONTROLE DE CONTATO (carregar o indivíduo que se recusa a obedecer)
RESISTÊNCIA ATIVA	CONTROLE FÍSICO (emprego de técnicas de imobilização)
AGRESSÃO FÍSICA MENOS QUE LETAL	TÁTICA DEFENSIVA MENOS QUE LETAL (gás, bastão tonfa, ...)
AGRESSÃO FÍSICA LETAL	USO DA FORÇA LETAL

3.1 Níveis de submissão dos suspeitos/agressores

Basicamente os suspeitos se enquadram em uma das seguintes situações:

a) Normalidade

É a situação rotineira do patrulhamento em que não há a necessidade de intervenção da força policial.

b) Cooperativo

O suspeito é positivo e submisso às determinações dos policiais. Não oferece resistência e pode ser abordado, revistado e algemado facilmente caso seja necessário prende-lo.

c) Resistente passivo

Em algumas intervenções, o indivíduo pode oferecer um nível preliminar de insubmissão. A resistência do suspeito é primordialmente passiva. Ele não oferece resistência física aos procedimentos dos policiais, contudo não acata as determinações, fica simplesmente parado. Ele resiste, mas sem reagir, sem agredir.

d) Resistente ativo

A resistência do indivíduo torna-se mais ativa, tanto em alcance quanto em intensidade. A indiferença ao controle aumenta a um nível de forte desafio físico. Como exemplo, cita-se o suspeito que tenta fugir empurrando o policial ou vítimas.

e) Agressão não letal

A tentativa do policial de obter uma submissão à lei choca-se com a resistência ativa e hostil, culminando com um ataque físico do suspeito ao policial ou a pessoas envolvidas na intervenção.

f) Agressão letal

Representa a menos encontrada, porém mais séria ameaça à vida do público e do policial. O policial pode razoavelmente concluir que uma vida está em perigo ou existe a probabilidade de grande dano físico às pessoas envolvidas na intervenção, como resultado da agressão.

3.2 Níveis de força policial

Os níveis de força apresentam seis alternativas adequadas ao uso da força legal como formas de controle a serem utilizadas, como se vê a seguir.

a) Presença policial

A mera presença do policial, bem fardado, equipado, bem postado e em atitude diligente será o bastante para cessar a prática de crime ou contravenção ou para prevenir um futuro crime, em algumas situações. Sem dizer uma palavra, um PM alerta pode deter um propenso criminoso passivo, usando apenas sua postura. A presença do policial é entendida legitimamente como a presença da autoridade do Estado.

b) Verbalização (ver DAO nº 09)

Baseia-se na ampla variedade de habilidades de comunicação por parte do policial, capitalizando aceitação geral que a população tem da autoridade. É utilizada em conjunto com a “presença policial” e pode alcançar os resultados desejados. As palavras podem ser sussurradas, utilizadas normalmente, ou entonadas vigorosamente, dependendo da atitude do suspeito. O conteúdo da mensagem é muito importante, sendo sempre melhor a escolha de palavras e intensidade corretas, que podem aumentar ou diminuir, conforme a necessidade. Em situações mais sérias, devem-se usar comandos curtos e imperativos.

Este nível de força **PODE E DEVE** ser utilizado em conjunto com qualquer outro nível de força, sempre que possível. O treinamento e a experiência melhoram a capacidade para verbalizar. A abordagem verbal deve ocorrer em um local abrigado, conforme as

circunstâncias. Dessa forma, se houver uma reação, o policial estará protegido e em condições de se defender.

É importante tomar a iniciativa, fazendo a abordagem verbal antes que o suspeito a faça. Aquele que fala primeiro ganha importante proteção psicológica e, freqüentemente, física, que poderá favorecer a solução da ocorrência.

Caso o suspeito desobedeça, o policial não encerra os comandos. De preferência, com a cobertura (reforço) de outros policiais, tenta dominar o agente. O PM insiste nos comandos! Há chance de que os suspeito não esteja ouvindo por estar no meio do barulho da rua, ou dentro de um automóvel com o rádio ligado ou ainda pode ser que ele tenha deficiência auditiva ou esteja sob efeito de álcool e outras drogas.

Atenção especial deve ser dada à linguagem. Alguns policiais acreditam que, utilizando uma linguagem vulgar, "chula" e ameaçadora, desencorajam a resistência do suspeito. Diálogos dessa natureza causam espanto e demonstram falta de profissionalismo. Além disso, uma "ameaça verbal" pode desencadear uma reação e propiciar o agravamento da situação. O que se busca, ao realizar a abordagem verbal, é a redução do uso da força e o controle do suspeito.

É de se considerar ainda que a linguagem pode angariar antipatizantes que, possivelmente, testemunharão contra o policial, afirmando que houve agressão desnecessária e uso abusivo da força.

Os comandos devem ser claros, curtos e audíveis. Em geral, apenas um dos policiais deve falar: "PARADO! POLÍCIA! ...COLOQUE AS MÃOS NA CABEÇA!...ENTRELACE OS DEDOS!...VIRE DE COSTAS PARA MIM!...AJOELHE-SE!...CRUZE AS PERNAS..."

Não se ameaça o suspeito nem se diz nada que não se possa cumprir, como por exemplo: "VOU LHE DIZER PELA ÚLTIMA VEZ". Se ele resolver testar o blefe o PM perderá sua credibilidade. Por outro lado, se ele obedecer, é preciso que o policial esteja preparado. Esse pode ser o momento mais perigoso da abordagem.

4 UTILIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE FORÇA

Dentro de cada nível, existem subdivisões de intensidade, que indicam que, mesmo dentro de determinada resposta de força, existem opções de menor ou maior intensidade.

O PM poderá selecionar a opção de nível de força que mais se ajusta à resistência enfrentada. A progressão no nível de força será avaliada e adequada ao tipo de ação do suspeito. Se um nível falha, ou as circunstâncias mudam, pode-se e deve-se aumentar o nível da força utilizada de forma consciente.

Cada nível de força utilizado representa um aumento na intensidade da força**. Quanto maior o nível da força, menos reversível ela será, maior certeza de controle haverá e maior será a necessidade de justificativa posterior.**

5 ASPECTOS QUE INFLUENCIAM NA APLICAÇAO DO NIVEL DE FORÇA

Durante uma intervenção policial, uma ou mais variáveis podem justificar o aumento do nível de força.

a) Desproporção entre o número de policiais e número e suspeitos envolvidos;

b) Tipo físico, idade e sexo dos policiais em relação às mesmas variáveis dos indivíduos suspeitos;

c) Habilidade técnica em defesa pessoal dos policiais envolvidos;

d) Estado mental do policial e do suspeito no momento do confronto.

Do mesmo modo, algumas circunstâncias especiais podem influenciar no nível de força utilizada pelos policiais.

a) Seu treinamento para emprego da técnica mais apropriada;

b) Sua condição física (ferimentos, exaustão, ...);

c) Posição de desvantagem. O PM que está no chão ou encurralado, sem pontos de proteção, pode ser forçado a empregar um nível de força mais alto;

d) Proximidade do suspeito de uma arma de fogo. O policial pode ser forçado a fazer uso de um nível maior de força caso o suspeito tenha acesso imediato a uma arma de fogo;

e) Compleição física e habilidade do suspeito em artes marciais;

f) Conhecida reputação do suspeito em agredir policiais;

g) O ambiente local (populares simpáticos ao suspeito dispostos a interferir em favor dele).

O PM precisa estar apto para avaliar as circunstâncias, não apenas para sua opção de uso da força, **mas também para se justificar, no momento oportuno, diante daqueles que avaliarão se sua escolha foi correta.**

A combinação das citadas circunstâncias em relação à atitude dos suspeitos pode determinar o aumento ou decréscimo de nível de força utilizado. Vale lembrar que cada ocorrência policial é única e não existe fórmula específica para cada caso.

6 TIRO INTIMIDATIVO (ver DAO n º 08)

O policial, no desempenho de suas atividades de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, **pode e deve fazer uso da força, sempre que necessário, sem excesso ou arbitrariedade.**

Assim, quando um policial dispara sua arma como recurso operacional simplesmente para intimidar ou advertir o infrator, acaba causando na sociedade sensação de medo e insegurança. Tal atitude relaciona-se com policiais de pouca capacidade técnica e contraria a essência do serviço policial, pois a insegurança, neste caso, parte justamente daqueles que têm o dever de proteger. A arma do policial, que seria instrumento de segurança para a população, passa a representar mais um risco para ela própria.

Verifica-se com freqüência a prática de disparos intimidativos efetuados por policiais despreparados que, trabalhando de forma amadora, provocam situações de alto risco para a sociedade.

7 ALGUMAS SITAÇÕES DIFÍCEIS

7.1 Infrator da lei com instrumento pérfuro/cortante

Nesse caso, o policial deverá:

a) Manter a arma em condições de pronto-emprego (pronto-baixo);
b) Abrigar-se ou reduzir a silhueta;
c) Visualizar o infrator da lei e verbalizar;

d) Havendo colaboração, o PM determinará a colocação do objeto no solo e procederá a busca pessoal;
e) Havendo resistência:
    1) Estando o PM exposto, porém a uma distância de segurança, recuar e verbalizar com o agressor, o quanto for possível, para soltar o objeto;
    2) Caso o infrator insistir na agressão, o PM o alvejará nas pernas;
    3) Se o PM estiver desprotegido e a curta distância do agressor, deverá alveja-lo na região torácica;
    4) Estando o PM abrigado e em distância segura, caso o infrator avance, com o intuído de agressão, o policial devera alvejá-lo nas pernas **31**.

7.2 Suspeito com as mãos escondidas

O policial deverá:

a) Manter a arma em condições de pronto-emprego (pronto-baixo);
b) Abrigar-se ou reduzir a silhueta;
c) Se o suspeito colaborar e mostrar as mãos, iniciar a busca pessoal;
d) Se não houver colaboração, o PM deverá manter a verbalização e solicitar apoio para o cerco policial;
e) Usar sua arma de fogo, se houver esboço de agressão letal, injusta e iminente pelo infrator.

O PM não deverá aproximar-se desprotegido do suspeito, antes de visualizar suas mãos.

7.3 Infrator da lei disparando arma de fogo em público

Caberá ao PM:

a) Abrigar-se e manter a arma em condições de pronto-emprego;
b) Visualizar o infrator e verbalizar;

---

31 *Ver nota nº 1, parte final.*

c) Determinar ao infrator que coloque a arma no solo, para início da busca pessoal;
d) Ainda que não haja colaboração, o PM não deverá atirar em meio ao público, para segurança dos populares **32**.
e) Nesse caso, o PM solicitará reforço e providenciará o cerco.

Nenhuma situação é igual a outra. As circunstâncias de cada ocorrência, bem percebidas e julgadas pelo policial, determinarão o nível de força a ser utilizado.

Sempre que as circunstancias permitirem, o policial deverá identificar-se como tal e advertir claramente o suspeito da usa intenção de usar a arma de fogo, concedendo um prazo suficiente para que o aviso possa ser respeitado **33**.

REFERÊNCIAS

COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA. Para Servir e Proteger. Genebra, 4ª ed., 2005.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão. 2ªed., 2005.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Manual de Prática Policial. 1ª ed., V. 1, 2002.

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. Uso da Força e da Arma de Fogo na Perspectiva dos Direitos Humanos.

---

32 *Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei*. Disposições Gerais, nº5, "b". " Sempre que o uso legítimo da força ou de armas de fogo seja indispensável, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem: (...) Esforçar-se por reduzirem ao mínimo os danos e lesões e respeitarem e preservarem a vida humana".

33 *Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei*. Disposições Especiais, nº 10: "Nas circunstâncias referidas no princípio 9 (ver nota nº 1), os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem identificar-se como tal e fazer uma advertência clara da sua intenção de utilizarem armas de fogo, deixando um prazo suficiente para que o aviso possa ser respeitado, exceto se esse modo de proceder colocar indevidamente em risco a segurança daqueles responsáveis, implicar um perigo de morte ou lesão grave para outras pessoas ou se se mostrar manifestamente inadequado ou inútil, tendo em conta as circunstâncias do caso".

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 24/CPO-2007

ASSUNTO: **ISOLAMENTO E PRESERVAÇÃO DE LOCAL DE CRIME**

1 FINALIDADE

Regular procedimentos para isolamento e preservação de local de crime.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Local de crime é toda área onde tenha ocorrido um fato que assuma a configuração de delito e que, portanto, exige providências policiais.

Segundo o CPP, tão logo tiver notícia da prática de infração penal, a autoridade policial deverá "*dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais."* (art. 6º, I).

O primeiro PM que chegar ao local de crime deverá cumprir o disposto no art. 169, do CPP:

> *"Para efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos e esquemas elucidativos".*

Tais providências serão adotadas pela PM sempre que a infração penal deixar vestígios, segundo determina o art. 158 do CPP. Isso significa que o local onde aconteça um furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculos, por exemplo, será sempre isolado, preservado pela PM e periciado pela Polícia Técnica.

3 PROCEDIMENTOS POLICIAIS MILITARES

A seguinte seqüência de ações deve ser observada pelos primeiros policiais que chegarem ao local do delito que deixe vestígios:

a) Prestar socorro, se o caso exigir **34**;

b) Constatar que tipo de crime houve no local;

c) Afastar os populares, inclusive parentes, e orientá-los sobre os motivos do procedimento;

d) Isolar e preservar o local, com base na extensão dos vestígios.

Caso os PPMM não disponham de meios apropriados na vtr (fita listrada, cones ou cordas), deverão lançar mão de meios de fortuna (cordão de isolamento de homens, veículos emparelhados, tábuas, etc.).

O isolamento deve impedir que outras pessoas, policiais inclusive, alterem o estado das coisas sem que haja autorização dos peritos.

e) Caso o PM precise adentrar ao local do crime, deverá preocupar-se em escolher um único trajeto para ir e voltar, preferencialmente o mais curto, em linha reta, de modo a não produzir outros vestígios ou desfazer alguns já existentes.

f) Os PPMM devem empenhar-se, simultaneamente, nas demais providências de praxe: arrolamento de testemunhas, perseguição a eventual fugitivo, etc.

g) Somente os peritos podem autorizar a liberação do local.

REFERÊNCIAS

Brasil. Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão. 2ªed, 2005.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Isolamento e Preservação de Locais de Crime – Manual de Orientação.

---

34 *Código de Conduta para os Encarregados pela Aplicação da Lei*, art. 6º: "Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem assegurar a proteção da saúde das pessoas à sua guarda e, em especial, devem tomar medidas imediatas para assegurar a prestação de cuidados médicos sempre que tal seja necessário".

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 25/CPO-2007

ASSUNTO: **ATUAÇÃO RELATIVA A GRUPOS VULNERÁVEIS**

1 FINALIDADE

Orientar os policiais militares quanto às particularidades a serem observadas no atendimento à pessoa de grupo vulnerável.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Grupo vulnerável é um conjunto de pessoas com características especiais relacionadas à idade, deficiência física ou mental, orientação sexual ou ao gênero, que lhes tornam suscetíveis à violação de direitos e, portanto, merecem especial atenção dos agentes policiais **35**.

Os principais grupos são:

a) Mulheres;
b) Crianças e adolescentes ;
c) Idosos;
d) Gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais
e) Deficientes físicos ou mentais.

Há orientações, entre as que se seguem, que serão observadas em qualquer circunstância, não apenas durante o atendimento de ocorrência policial.

3 MULHERES

É premissa básica dos direitos humanos a igualdade e não discriminação entre os sexos. De outro lado, os servidores policiais devem atender as necessidades e direitos especiais da mulher.

Disposições sobre a busca pessoal em mulheres encontram-se na DAO Nº 07. Além daquelas normas, são de observância obrigatória pelo PM as seguintes:

a) Sempre que possível, infratoras devem ser acompanhadas e supervisionadas por policiais mulheres;

---

35 *Código de Conduta para os Encarregados pela Aplicação da Lei*, art. 2º: "no cumprimento do seu dever, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar os direitos fundamentais de todas as pessoas".

b) Durante a captura, as mulheres devem ser mantidas separadas dos homens, quando, para isso, houver condições de logística e segurança **36**;
c) Mulheres e meninas vítimas de crime sexual devem receber atendimento, sempre que possível, de policiais femininas;
d) **Ocorrências de briga entre marido e mulher devem ser tratadas sob o prisma técnico, cabendo ao agente aplicador da lei a adoção das providências policiais sempre que houver caracterização de crime sexual, constrangimento ilegal, ameaça, crimes contra a honra ou lesão corporal, estas as mais comuns.**

4 IDOSOS

De modo geral, o mesmo tratamento que se dispensa a qualquer cidadão deve ser dispensado também ao idoso. Ressalta-se, porém, que todas as atitudes denotadoras de respeito e redundantes em conforto à pessoa de terceira idade **devem ser intensificadas**.

Assim, sempre que possível, o policial usará linguagem gentil, evitará que o idoso permaneça em pé e questionará sobre seus problemas de saúde, para saber se providência urgente reclama ser adotada, e permitirá que um familiar o acompanhe.

5 GAYS, LÉSBICAS, TRANSGÊNEROS E BISSEXUAIS

36 Disposição que deriva da seguinte norma, encontrada nas *Regras Mínimas para Tratamento de Prisioneiros*, nº 8, "a": "as diferentes categorias de presos deverão ser mantidas em estabelecimentos prisionais separados ou em diferentes zonas de um mesmo estabelecimento prisional, levando-se em consideração seu sexo e idade, seus antecedentes, as razões da detenção e o tratamento que lhes deve ser aplicado. Assim é que: a). quando for possível, homens e mulheres deverão ficar detidos em estabelecimentos separados; em estabelecimentos que recebam homens e mulheres, o conjunto dos locais destinados às mulheres deverá estar completamente separado".

O policial, agente público, promotor dos direitos humanos, deve lidar com todos os cidadãos dispensando-lhes respeito e atenção, adotando postura não discriminatória e obedecendo as seguintes orientações **37**:

a) Policiais militares que abordam GLTB respeitam sua orientação sexual, abstendo-se de gracejos ou críticas;

b) GLTB que denunciam ser vítimas de crime merecem atenção e crédito;

c) A busca pessoal em homossexual masculino ou transexual será realizada da mesma forma que se realiza em homens. Se tiver seios, porém, o policial não deverá apalpá-los;

d) Ler em voz alta o nome constante da carteira de identidade de transexual (travesti) é ato constrangedor e humilhante. É, portanto, vedado ao policial;

e) Não cabe ao PM externar suas opiniões a respeito da sexualidade, mas sim cumprir aquilo que a lei lhe exige;

f) Ainda que instado a fazê-lo, o policial não deve coibir manifestações de afeto entre homossexuais (beijos na boca, mãos dadas, etc.) em local público ou estabelecimento aberto ao público. O solicitante deve ser informado que tal coibição é criminosa. A observar: sexo explícito é diferente de manifestação de afeto.

4 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL (PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS)

O policial militar, agente promotor da cidadania, deve saber portar-se adequadamente em ocorrência que envolva deficiente físico ou mental, dispensando-lhe tratamento digno e solucionando seus problemas.

4.1 Pessoa que usa cadeira de rodas

a) Não se segura ou apóia na cadeira de rodas, considerada como se fosse parte do corpo do deficiente;

---

37 *Declaração Universal dos Direitos Humanos*, art. 2º:"I, Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta Declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição."; *Constituição Federal* art. 5º, *caput:* "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)".

b) Ajuda deve ser oferecida, mas não com insistência;

c) Se a conversa for se estender, o interlocutor do deficiente senta-se, de modo que os olhos fiquem no mesmo nível. Não é confortável para ninguém ficar olhando para cima;

d) Nem mesmo viaturas policiais podem estacionar em vagas de deficientes físicos;

e) A descida em uma inclinação deve ser feita de ré, para evitar que a pessoa caia para frente;

f) Quando se tratar de pessoa suspeita, o deficiente deve sofrer busca pessoal, bem com sua cadeira.

4.2 Pessoa com deficiência visual

a) O policial deve oferecer ajuda, sempre que parecer necessário. Não deve insistir, todavia, se o auxílio for recusado. Se houver dúvidas sobre o modo de ajudar, o PM pode pedir explicação;

b) Guia-se uma pessoa cega segurando-a pelo ombro ou braço, não pelo antebraço;

c) Ao sair da presença do cego, o policial avisa;

d) Ao guiar o cego para uma cadeira, conduz-se sua mão até o encosto;

e) Em uma ocorrência, não se deve desprezar informações prestadas pelo cego, que tem outros sentidos muito desenvolvidos que compensam a falta de visão:

f) Se necessário submeter pessoa cega à busca pessoal, deve-se avisar o suspeito e pedir que fique calmo.

4.3 Pessoa com deficiência auditiva

a) Com estas pessoas, fala-se pausada e claramente, distinguindo palavra por palavra, sem exagerar;

b) O policial deve cuidar para que o surdo enxergue sua boca, para facilitar a leitura labial;

c) O tom de voz deve ser normal, alterado somente conforme a necessidade;

d) Ser expressivo, com variação de expressões faciais e bastante gesticulação, ajuda muito;

e) Se o surdo não se fizer entender, o interlocutor pode solicitar-lhe que repita ou escreva a mensagem;

f) Se a pessoa surda estiver acompanhada por um intérprete, fala-se diretamente com ela, e não com o intérprete.

4.4 Pessoa com deficiência mental

a) O deficiente mental é, em geral, bem disposto, carinhoso e gosta de comunicar-se;

b) Por isso, deve ser tratado com educação e deferência. Jamais deve ser ignorado ou tratado com expressões pejorativas.

REFERÊNCIAS

Brasil. Constituição, 1998.

COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA. Para Servir e Proteger. Genebra, 4ª ed., 2005.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2000.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Regras Mínimas para Tratamento de Prisioneiros, 1984.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. Atuação Segundo a Filosofia dos Direitos Humanos, 2004.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº26/CPO-2007

ASSUNTO: OCORRÊNCIAS DE ALTA COMPLEXIDADE

1 FINALIDADE

Estabelecer normas para atendimento inicial, pelos PPMM negociadores não especializados, de ocorrência de alta complexidade.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Conceitos básicos

a) Crise

Evento ou situação crítica que exige resposta especial da Polícia, a fim de assegurar uma solução aceitável. Principais exemplos no Brasil: roubo frustrado com reféns e pessoa em crise emocional com ou sem reféns.

b) Gerenciamento de crise

Processo de identificação, obtenção e aplicação de recursos necessários à antecipação, prevenção e resolução de uma crise, com preservação de vidas e aplicação da lei.

c) Primeira intervenção

Ação desenvolvida pela primeira guarnição que chega ao local do evento a qual muitas vezes, pela sua eficiência, torna a montagem do gabinete de gerenciamento de crise desnecessária pela resolução precoce do evento.

d) Negociação

Comunicação pessoal entre a força policial e o causador do evento crítico, pela qual aquela procura dissuadir este, retomando a normalidade.

2.2 Seqüência das ações

2.2.1 A primeira guarnição que chegar ao local deverá:

a) Conter a crise, evitando que outras pessoas sejam vítimas, que o autor empreenda fuga ou que o ambiente crítico seja ampliado;

b) Isolar o ponto crítico, não permitindo que ninguém entre ou saia e evitando contato do causador com o meio externo;

c) Estabelecer contato com o causador do evento, após identificá-lo;

d) Coletar informações sobre o evento (número de pessoas envolvidas, agentes, reféns, armamento existente, estado de saúde dos envolvidos, motivação da crise, etc.)

e) Comunicar ao CO ou CIOP, que por sua vez acionará o pessoal especializado, se necessário.

2.2.2 Negociação de emergência

Há casos em que, por exigência de tomadores de reféns, o policial que realiza a primeira intervenção inicia a negociação, mesmo que não tenha freqüentado curso de especialização para tanto. Nessas hipóteses, o PM deve:

a) Ter em mente que se trata de negociação de emergência, cujo objetivo é ganhar tempo até a chegada do profissional especializado. É fundamental **não prometer nada e direcionar as responsabilidades para o escalão superior**, de modo a ganhar tempo;

b) Abrigar-se para falar com o perpetrador;

c) Procurar falar com apenas um autor;

d) Evitar falar com meliante por intermédio de reféns;

e) Procurar sempre acalmar os ânimos;

f) Deixar o perpetrador falar à vontade, mesmo que use insultos;

g) Anotar as exigências dos meliantes;

h) Não dar ordens para os autores e não discutir com eles;

i) Não permitir a entrega de nada que possa auxiliar os perpetradores, como coletes balísticos ou celulares;

j) Não permitir a troca de reféns;

l) Não mentir para os meliantes;

m) Não usar a palavra “refém” para se referir às pessoas que estão em poder dos marginais. São preferíveis expressões como “pessoas inocentes”, “senhores”, “crianças”, etc.;

n) Não usar palavras que lembrem aspectos negativos da vida do perpetrador, como “morte”, “prisão”, “pena”, etc.;

o) Não permitir que nenhuma pessoa fale com os delinqüentes (jornalistas, familiares, amigos, advogados, etc.);

p) Não decidir sobre as exigências. Transferir a responsabilidade para o escalão superior, esclarecendo sobre a falta de competência.

2.2.3 Rendição

É possível que o policial responsável pela primeira intervenção consiga, antes da chegada dos profissionais especializados, a rendição dos autores e conseqüente liberação dos reféns.

Nesse caso, o agente da lei deverá:

a) Coordenar o ritual de rendição, de maneira tranqüila e seqüencial;

b) Avisar o policiamento presente que haverá a saída dos reféns e posteriormente a saída dos perpetradores;

c) Avisar os perpetradores que verão vários policiais armados, mas que não devem preocupar-se, pois não haverá violência;

d) Combinar a saída dos reféns com as mãos sobre as cabeças, uma pessoa por vez;

e) Cada refém que sair será algemado e após submetido à busca pessoal. Os policiais colhem informações necessárias para esclarecer se não se trata de um dos meliantes, para só então liberá-los;

f) Após a saída do último refém, depois de todo o cenário estar devidamente preparado, os autores deverão deixar suas armas no solo, preferencialmente às vistas da polícia e sair um a um, lentamente, sem movimentos bruscos e com as mãos sobre a cabeça, deslocando até um ponto determinado para as devidas buscas e colocação de algemas.

2.2.4 Medidas finais

a) Uma vez liberados os reféns, presos os autores e colocados em viatura policial, fazer uma varredura no ponto crítico;

b) Evitar expor as vítimas e reféns à imprensa;

c) Conduzir todos os elementos necessários ao flagrante para a repartição pública competente;

d) Manter o local da crise isolado para as devidas perícias técnicas;

e) Prestar a devida assistência médica às vítimas, se necessário;

F) Elaborar o respectivo relatório da ocorrência de crise.

3 OBSERVAÇÃO FINAL

É preciso cuidado para uma correta avaliação da ocorrência, para que não haja emprego especial da polícia em ocorrência comum nem tampouco tratamento operacional comum para uma ocorrência complexa. São características de uma crise: **imprevisibilidade, compressão de tempo, risco de morte e probabilidade de ações especiais.**

REFERÊNCIAS

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão. 2ªed, 2005.

MOREIRA, Juceli dos Santos & ABREU, Luis Fernando Silveira. Manual Básico de Policiamento Ostensivo Atualizado. Porto Alegre: Polost, 2006.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 27/CPO-2007

ASSUNTO: **EMPREGO DA TROPA DE CHOQUE**

1 FINALIDADE

Regular o emprego da tropa de choque da PMRO.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Polícia Militar, através da Companhia de Operações Especiais, deverá atuar em operações de choque em todo o Estado de Rondônia, nos casos em que houver perturbação da ordem pública, com a finalidade de reprimir as ações que por sua natureza, origem e amplitude potencial venham a comprometer, na esfera estadual, o cumprimento das leis e o exercício dos poderes constituídos.

A tropa de choque orgânica dos batalhões atuará, em regra, nas circunscrições de suas OPMs, podendo ser empregada, porém, como reforço, fora de seus limites territoriais.

Manifestações em que a tropa de choque poderá ser empregada:

- Movimentos grevistas em desordem;
- Reintegrações de posse;
- Rebeliões em presídios;
- Estádios de futebol;
- Desinterdição de via;
- Outras manifestações em que haja necessidade da tropa de choque intervir para normalizar a ordem.

3 MISSÃO

Reestabelecer a ordem pública onde houver manifestações em desordem, que estejam afetando a segurança de bens públicos e privados, através de operações de choque, objetivando:

a) Controlar tumultos e manifestações ilegais;

b) Dispersar a multidão que estiver participando de uma turba;

c) Impedir que a turba reúna-se novamente, após ser dispersa;

d) Garantir o patrimônio público e privado;

e) Garantir a integridade física de terceiros ou dos próprios participantes;

f) Controlar motins em estabelecimentos prisionais;

g) Apoiar tropa em ações de reintegração de posse;

h) Atuar em eventos desportivos em que possam ocorrer desordens por parte da massa;

i) Atuar com ênfase no emprego de munições não letais e de impacto controlado e observância das normas vigentes sobre o emprego da força e da arma de fogo **38.**

4 EXECUÇÃO

As operações de choque desenvolver-se-ão obedecendo às seguintes disposições:

a) O comandante da tropa de choque deve estar ciente das informações relativas à manifestação, para que possa analisar qual a forma viável ou adequada para emprego da tropa de choque, caso for necessário;

b) As reuniões pacíficas, mesmo com a possibilidade de uma transformação em turba devido a diversos fatores, não deve ser acompanhada preventivamente pela tropa de choque, mas sim pelo policiamento ordinário;

c) Deve-se ter sempre em mente que o objetivo da tropa de choque é a dispersão da multidão ou turba, não a sua detenção ou confinamento. A dispersão deve ser calculada de tal forma que dificulte ou desestimule a massa a outra reunião imediata. Caso houver necessidade de prender componentes da turba, estas prisões deverão ser realizadas pela tropa convencional, pois a tropa de choque nunca dever ser desfeita de sua formação;

d) Em princípio, a tropa de choque não será empregada em ações preventivas quando da ocorrência de manifestações, devendo permanecer na condição de pronto emprego, sendo utilizada, entretanto, como recurso a eventuais ações violentas;

e) Quando receber determinação para agir, a tropa de choque deve fazê-lo de maneira serena, à luz das normas jurídicas vigentes;

f) Nos casos de controle de distúrbios civis em que a multidão estiver pacífica e houver determinação para dispersar ou retirar os manifestantes do local, o comandante da tropa tentará dissuadir as pessoas usando o alto-falante. Nesta oportunidade, será dado um tempo razoável para que seja cumprida a ordem de esvaziamento da área. Terminado o prazo, serão desencadeadas as ações subseqüentes:

---

38 *Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei*, Disposições Gerais, nº4: "Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, no exercício das funções, devem, na medida do possível, recorrer a meios não violentos antes de utilizarem a força ou armas de fogo. Só poderão recorrer à força ou a armas de fogo se outros meios se mostrarem ineficazes ou não permitirem alcançar o resultado desejado".

g) Lançamento de granadas explosivas de efeito moral. Caso não se disperse a multidão, a tropa de choque lançará granadas fumígenas de lacrimogêneo ou granadas explosivas de lacrimogêneo;

2) Caso a tropa de choque for agredida por objetos, utilizará munições de borracha de efeito controlado menos que letal contra os agressores **39**;

3) O comandante da tropa de choque determinará a direção para a qual a multidão deverá ser dispersa;

4) No caso de se fazer necessária a identificação dos manifestantes para posterior prisão por parte da tropa convencional, poderão ser usadas granadas explosivas identificadoras;

h) Nas atuações em estabelecimentos prisionais, a tropa de choque poderá atuar no controle de motins e apoio à revista. Deverá priorizar o emprego de armas e munições de efeito menos letais;

i) Em reintegrações de posse, a tropa de choque atuará em apoio à unidade da área que realizará a reintegração. Deve ser empregada nos casos em que houver resistência ou atos de violência por parte dos invasores durante a operação.

Os componentes da tropa de choque devem priorizar o emprego de armas e munições de efeito controlado menos que letais.

A coordenação da operação, sempre que houver deslocamento de tropa em apoio, ficará a cargo da CRP da área apoiada e o emprego da tropa de choque é de competência do seu comandante, de modo a atender, sempre que possível, as necessidades do cmt da operação.

Em eventos esportivos, a tropa de choque atuará quando a massa realizar atos de violência ou desordens. Nos casos isolados que não caracterizam uma turba em desordem, a atuação será realizada pelo policiamento convencional.

Nestas atuações, a tropa de choque deve priorizar, caso for necessário, o emprego de armas, equipamentos e munições de efeito controlado menos letais.

---

39 *Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei*. Disposições Especiais, nº13: "Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem esforçar-se por dispersar as reuniões ilegais mas não violentas sem recurso à força e, quando isso não for possível, limitar a utilização da força ao estritamente necessário".

A tropa de choque da COE será acionada por determinação do(a) Comandante Geral ou Sub Comandante Geral da PMRO.

No local de atuação, a coordenação da ação será realizada pelo oficial de maior posto. O emprego tático da tropa da COE será de competência do Comandante da COE ou o oficial que estiver comandando a tropa de choque.

A instrução da tropa de choque – COE e frações dos batalhões – deverá ser nivelada.

REFERÊNCIAS

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO PARANÁ. Manual de Policiamento de Choque.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual de Policiamento de Choque.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº28/CPO-2007

ASSUNTO: **ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA EM HORÁRIO DE FOLGA**

1 FINALIDADE

Orientar o PM quanto aos procedimentos a serem adotados em caso de deparar com ocorrência policial quando em horário de folga.

2 DA OBRIGAÇÃO DE AGIR

É de lembrar-se que o CPP determina às autoridades policiais prender quem esteja em flagrante delito, sem distinguir se de serviço ou não. Além disso, o Estatuto PM prevê regime de dedicação integral ao serviço e a Lei de Remuneração dos Militares Estaduais equipara policiais de folga a policiais de serviço, desde que atendam ocorrência, donde decorre que não é dado ao policial militar simplesmente omitir-se quando não estiver de serviço.

3 PROCEDIMENTOS BÁSICOS

a) Na hipótese de acionamento por terceiro, o PM inteira-se da solicitação, sua natureza e circunstâncias (local, número de envolvidos, existência de armas, etc.);

b) Nessa fase, é importante que o policial assegure-se do grau de lucidez e isenção do solicitante;

c) Havendo razões para que o policial dê crédito ao solicitante, ele requer apoio imediato das guarnições de serviço;

d) O policial pode aproximar-se do local e, devidamente abrigado, observar;

e) O policial **não deverá agir sozinho, expondo-se a risco desnecessário;**

f) É preciso que não se confunda ação meritória com ação imprudente. Aquela caracteriza-se quando não houver alternativa para o policial, pena de sucederem-se conseqüências fatais e portanto, irreversíveis. **A regra é solicitar reforço e observar**.

REFERÊNCIAS

Brasil. Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão. 2ªed, 2005.

Rondônia. Decreto-lei nº 09-A, de 09 de março de 1982.

Rondônia. Lei nº 1.063, de 10 de abril de 2002.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES - Cel PM

Comandante Geral PMRO



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 029/CPO-2007

ASSUNTO: POLICIAMENTO VELADO

1 FINALIDADE

Estabelecer conceitos e regular os procedimentos adotados no planejamento e na execução do policiamento ostensivo geral, no que respeita à prática de atividades de policiamento velado (PV).

2 CONCEITOS

2.1 Policiamento velado

O policiamento velado é atividade complementar e de apoio ao policiamento ostensivo. É a atuação do policial descaracterizado, com trajes comuns, tendo como objetivo principal o monitoramento através da investigação policial-preventiva.

Não tem como escopo a investigação e a prisão de determinado autor de delito já consumado,

e na esfera de competência da Polícia Civil.

O policiamento velado, portanto, integra o policiamento preventivo. Apóia, pelo levantamento de informações, o policiamento fardado. Não se confunde com atividade de inteligência própria do Centro de Inteligência e das Agências e Núcleos de Inteligência. Estes produzem informações de Segurança Pública. Aquele produz informações para utilização imediata do respectivo Comandante, no planejamento do emprego operacional da UOp.

2.2 Patrulha velada

É a equipe de policiais militares em trajes civis, regidos pelos princípios e normas da atividade de Inteligência Policial voltada especificamente para a produção de informações criminais.

A patrulha velada é constituída de dois ou mais agentes de policiamento velado.

2.3 Informações criminais

São dados relativos à identificação de local, pessoas, organização e estrutura, objeto, logística, capacidade bélica, entre outros, utilizados na prática delituosa, destinados aos comandantes em todos os níveis, como instrumento auxiliar no planejamento da execução do policiamento ostensivo e operações policiais.

2.4 Técnicas operacionais

É o conjunto de métodos e procedimentos usados pelas patrulhas veladas para a execução do policiamento velado. Destacam-se:

a) Vigilância (definir cada uma)
b) Observação
c) Memorização
d) Descrição
e) Reconhecimento
f) Entrevista
g) Sondagem

3 MISSÃO

Produzir informações criminais para uso dos comandantes em diversos níveis, que consistem em subsídios para o planejamento e emprego do policiamento ostensivo. O policiamento velado atua de modo a:

a) Identificar os locais de incidência de delitos (tipo, horário, freqüência, etc.);
b) Identificar o “modus operandi” de organizações criminosas;
c) Conhecer qualquer dado útil à prevenção de delitos ;
d) Executar operações integradas com o policiamento ostensivo fardado e
e) Identificar e levantar a qualificação de criminosos.

4 EFETIVO

O policiamento velado será executado por policiais tecnicamente formados para a atividade, devidamente credenciados pelo CI. As patrulhas serão integradas por policiais militares que contem pelo menos dois anos de serviço ? completos e não tenham sofrido punições que os contra-indiquem para a atividade.

O policiamento velado, no âmbito das Coordenadorias Regionais e sob seu comando, poderá ser agrupado para determinadas operações. Nesses casos, em que as operações possuem maior vulto, o Centro de Inteligência participará do planejamento.

Os agentes de policiamento velado deverão ser conhecidos do policiamento ostensivo atuante na mesma área.

É recomendável o remanejamento periódico dos agentes de policiamento velado, com rodízio entre localidades, após 02 (dois) anos de atividade ou a qualquer tempo, se houver risco ? iminente de serem identificados como Policiais Miltares.

5 GESTÃO DO POLICIAMENTO VELADO

A coordenação, o controle e a fiscalização do PV serão realizados pelo CI, pelo CRP através da Agência Regional, e pelo comando dos batalhões, companhias destacadas e companhias independentes, através das Agências de Área.

Os Comandantes Geral, regional e local, até o nível de companhia destacada, receberão do PV, pelo canal técnico, e na precedência urgentíssimo pelo canal eventual, relatório diário, com o grau de sigilo Reservado ou Confidencial, datados e numerados sequencialmente. ??

Os relatórios diários e o desempenho dos agentes de policiamento velado sofrerão avaliação, a partir da origem pelo escalão imediatamente superior, com instruções saneadoras dos problemas ou falhas registradas.

A estrutura de PVestará inserida na da OPM que a abrigará.

Fica proibida a utilização do PV nas ações próprias do Sistema de Inteligência da Polícia Militar (SIPOM). Autorizada as atuações conjuntas, a coordenação, o controle e a fiscalização momentânea serão de competência dos chefes do Centro de Inteligência (CI), agências de área e agências locais, conforme a natureza, a amplitude e a abrangência do assunto e da região territorial.

O credenciamento dos agentes do policiamento velado deverá obedecer às fases do recrutamento operacional do SIPOM, com indicação e avaliação dos chefes das agências de área e agências locais.

A formação e o treinamento dos agentes de policiamento velado serão estabelecidas em conformidades com as Diretrizes Gerais de Ensino e Instrução, por proposta do Centro de Inteligência. Para atuação do policial militar no policiamento velado há necessidade de instrução específica.

O policiamento velado deverá ser lançado e computado como efetivo empenhado operacionalmente.

6 PRESCRIÇÕES DIVERSAS

a) Fica proibida a infiltração de agentes do policiamento velado em quadrilhas e organizações criminosas;

b) Fica proibido o emprego de meios do SIPOM no PV, mesmo que temporariamente.

c) As viaturas utilizadas pelo PV deverão ser dotadas de rádio para comunicações, permitindo controle pelo Centro de Operações, bem como luz intermitente escamoteável. É vedado o lançamento do policiamento velado, motorizado, em veículos que tenham características de viatura policial.

d) Em ações ou operações em que o policial militar estiver empenhado no policiamento velado, deverá estar armado de revólver ou pistola, bem como usar

equipamento de proteção individual, em especial colete balístico sob a vestimenta, de forma a se proteger nas eventualidades.

e) Abordagens e prisões?

REFERÊNCIAS

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Diretriz de Inteligência Nº 001/2007 – Emprego do Policiamento Velado.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ. Diretriz nº 004/2000 - Diretriz Geral de Planejamento e Emprego da PMPR.

ANGELINA DOS SANTOS CORREIA RAMIRES – Cel PM
Comandante Geral

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL

DIRETRIZ DE AÇÃO OPERACIONAL Nº 30/CPO-2016

ASSUNTO: CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO (J-4) POR EFETIVO DE SERVIÇO.

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para realização de refeições (J-4) por policiais militares do serviço operacional.

2 COMPETÊNCIA PARA CONTROLE

A atribuição para autorização, controle e fiscalização da realização de refeições e lanches (J-4) pelo efetivo de serviço operacional (radiopatrulhamento) é dos comandantes de policiamento e supervisores de serviço, por meio dos centros de operações de cada UOp. Na capital, essa atribuição é exercida pelo CIOP (Centro Integrado de Operações).

Nos demais casos, a regulação será feita pela OPM e fiscalizada, supervisionada e controlada pelo comandante do policiamento.

3 PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PELO EFETIVO DE SERVIÇO

A presente Diretriz de Ação Operacional passa a estabelecer os seguintes procedimentos gerais:

a) O deslocamento de efetivo (guarnições, equipes) para realização de lanches e refeições só deverá ocorrer mediante prévia autorização do comandante de policiamento, no caso de UOp do Interior. No caso da capital, essa atribuição é do coordenador do CIOP.

b) O estabelecimento do número guarnições/patrulhas em J-4 (refeições) e em efetivo policiamento deve obedecer a critérios de conveniência, oportunidade, proporcionalidade, necessidade e interesse do serviço.

c) As refeições e lanches, preferencialmente, deverão ocorrer nas instalações de UOp ou posto policial. A guarnição poderá solicitar autorização pra realizar a alimentação em UOp mais próxima de seu posto ou setor de atuação.

d) Quando não for possível a realização de alimentação em UOp, essa pode ocorrer em estabelecimento comercial, dentro da área de responsabilidade da unidade. À exceção, daqueles casos onde a conveniência (local, horário, situação em concreto) enseje a realização da alimentação em local diverso, ocasião que caberá ao coordenador do CIOP/comandante do policiamento avaliar e autorizar sua execução.

e) Os locais de realização e sua localização exata devem ser objeto de comunicação prévia ao CIOP/CO.

f) O tempo máximo permitido para realização de almoço e jantar é de 50 minutos. Já para lanches será de 15 minutos. O cômputo do referido tempo ocorrerá a partir da autorização dada pelo CIOP/CO.

g) Durante o período de almoço/jantar, a guarnição permanece fora de ação (FA), só podendo ser acionada em casos excepcionais (J-9). Já nos lanches, o efetivo fica na condição de pronto emprego, podendo ser acionado a qualquer momento.

h) Será admitida uma única parada para refeição (almoço ou jantar) e outra para lanche, por turno de serviço.

i) Nos serviços com duração de até 4 horas, não há previsão de autorização para alimentação.

j) Nos serviços com duração superior a 4 horas e inferior a 12 horas, poderá ser prevista refeição ou lanche, na forma já estabelecida nesta Diretriz.

k) A liberação para alimentação não deve ocorrer antes de transcorridos, pelo menos, 1 (uma) hora de policiamento.

4 RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DOS POLICIAIS MILITARES

A responsabilidade pelo fiel cumprimento desta Diretriz é de toda a guarnição e efetivo de serviço, dentro de suas esferas de atribuições, levando em conta, sempre, o interesse do serviço público e os demais princípios que o norteiam (legalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade, entre outros).

O policial militar deve atentar-se para sua postura individual durante a realização das refeições, mantendo-se atento e em condições de reagir a qualquer ação atentatória a sua integridade.

5 CUIDADOS COM VIATURAS, ARMAMENTO E EQUIPAMENTOS

Deve-se ter especial atenção quanto ao estacionamento e segurança da viatura, que, a princípio, ficará sob o campo de visão da guarnição/equipe e obedecerão, criteriosamente, as regras de trânsito em vigor.

Quanto ao armamento, equipamentos e material bélico em geral, de dotação da guarnição, esses deverão ficar sob a responsabilidade de seus detentores.

6 PRESCRIÇÕES DIVERSAS

a) Não deverão ser aceitos ou pedidos, pelas guarnições e efetivo de serviço, benesses de qualquer natureza, a exemplo de fornecimento gratuito de refeição (almoço, jantar, pizzas, lanches, refrigerantes e outros);

b) A guarnição não poderá interromper o atendimento e/ou registo de ocorrência em detrimento da realização de refeições/lanches.

a) **REFERÊNCIAS**

Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

Polícia Militar do Estado de Rondônia. Diretriz de Ação Operacional nº 03/CPO/2008 – Articulação dos Meios e Planejamento das Ações de Policiamento Ostensivo.

Porto Velho, RO, 23 de agosto de 2016.

b) **ÊNEDY DIAS DE ARAÚJO - Cel PM**

c)
d) **Comandante Geral PMRO**
e)